



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士學位論文

환경분쟁조정제도의 효율성 제고 방안 연구
- 교통소음 피해배상 중심으로 -

2012年 6月

昌原大學校 産業·情報大學院
環境·化工시스템工學科 環境專攻
金 護 玟

工學碩士學位論文

A study on efficiency enhancement of the
environmental dispute resolution system
- With the focus on compensation for
damages of traffic noise -

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2012年 6月

昌原大學校 産業·情報大學院
環境·化工시스템工學科 環境專攻
金 護 玟

金護玟의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員長 서 정 윤 ㉠

審査委員 김 태 형 ㉠

審査委員 박 경 훈 ㉠

2012年 6月

昌原大學校 産業・情報大學院

Abstract

A study on efficiency enhancement of the environmental dispute resolution system

- With the focus on compensation for damages of traffic noise -

by Ho - Min Kim

Dept, of Environmental and Chemical Engineering
Graduate School of Engineering and Information
Changwon National University
Changwon, Korea

Supervised by professor Kyung-Hun Park

2012. 6.

Damages associated with environment is gradually complex and diverse. In the process of urban and land development, environmental disputes show a steady increasing trend. Also the environmental dispute resolution system is recognized as the general and complementary dispute resolution system because the agreement on the outcome of resolution shows a relatively high rate and a court frequently cites the outcome except for damages of traffic noise in the

approval from a court.

However, due to a lack of expertise of committee, the environmental dispute resolution system does not take the active role as initial solution of the environmental dispute in various environmental damages. Thus, it need to seek for solution to function and conduct committee's role by strengthening its expertise. And a proper defense is needed for victims of traffic noise who are accepted passively to litigation.

Therefore, on the basis of the current state of the environmental dispute resolution, a review of domestic and foreign literatures and findings on legislation and precedent, this research proposed following plans to enhance efficiency of the environmental dispute resolution system and compensation for damages of traffic noise.

First, when many people who apply compensation for traffic noise in the progression of litigation are sued for affirmation of the non-existence of liability, institutional complementation to support explanation of written reason on financial determination is required so as to guide for litigation procedures and defense to victims.

Second, it need the expertise of the environmental dispute resolution committee to be enhanced through intension of qualified members in a standing committee, introduction of the specialty judge system with legal and environmental expertise and assignment of consultants about environmental damages.

Third, the precedent and the precedent set by the supreme court concerning compensation for damages of traffic noise should be taken as an important issue.

Fourth, in order to decrease the damages of traffic noise, substantiality of

environmental effects evaluation has to be maintained from consolidation course of laws at the establishment of program.

Fifth, system and compensation standard which can admit a claim for against the government about passive soundproofing is required besides mental harm and active soundproofing for traffic noise.

As future tasks, it expect the plan on noise control to be established using noise mapping when a road is built near urban areas or residential land is developed near road. Also the research on system for assuring participation of the parties is required to enhance function of the dispute resolution system based on the preliminary mediation and the adversary system. Finally it need the regional dispute resolution committee to be reorganized on a affiliated organization of basin environmental office.

목 차

Abstract	i
그림 차례	vi
표 차례	vi
 제 1 장 서 론	1
1.1 연구배경 및 목적	1
1.2 연구내용 및 방법	3
 제 2 장 환경분쟁의 개념, 환경분쟁해결 제도 비교 및 교통소음 현황	4
2.1 환경분쟁의 개념 및 특징	4
2.1.1 환경분쟁의 개념	4
2.1.2 환경분쟁의 발생 배경	5
2.1.3 환경분쟁의 특징	9
2.2 환경분쟁해결 제도의 비교	10
2.2.1 소송에 의한 분쟁 해결	11
2.2.2 재판 외 분쟁해결 제도(Alternative Dispute Resolution; ADR)	14
2.3 소음 현황 및 피해배상 구제	18
2.3.1 우리나라 교통소음 현황 및 교통소음 피해배상	18
2.3.2 일본의 교통소음 현황 및 교통소음 피해배상	24
2.3.3 독일의 교통소음 현황 및 교통소음 피해배상	29

제 3 장 국내·외 분쟁조정제도 및 교통소음 피해 사례분석	36
3.1 우리나라 환경분쟁조정제도 운영 현황 및 교통소음 피해 사례	36
3.1.1 환경분쟁조정 신청사건의 조정 현황	36
3.1.2 재정사건의 소송 현황 및 소송 결과	44
3.1.3 교통소음 피해 관련 주요 국내 판례	50
3.2 일본 재판 외 공해분쟁처리 및 교통소음 피해 관련 사례	65
3.2.1 공해분쟁 담당기관(ADR)	66
3.2.2 일본 공해등조정위원회 공해분쟁 처리현황	70
3.2.3 일본 교통소음 판례	73
3.2.4 소음피해에 관한 법원의 구제 법리 검토	80
3.3 독일 교통소음 관련 규제 및 권리구제제도	84
3.3.1 교통소음 관련 계획법적 규제	84
3.3.2 교통소음에 관한 권리구제제도	92
제 4 장 교통소음 피해 관련 문제점 및 환경분쟁제도 제고 방안	102
4.1 우리나라 교통소음 관련 소송시 문제점	102
4.2 환경분쟁제도 운영 현황 및 교통소음 피해 판례 비교·분석	103
4.2.1 환경분쟁조정제도 운영 현황 및 개선 방안	103
4.2.2 중지청구에 대한 실체적 판단(공공성과 수인한도)	105
4.3 「소음진동관리법」 및 계획법제에 의한 교통소음 규제 비교·분석	106
제 5 장 결론 및 향후 과제	113

참 고 문 헌	115
----------------------	-----

부 록	118
------------------	-----

그 림 차 례

그림 3.1 우리나라 환경분쟁 신청현황	41
그림 3.2 일본의 공해등조정위원회의 기구와 직무	68

표 차 례

표 2.1 소음환경기준	19
표 2.2 교통소음·진동의 관리기준	20
표 2.3 교통소음 수인한도	21
표 2.4 도로변 소음 시산치	26
표 2.5 도로변 지역 소음환경기준	27
표 2.6 자동차 소음의 한도를 정하는 구역	28
표 2.7 교통소음 수인한계치	33
표 2.8 소음방지를 위한 기술적 지침상의 소음기준	34

표 3.1 접수 및 처리현황.....	37
표 3.2 피해 분쟁원인별 현황.....	38
표 3.3 피해내용별 현황.....	39
표 3.4 발생지역별 현황.....	40
표 3.5 처리기간별 현황.....	42
표 3.6 처리형태별 현황.....	43
표 3.7 승복율 현황.....	44
표 3.8 재정사건의 연도별 소송 현황.....	45
표 3.9 재정사건의 지역별 소송 현황.....	45
표 3.10 연도별 재정사건의 소송 결과.....	46
표 3.11 분쟁유형별 재정사건의 소송 현황.....	47
표 3.12 분쟁유형별 재정사건의 소송 결과.....	47
표 3.13 재판결과 중앙조정위원회와 다른 판결을 받은 교통소음 사례.....	48
표 3.14 일일교통량.....	51
표 3.15 소음측정치.....	52
표 3.16 공해등조정위원회가 담당하는 공해분쟁사건.....	69
표 3.17 공해등조정위원회와 공해심사회의 조직.....	70
표 3.18 일본 공해등조정위원회의 분쟁처리현황(1970~2009년).....	70
표 3.19 연방도로소음저감 권고 기준.....	90
표 3.20 교통소음의 규제 및 피해보상법제.....	91
표 4.1 일본과 우리나라 분쟁조정제도와 비교.....	105

제1장 서론

1.1 연구배경 및 목적

현대사회는 산업화, 도시화가 심화되고 국가가 수행하는 대규모 사회기반 시설 건설사업은 물론이고 기업에 의한 산업시설의 건설과 가동에 따르는 환경 오염은 그 피해의 광역화, 피해당사자의 불특정 다수화 현상으로 나타나서 오늘날 환경분쟁은 집단분쟁으로 전개되어 국가·사회적 갈등의 주요인이 되고 있다 (김해룡, 2005).

환경분쟁은 일반적으로 환경오염 등으로 인한 환경피해를 둘러싼 다툼을 일컫는데, 「환경분쟁조정법」에서는 환경피해 뿐만 아니라, 환경시설과 관련된 다툼까지도 포함하고 있어, 사후적 구제는 물론이고 환경피해의 발생이 예상되는 사안을 둘러싼 분쟁도 제기되고 있다. 환경분쟁이 발생하는 근본원인은 환경오염 등 환경의 변화로 인하여 환경피해가 발생하는 것이며, 환경분쟁이 늘어나고 있는 것은 환경의식과 권리의식이 점차 향상되는데 비해 환경분쟁을 해결해주는 법적 장치가 미흡한 데 기인하는 바가 크다.

또한, 우리나라는 좁은 국토면적에 비하여 많은 인구가 거주하고 있어 세계적으로도 인구밀도가 높은 나라이다. 이와 같은 조밀한 국토 환경과 더불어 급격히 이루어지고 있는 경제성장과 함께 국토개발 및 도시화가 진행되고 있어 그에 따라 대규모 택지조성과 아파트 건설, 도로의 신·증설 및 고속철도 등 철도망의 신설이 진행되고 있고 교통량의 증가 또한 지속적으로 이루어지고 있다.

택지, 아파트, 교통망(도로·철도)의 증설과 교통량 증가는 건설 공사장과 도

로·철도 주변에 거주하고 있는 주민들의 공사장·교통소음 분쟁의 증가를 초래하고 있으며, 현재 이루어지고 있는 국토 개발의 추세와 교통량 증가의 측면에서 볼 때, 향후 공사장·교통소음 관련 분쟁은 점진적으로 증가할 것으로 예상된다.

이와 같은 추세는 중앙환경분쟁조정위원회의 통계자료를 통해서도 간접적으로 확인된다. 즉 중앙환경분쟁조정위원회 발간자료인 “환경분쟁조정 20년사”에 따르면 중앙환경분쟁조정위원회가 설립된 1991. 7. 19.부터 2010. 12. 31까지 총 2,867건을 접수하여 2,416건을 처리(재정, 조정(調停), 중재합의)하였고, 340건은 자진철회로 종결되었으며, 111건은 현재 처리중이다. 그런데 위 처리된 2,416건을 피해원인별로 분류할 경우 소음·진동으로 인한 분쟁조정 신청의 처리건수가 2,070건으로 총 처리건수(2,416건) 중 86%를 점하고 있는 것을 볼 수 있다. 물론 이 소음·진동에는 생활소음(공사장 소음), 교통소음과 층간소음을 포함하고 있기는 하나 소음 관련 분쟁조정신청건이 전체 조정(調整)신청 건의 다수를 점하고 있고 그 비율 또한 항상 80%이상인 것을 확인할 수 있다.

또한, 효력이 확정된 사건의 내용을 분석해 보면, 2,032건(84.1%)은 합의되고, 384건(15.9%)은 조정을 중단하거나 소송을 제기한 것으로 나타나 있다.

그런데 이와 같이 중앙환경분쟁조정위원회의 조정결과에 대하여 소송을 제기하는 사례 중, 특히 교통소음으로 인한 피해배상 결정에 대하여 피신청인(교통소음 피해배상의무자)이 수용하지 아니하고 불복하는 비율이 높다. 특히 피신청인이 정부 산하기관일 경우 적극적으로 채무부존재확인소송을 제기하는 경향(50%)을 보일 뿐만 아니라, 그와 같이 제소된 사건 중 중앙환경분쟁조정위원회의 배상결정이 법원에서 받아들여지지 않는 사건의 비율 또한 50%에 달하고 있다.

본 연구의 목적은 중앙환경분쟁조정위원회의 교통소음으로 인한 피해배상재정에 있어 적용가능하고 보편 타당한 법원리를 우리나라의 법체제 분석과 외국의 법제를 비교·분석하여 도출해 내고, 교통소음 피해 관련 배상 결정에 불복하여 소송으로 이행하는 과정에서 해당 재판의 판결 내용을 분석·정리하여 재정

시 판단의 자료로 활용할 수 있도록 하고자 한다.

또한, 우리나라와 일본의 환경분쟁조정기관의 조직체계와 운영현황 등을 비교·분석하여 이를 바탕으로 환경분쟁조정제도의 기능 효율화를 위한 방안을 모색하는데 도움이 되고자 한다.

1.2 연구내용 및 방법

본 연구의 목적을 달성하고자 각종 연구 문헌, 보고서, 법제, 발간자료 등을 토대로 환경분쟁의 개념과 환경분쟁 해결제도를 비교·분석 하고 교통소음 관련 기준 및 피해구제 수단과 근거 법리를 살펴 보았다.

우리나라 법제와 비슷한 형태를 취하고 있는 일본에서의 교통소음 현황과 소음규제 기준, 분쟁처리 절차, 법원의 교통소음 구제법리를 중심으로 살펴 보았고, 교통소음에 대한 행정법적 규제법제가 잘 정비되어 있는 독일의 교통소음 피해배상 법제도 살펴보았으며, 중앙환경분쟁조정위원회의 운영 현황과 교통소음분쟁과 관련하여 교통소음이 가지는 분쟁 발생의 빈도와 특이성에 주목하여 교통소음 피해배상과 관련된 법적 문제를 우리나라, 일본 및 독일의 법제와 비교·검토하고 그 결과를 반영한 제안을 하고자 한다.

또한, 우리나라의 환경분쟁조정제도의 운영현황 및 환경분쟁조정사건 처리현황과 일본, 독일 등 외국의 환경분쟁조정제도의 운영체계 및 처리현황을 대상으로 제도의 운영 개선 및 효율성 제고를 위한 방안을 제시하고자 한다.

제2장 환경분쟁의 개념, 환경분쟁해결 제도 비교 및 교통소음 현황

2.1 환경분쟁의 개념 및 특징

2.1.1 환경분쟁의 개념

우리나라 「환경정책기본법」 제3조에 따르면 “환경오염”이라 함은 “사업활동 기타 사람의 활동에 따라 발생하는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 방사능오염, 소음·진동, 악취, 일조방해 등으로서 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.”고 규정하였다. 또한 “환경훼손”에 대해서는 “야생 동·식물의 남획 및 그 서식지의 파괴, 생태계질서의 교란, 자연경관의 훼손, 표토(表土)의 유실 등으로 인하여 자연환경의 본래적 기능에 중대한 손상을 주는 상태를 말한다.”고 정의하고 있다. 이러한 맥락에서 “환경피해”는 “환경오염” 또는 “환경훼손”으로 인하여 사람이나 환경에게서 초래된 부의 효용’으로 정의할 수 있다 (한국환경정책·평가연구원, 2006).

또한, 「환경분쟁조정법」 제2조 제1호에서는 “환경피해”를 사업활동, 그 밖에 사람의 활동에 의하여 발생하였거나 발생이 예상되는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 소음·진동, 악취, 자연생태계파괴, 일조방해, 통풍방해, 조망저해, 인공조명에 의한 빛 공해, 그 밖에 대통령령으로 정하는 원인으로 인한 건강상·재산상·정신상의 피해를 말한다. 다만, “방사능오염으로 인한 피해는 제외한다.”라고 규정하고 있고, 「환경분쟁조정법」 시행령 제2조에서 “환경피해의 원

인”은 「환경분쟁조정법」 제2조제1호 본문에서 “대통령령이 정하는 원인”이란 진동이 그 원인 중의 하나가 되는 지반침하(광물채굴로 인한 지반침하는 제외한다)를 말한다. “로 규정하고 있다. 이는 최근의 추세가 대기·수질오염, 소음·진동 피해 등 전통적인 환경피해 외에도, 일조권, 통풍권, 조망권, 빗공해 등의 원인으로 인한 정신적 피해 등을 새로운 환경피해의 범위에 포함시킴으로써 환경분쟁의 다툼이 되는 대상이 그만큼 확대되어 가고 있음을 나타낸다.

또, 「환경분쟁조정법」 제2조제2호에서 “환경분쟁”은 “환경피해에 대한 다툼과 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제2조제2호에 따른 환경시설의 설치 또는 관리와 관련된 다툼을 말한다.”고 정의하고 있다. 즉 이미 발생한 환경피해에 대한 사후적 구제 뿐만 아니라 장래의 피해발생 가능성을 둘러싼 다툼에 대해서도 분쟁조정의 대상으로 정함으로서 환경오염으로 인한 피해를 사전에 예방하고자 하는 것이다.

2.1.2 환경분쟁의 발생 배경

환경분쟁이 발생하는 배경으로는 환경의 변화와 그 영향으로 인한 피해의 발생에서 찾아진다. 그리고 환경의식과 권리의식의 변화는 환경분쟁을 발생시키는 객체와 주체의 두 가지 배경으로 설명되어 진다. 뿐만 아니라 분쟁해결수단 미흡 문제도 환경분쟁의 정도를 격화시키는 배경의 하나로 지적될 수 있다.

가. 환경의 변화

환경피해를 초래하는 환경의 변화는 “환경오염”과 “환경훼손”에 의한 환경악화로 범주화 할 수 있다. 먼저 전 세계적으로 진행되어온 도시화·고도상업화로 인한 환경오염과 환경훼손의 확대라는 환경의 변화로 “환경”과 관련된 분쟁이

빈발하고 있다. 특히 도시화는 인간이 밀집된 공간에서 상호 생활이익이 침해되는 경우를 증가시키고, 생활하수, 자동차배기가스 등의 오염물질을 집중적이고 대량으로 배출함으로써 환경의 자정능력의 한계를 넘어서는 부담을 초래한다. 고도산업화 및 그에 따른 생산기술의 변화로 자연정화 되기 어려운 인공적인 오염물질이 환경에 미치는 누적적 효과를 사전에 예측하지 못하는 상태로 배출·축적됨으로서 돌이키기 어려운 환경의 변화를 가져왔다. 또한 도시화·고도산업화에 수반되는 환경오염과 환경훼손이 관리되지 못하고 있는 것도 환경문제가 악화된 원인이라 할 것이다(한국환경정책·평가연구원, 2006).

나. 환경 및 권리의식의 변화

환경분쟁 발생의 정도나 양상은 환경문제의 객관적 존재 여부에 의해서만 결정되는 것은 아니다. 분쟁의 잠재적 소지가 있는 상황에서 사람들의 주관적 인식의 변화에 따라 그 현실화의 정도가 달라지기 때문이다. 환경분쟁의 발생에 영향을 미치는 주관적 인식으로는 먼저 환경문제와 특정한 피해 사이의 인과관계에 대한 과학적 인식을 들 수 있다.

다음으로 환경분쟁의 발생에 영향을 미치는 주관적 인식으로 환경의 중요성과 환경문제의 심각성에 대한 의식, 곧 환경의식이 있다. 환경문제에 대한 민감성이 높아질수록 환경분쟁의 발생가능성은 어느 단계까지는 높아질 것이고, 일정단계 이상으로 진행되어 사회적 규범으로 확산되면 오히려 각 행위주체들의 행위가 환경에 민감하게 작용함으로써 환경문제의 사전적 해결에 도움이 되어 분쟁발생이 줄어드는 효과로 나타날 수도 있다.

이러한 환경의식의 강화에 따라 환경에 관한 이익의 법적 권리화 경향이 진행되고 있다. 이 때 법적 권리화는 기본적으로 자유주의에 기반한 전통적인 권리체계의 일부로서 집단이 아닌 개인을 권리주체로 하는 개인적 권리로서 구성되

어 왔다. 이는 특히 우리 헌법상 환경권의 내용이 구체화되는 과정으로 볼 수 있으며, 이러한 권리화의 경향은 국민들의 권리의식에도 영향을 미쳐서 권리를 주장하게 한다. 그리고 이러한 경향은 사회에서 특정 이슈에 대한 언론매체의 주목이 여론형성에 영향을 미침으로써 강화된다(한국환경정책·평가연구원, 2006).

다. 환경분쟁해결을 위한 법적 장치의 미흡

비록 분쟁이 발생하여도 분쟁해결절차를 통해 신속하고 적절하게 해결된다면 사회전체적인 분쟁의 수준은 낮아질 것이다. 사회의 분쟁해결은 법적 장(forum)에서만 이루어지는 것은 아니지만, 법치주의를 기본원리로 하고 있는 헌법 하에서 분쟁은 법적인 장에서 법적 기준에 의해 해결되는 것을 원칙으로 한다. 환경분쟁의 해결이 법적 장에서 보다 원활히 이루어지지 못하는 이유로 실체법적 기준 형성 미흡과 복잡한 환경분쟁에 대응할 절차의 미흡을 들 수 있다.

먼저, 분쟁의 사전 예방 및 신속한 사후 해결을 위한 기본조건은 행위규범 및 재판규범으로 작용할 실체법적 기준이 상세하고 명확하게 정립되어 있어야 한다. 이를 통해 사전에 행위의 금지와 허용을 예측하게 함으로써 일정부분 분쟁이 미연에 방지되고, 또한 확고한 기준의 적용이 가능한 경우 사후 해결은 신속하고 명쾌하게 이루어질 수 있다. 공식적인 법적 구속력을 갖지는 않지만, 환경분쟁조정위원회의 조정사례 등은 이러한 실체법적 기준형성과정에 중요한 요소가 될 것이다. 우리나라의 법 현실상 환경분쟁해결에 법이 제몫을 하지 못하고 있는 원인이자 동시에 그 결과로서 악순환의 고리를 이루고 있는 것은 최신의 과학적 정보를 바탕으로 한 상세한 환경관련규범의 부족이 환경분쟁을 낳고 그 분쟁이 법적 해결과정에 의뢰하지 않아 유효한 규범형성의 기회를 상실하게 된다는 점이다. 행정소송의 경우 원고적격과 대상적격의 제한적 인정, 의무이행소송 등 다양한 구제수단을 부여할 권한의 부재 등으로 소송을 통한 규범형성(구체화 포함)의

기회도 제한받고 있다.

다음으로, 환경분쟁을 피해자와 가해자 사이의 환경피해에 관한 분쟁이라는 관점으로 조명하면, 이는 전통적인 두 당사자 간의 분쟁으로 양자 사이의 권리나 이익의 조정을 위해 비교적 명확한 경계를 획정할 수 있을 것처럼 보인다. 그러나 실제로 쉽게 해결되지 않는 환경분쟁을 보면 다양한 형태에 복잡성을 띠고 있다.

첫째, 분쟁의 쟁점 또는 관련 당사자들이 상호 영향을 미침으로써 분쟁이 하나의 일관된 기준에 의해서 순차적으로 해결되기 보다는 관련되는 이해관계가 포괄적으로 동시에 해결되어야 하는 다극적 분쟁이 있다. 이러한 분쟁은 제3의 중립적 재판관이 사전에 정립된 법적 기준을 적용하여 결론을 제시하는 재판적 형태의 분쟁해결수단은 적합하지 않으며, 의견청취와 그 조정을 중심으로 하는 관리적 형태의 분쟁해결수단이 적합하다.

둘째, 관련당사자들의 상충되는 이익 또는 그 배경에 있는 가치들이 동일한 기준을 적용하여 그 우열을 정하거나 같은 척도로 환산하여 손해를 배분하는 일 등이 불가능하다. 흔히 환경분쟁은 환경피해를 둘러싼 갈등측면만 있는 것은 아니다. 비록 환경적 이익과는 상충되지만 그에 못지않게 중요한 이익들과의 조정이 분쟁해결의 핵심사안인 경우가 있다. 개발과 환경보전, 현세대의 경제적 번영과 미래 세대의 환경적 이익과 관련된 문제들이 바로 그러한 예이다. 이러한 가치들은 명확한 기준을 획정하기가 쉽지 않고, 당사자들간의 양보나 타협이 어려울 뿐 아니라 제3자가 일방적으로 해결안을 결정하는 것이 정당화되기도 어렵다. 이 역시 전통적인 권리중심의 법적 판단과 재판적 형태의 분쟁해결수단이 한계를 가지는 영역으로서, 당사자들간의 지속적이고 소통적인 대화를 통해 이익이나 가치 선호의 변화를 가져옴으로써 새로운 합의에 도달하는 방식이 필요하다.

셋째, 환경분쟁의 당사자들이 개인으로서가 아닌 집단의 구성원으로서의 지위에 있는 경우, 분쟁집단화 현상으로 인하여 분쟁해결을 어렵게 하기도 한다.

그런데 이러한 환경관련 집단분쟁은 특히 대형국책사업이나 환경기초시설입지 선정 등 정부의 행정작용과 관련하여 빈번히 발생한다. 민주화에 따라 더 이상 공익에 대한 판단과 결정을 행정부나 법원의 전유물로 두지 않고 수범자인 일반 국민들이 어떤 형태로든지 그 결정과정에 참여하여 통제하고자 하는 것이 행정 결정과정이나 사법절차에 대한 참여욕구로 나타난다. 이러한 양자의 경향이 만나 결국 종전에 주민들에게 분산되어 귀속되는 공익으로서 행정부의 전적인 판단에 맡겨져 왔던 환경이익에 관해 이제는 주민들이 행정결정과정에 영향을 미치기 위해 집단분쟁의 형태로 참여가 이루어지고 있다고 말할 수 있는 것이다. 이러한 상황에서 적절한 분쟁해결노력은 집단분쟁 자체의 억제를 목표로 할 것이 아니라 행정결정과정에서의 참여가 보다 원만한 형태로 충분하게 이루어지도록 참여 장치를 설치하는 방법일 것이다(한국환경정책·평가연구원, 2006).

2.1.3 환경분쟁의 특징

환경오염으로 인한 분쟁은 이해관계를 달리하는 대립당사자 사이의 분쟁인 점에서 다른 분쟁과 다를 것이 없으나, 환경오염을 매개로 간접적·계속적·누적적·광역적·기술적 피해의 결과로 나타나며, 그로 인한 분쟁인 점에서 그 원인과 결과에 있어서 다른 분쟁과는 다른 여러 특수성을 가지고 있다(이상규, 1988).

첫째, 원인유형의 다양성이다. 환경분쟁은 분쟁의 이해당사자가 다수이며, 분쟁의 원인이 매우 다양하다. 이해당사자가 국가·지방자치단체, 산업체, 국민 개개인 등으로 각양각색이며 분쟁원인도 대규모 개발사업, 개별기업체의 오염물질 배출, 소음·진동 등 다양한 양상을 보이고 있기 때문에 적절한 구제절차의 선택에 대한 부담을 가져오게 된다.

둘째, 환경분쟁의 광역성과 다양성이다. 환경오염 피해는 오염물질이 확산계통에 따라 광범한 지역에 확산됨으로서 당해 지역에 거주하고 활동하는 사람들은 물론 다른 생물에게까지 영향을 미치게 되고, 그 지역주민들의 생활환경의 질을 저하시키게 된다. 이는 피해구제 또는 피해예방을 필요로 하는 대상을 다중화하고, 청구인의 대표참가, 집단참가의 문제를 초래한다.

셋째, 원인의 불명확성으로 환경피해가 즉각적인 것이 아니라, 장기간에 걸쳐 아주 완만히 나타나고, 원인 발생지로부터 원격지까지 그 영향이 부수적으로 나타날 수 있으므로 피해 초기단계에는 피해자 자신도 감지하지 못하는 경우가 많다. 또한 장기간의 경과에 따라 피해를 유발한 요인이 변경, 감소 심지어는 소멸되는 경우도 존재한다. 이런 경우, 피해원인에 대한 입증이 어렵다. 이러한 환경피해의 특징은 환경분쟁 처리에 소요되는 시간과 비용을 증가시키고 궁극적으로 효과적인 피해구제와 피해예방을 어렵게 하는 장애요인으로 작용한다.

넷째, 위법·유책성을 증명하기 어렵다. 불법행위의 요소로서의 가해자의 위법·유책성의 문제는 일반적인 불법행위의 경우와는 달리 환경피해의 경우는 이론적으로나 실제적으로 파악이 어렵고 입증의 한계에 직면하게 된다.

다섯째, 시간과 비용의 과다이다. 다른 분쟁의 경우와는 다르게 피해관련 사실의 인정 내지 증거확보에 많은 시간을 소요하게 하며 이는 곧 비용의 증가를 초래한다. 일반적으로 환경분쟁은 오랜 시일에 걸쳐 많은 비용이 소요되는 분쟁 처리과정을 거쳐야 하는 특성을 지니고 있기 때문에 피해자가 효과적으로 대처하기가 쉽지 않다.

여섯째, 손해배상 능력의 한계로서 다중성을 띠고 심각한 건강·재산피해를 야기하는 환경오염피해의 치유, 구제 그리고 예방에는 막대한 재원을 필요로 하기 때문에 가해자 측이 충분한 배상능력을 가지지 못하는 예가 많다.

2.2 환경분쟁해결 제도의 비교

일반적으로 환경오염과 환경훼손으로 인한 환경피해의 문제를 해결하는 방법으로는 첫째, 가해자와 피해자간의 직접 대화를 통해 타협하거나, 둘째, 관계행정기관에게 피해발생을 알리고 이를 저지하기 위한 행정규제개입 등을 통한 해결을 요구하거나, 셋째, ‘행정개입청구권’과 같은 개인적인 공권을 이용할 수도 있고, 넷째, 「환경분쟁조정법」에 의하여 환경분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청하거나, 다섯째, 법원에 제소함으로써 환경오염으로 인한 피해구제 또는 예방을 구할 수 있을 것이다(홍준형, 1996).

본 연구에서는 대표적인 해결방법인 법원소송에 의한 분쟁해결 방법과 재판 외 분쟁해결방법으로 구분하여 검토하고 상호·비교하고자 한다.

2.2.1. 소송에 의한 분쟁 해결

법원에 소를 제기하여 피해를 구제받는 방법이다. 이는 민사상 구제라는 전통적인 절차와 행정소송에 의한 구제절차가 해당된다. 그동안 환경분쟁을 해결하기 위하여 법원을 찾는 경우가 드물었다. 그 이유로는 소송절차에 관여하는 사람들의 환경문제에 대한 이해부족, 비용 및 시간이 과도하게 소요되어 피해구제절차로서 실효성이 적었던 것이다.

가. 민사소송에 의한 분쟁 해결

1) 손해배상 청구

손해배상 청구는 환경오염과 환경훼손의 행위를 불법행위로 하여 그 불법행위로 인한 피해를 금전적으로 보상하는 제도이다. 전통적으로 환경오염 또는 환경훼손은 민법상 상린관계 및 불법행위에 의하여 규율된다. 우리나라는 물론 세계 각국에서 가장 보편적인 형태의 환경오염피해구제방식으로 활용하고 있다.

손해배상청구는 손해발생의 원인이 되는 오염물질을 배출하여 손해를 끼친 자를 상대로 하는 것이 보통이나, 국가나 공공단체가 법에 규정한 환경오염규제작용, 즉 배출시설의 설치허가나 시설운영에 대한 지도·감독을 철저히 하지 않아 발생한 환경오염피해의 경우 해당 공무원의 위법한 직무행위를 근거로 국가나 지방자치단체에 배상책임을 물을 수 있다(국가배상법 제2조).

일반 민사상의 손해배상청구 사건에 있어서 권리를 주장하는 원고는 그 권리 근거규정의 요건사실에 대하여 입증해야 할 책임이 있다. 즉, 손해배상을 구하는 원고는 특정한 가해행위로 인하여 어떤 손해가 발생하였다는 “인과관계”를 증명해 주어야 할 의무가 있으며, 그러한 입증 노력으로 법원이 상당한 인과관계가 있다고 판정하여야만 손해배상이 인정 가능하다.

2) 유지청구

환경오염피해의 원인인 오염물질의 배출 등이 계속됨으로써 피해가 실제로 발생했거나 발생이 예측되는 경우 이를 배제하거나 예방하기 위해서는 통상적으로 행정기관이 나서서 시설조업의 제한·정지나 일정한 예방 또는 개선조치를 취하도록 되어 있다. 그러나 이러한 행정조치와 달리 공장의 조업으로 인하여 장래에 회복되기 어려운 피해가 발생할 가능성이 있거나 가해행위를 계속할 것이 확실시 되는 경우 피해를 방지하기 위해 법원에 가해행위의 중지를 구하는 것이 유지청구이다. 이와 같이 유지청구의 내용을 법원으로부터 인정받기 위해서는 일정한 침해상태의 발생 내지 발생가능성과 그 침해에 대한 특정상대방의 지배라는 요건이 필요하다. 왜냐하면, 상대방은 침해의 원인행위가 배제 내지 예방할 수 있는 상태에 있지 않으면 안되기 때문이다.

나. 행정쟁송(행정심판, 행정소송)에 의한 구제 또는 예방

국가나 지방자치단체가 도시계획 및 도시개발 등 각종 계획행정 및 개발사업을 시행함으로써 자연환경이 파괴되거나 법으로 정해져 있는 환경규제 조치를 법에 따라 시행하지 않아 환경오염 피해가 유발되는 경우, 그 피해자는 행정쟁송(행정심판, 행정소송)을 제기할 수 있다. 행정심판이라 함은 위법 또는 부당한 행정처분 기타 공권력 행사 또는 불행사로 인하여 권리 또는 이익을 침해당한 자가 처분청의 직속 상급행정청에 처분의 취소·변경이나 무효 등의 확인을 구하거나 일정한 처분을 구하는 행정절차이다(박윤훈, 2002). 행정기관의 처분이 위법함을 이유로 법원에 취소를 구하거나 일정한 행정행위의 이행을 구하는 절차를 일컬어 행정소송이라 한다(전재경, 1996). 환경오염과 환경훼손의 사법적 구제 또는 예방은 단편적인 민사소송을 통하여 이루어지고, 또 그 민사소송에 있어서의 당사자의 1차적 목적은 개인적 피해구제 또는 예방에 있으며 국가적 또는 지역적 환경이익과 같은 공익보호는 부수적 목적에 불과한 한계를 지니고 있다. 그래서 오늘날과 같이 장기적으로 지속되는 환경오염과 환경훼손 현상을 규제함에 있어서 민사소송 방식은 그 발본적 수단이 될 수 없으므로 행정쟁송과 같은 공법적 규제방식에 의존하는 것이 세계적 경향이다.

또한 재판이 종료되기까지는 환경분쟁의 대상인 사업 또는 그 밖의 행위를 중단할 필요도 있다. 천문학적인 예산을 들여 어느 정도 공사를 완료하였다면, 사실상 원상복구가 불가능하고 그대로 사업추진이 진행되어야 하는 점에 이익이 있게 되기 때문이다. 이 점도 환경분쟁에서 원고 측이 승소하기 어려운 점이 될 것이다. 그러므로 가처분을 통해 환경분쟁의 원인이 되는 공사 등의 일시중지를 정하고, 그 상태에서 분쟁을 해결할 수 있다. 가처분은 본안사건의 처리보다 신속성을 기할 수 있으므로, 그만큼 분쟁해결에 미치는 영향이 크다. 그러나 판례의 수인한도론을 이용하여 가처분의 당부를 판단한다면 적용되는 기준이 엄격하여 가처분의 이용은 극히 제한적이 될 것이다.

2.2.2. 재판 외 분쟁해결(Alternative Dispute Resolution; ADR) 제도

재판지연, 과도한 비용, 재판과정의 기술적 난해성 및 경미하거나 특수한 분쟁에 대한 소송절차의 부적합성 때문에 소송제도의 대안을 모색하는 차원에서 재판 외 분쟁해결제도가 등장하게 되었다. 법원에 의한 소송은 상대방의 의사나 태도에 관계없이 국가권력에 의한 강제적 해결방식임에 비하여, 재판 외 분쟁해결제도는 당사자 쌍방의 일치된 자율적 의사에 근거한 자주적 해결방식이다. 법관 또는 특별한 지식, 경험을 가진 자로 구성되는 국가기관인 조정기관이 분쟁의 당사자 사이를 주선해서 공정한 사실의 판단을 토대로, 상호 화해하게 하고, 필요한 경우 의견을 제시하여 수락을 권고하고 당사자를 설득시킴으로써 그 합의에 의하여 조리와 실정에 맞는 합리적인 분쟁해결을 도모하는 절차를 조정(調整)이라고 하는데, 이처럼 재판 외 분쟁해결제도는 소송절차에 의한 판결에 의하지 아니하고 분쟁을 해결하는 것을 말한다(Jethro k. Lieberman & James F. Henry, 1986).

환경분쟁조정법에 의한 환경분쟁조정제도는 「구제에서 조정으로」라는 인식의 전환을 배경으로 도입된, 가장 대표적인 재판 외 분쟁해결 (Alternative Dispute Resolution; ADR)제도이다. 이 제도는 우리 헌법에서 보장하고 있는 환경권의 침해로 인한 국민의 생명·신체 또는 재산상의 피해를 손쉽게 구제해 주기 위한 절차로서 행정기관의 처분만을 대상으로 하는 행정심판이나 행정소송제도와는 다르다(김시평, 1999).

환경분쟁조정제도의 주요 적용이론은 무과실 책임, 연대배상, 정신적 피해배상, 과실상계, 수인한도이론, 인과관계의 입증책임, 개연성 이론 등과 관련이 있다.

가. 무과실 책임

무과실책임 이론은 손해발생에 있어서 고의 또는 과실이 없는 경우에도 그 배상책임을 진다는 것을 의미한다. 산업사회에서는 대도시의 자동차배출가스와 공장매연, 각종 폐기물 및 공장폐수 등이 기준이내라도 다량으로 오염물질을 배출할 경우에는 오염문제가 발생한다. 이러한 오염행위에 대하여 과실책임을 적용할 경우 오염피해자에 대한 구제는 사실상 불가능하게 된다. 따라서 「환경정책기본법」 제31조 규정에서는 사업장 등에서 발생한 환경오염으로 인한 사람의 건강 및 재산피해에 대하여 당해 사업자가 그 피해를 배상하도록 하는 무과실책임원칙을 적용하였다. 이는 환경오염으로 인한 생명, 신체 및 재산상의 피해에 대하여 일반적으로 무과실책임을 인정함으로써 「민법」 제 750조 규정의 불법행위책임을 확대시킨 점이 특징이다.

나. 연대 책임

환경오염피해는 가해자와 피해자가 불특정 다수인인 경우가 많아 가해자가 특정된다고 해도 다수인 경우가 보통이며, 다수의 오염원으로부터 오염물질의 배출이 복합적으로 나타날 뿐만 아니라, 특히 공단의 환경오염피해인 경우 하나의 공장이라기보다는 여러 공장에서 배출되는 오염물질로 인한 경우가 보통이다. 이 경우 각각의 공장마다 환경오염에 기여하는 정도가 다르고, 이를 산정하기도 극히 어렵다. 개별적으로 어느 공장이든 법에서 정한 배출허용기준을 초과하지 않았을지라도 여러 공장에서 배출된 오염물질이 합쳐져서 주변에 오염피해를 유발하는 경우도 있을 수 있다. 이처럼 손해와 관련한 책임주체가 복잡하기 때문에 피해자가 이들을 상대로 배상을 받기가 어렵고 가해자 측의 내부구상관계도 매우 복잡하다. 이를 극복하기 위하여 환경오염피해에 대한 다수당사자의 연대책임을 규정해 둌으로써 피해자의 입증책임을 경감시킴과 동시에 이러한 책임을 가해자에게 전환시켜 피해자의 보호를 도모하게 하였다.

다. 정신적 피해배상

우리 민법은 불법행위에 관하여 재산상 피해와 아울러 정신적 피해의 보상을 인정하고 있으며, 그 대상이 되는 법익은 신체·재산 또는 명예 기타 정신상 고통으로 하고 있다.

정신적 피해배상의 방법인 위자료는 금전으로 평가하여 배상을 하는 것이 원칙이지만 정기금 채무로 지급할 것을 명할 수도 있고, 그 이행을 확보하기 위하여 상당한 담보제공을 명할 수 있다.

배상액의 산정은 재산적 손해의 경우와 마찬가지로 상당 인과관계에 의하지만 수량적 정확성을 가지고 산출하는 것이 곤란하며, 피해자 및 가해자의 사회적 지위, 재산, 가해자의 고의 또는 과실의 대소, 가해행위의 윤리적 비난의 정도 등을 고려하여 공평원칙에 비추어 결정되어야 할 것이다.

라. 과실 상계

채무불이행 또는 불법행위로 인하여 피해배상책임이 발생한 경우에 배상원인의 성립 또는 손해의 발생에 관하여 채권자 또는 피해자의 과실이 있을 때, 법원 등이 피해배상책임의 유무 및 배상액을 정함에 있어 그 정도 및 범위를 참작하는 것이다.

마. 수인한도이론

수인한도이론은 원래 피보전권리(물권적청구권(설), 인격권(설), 계속적불법행위배제청구권(설)등) 내지 불법행위 성립상의 위법성에 관한 요건으로 제기된 것

이지만 최근에는 과실도 위법성과 마찬가지로 사람이 견딜 수 있는 한계를 넘어서는 수인의 한도에 의하여 일원적으로 판단되어야 한다는 견해(신수인한도론)가 있다.

수인한도를 초과하는 행위에 대하여 위법한 것으로 보는 수인한도의 판단요소는 피해 이익의 성질 및 강도, 가해행위의 공공성 내지 사회적 유용성, 지역성, 가해자의 오염물질 배출금지 내지 감소에의 노력여부, 선주성(先主性), 쌍방 이익의 비교형량 등이 있다.

바. 인과관계의 입증책임

1) 환경분쟁조정법상의 인과관계 규명

환경오염으로 인하여 피해를 받은 일반국민이 민사소송에 의하여 배상을 받 고자 할 경우 환경오염행위와 피해간의 인과관계 입증곤란 및 비용부담이 커 이를 포기하는 경우가 대부분이므로 이를 구제하기 위하여 환경분쟁조정제도를 도입하였다. 환경분쟁조정에 필요한 인과관계 규명을 위해서 환경분쟁조정위원회 사무국에 심사관을 두고 있다.

2) 개연성 이론

민사소송법은 변론주의라 하여 권리를 주장하는 원고는 그 권리 근거규정의 요건사실에 대해 입증책임이 있으므로 환경분쟁인 경우에도 인과관계에 대한 입증책임은 피해자에게 주어진다. 이런 경우 교통기관이나 건설공사에 의한 소음·진동, 산업체의 대기 및 수질오염에 의한 피해와 같이 가해자가 불특정하거나 자연현상이 었던 사건의 경우 인과관계의 입증이 사실상 곤란하다.

이처럼 환경오염피해소송의 경우 입증책임을 지우기가 곤란한 사건임에도 불구하고 일반불법행위와 동일한 정도의 확실성 있는 증명을 요구한다면, 가해자

는 입증책임이라는 소송기술상 문제로 인하여 배상책임을 면하게 되는 반면, 피해자는 법적인 구제를 받는 길이 막힌다. 환경오염피해인 경우에는 입증의 정도를 완화하거나 경감하여야 한다는 요청이 대두됨에 따라 등장한 것이 개연성 이론이다. 환경오염으로 인한 소송과정에서 사실증명을 함에 있어서 원고(피해자)는 환경오염물질의 배출 내지 오염원의 행위와 손해발생과의 인과관계가 존재하는 상당정도의 가능성(해당오염물질의 배출이 없었더라면 그 손해는 발생하지 않았으리라는 개연성)이 있다는 입증을 함으로써 족한 것이고, 피고(가해자)는 반증으로서 인과관계가 존재하지 아니함을 증명하지 아니하는 한 그 책임을 면할 수 없는 것이다.

2.3 소음 현황 및 피해배상 구제

2.3.1 우리나라 교통소음 현황 및 교통소음 피해배상

가. 소음 및 교통소음

「소음·진동관리법」 제2조제1호는 소음의 정의를 “기계, 기구, 시설, 그 밖의 물체의 사용 또는 환경부령으로 정하는 사람의 활동으로 인하여 발생하는 강한 소리”라고 규정하고 있다. 소음은 일정한 수준을 넘으면 신체적 고통과 정신적 불쾌감을 초래할 뿐만 아니라, 그 특성상 광범위한 지역에서 무차별적으로 사람과 동물에 대하여 영향을 미치므로 오늘날 대표적인 환경침해의 한 유형으로 분류되고 있다.

이러한 소음과 관련하여 우리나라의 법률은 그 규제기준을 자세히 정하고 있는 바, 「환경정책기본법 시행령」 제2조 [별표1]은 환경기준[표 2-1]으로서 소음의 지역별, 시간대 기준을 정하고 있으며, 또한 「소음·진동관리법」은 교통소

음·진동, 공장소음·진동, 사업장 및 공사장에서 발생하는 생활소음·진동, 항공기 소음 등에 대하여 규제하고 있고 그 자세한 기준은 같은 법 제26조, 같은 법 시행규칙 제25조 [별표12]에 규정하고 있다[표 2-2]. 소음과 관련된 이러한 법률들의 규제 기준은 공법적 규제의 범주에 속한다.

한편 위와 같은 소음에 대한 각종 공법적 규제의 법적 효력에 대하여 살펴보면, 위 「환경정책기본법」의 소음기준은 국가기관 내부의 행정목표 내지 지침으로서 법적 구속력을 갖지 않으며 위반시에도 처벌되지 아니한다. 그러나 「소음·진동관리법」의 소음기준은 일반인(사업자 또는 경영자 등)에 대하여 법적 구속력을 가지고 위반시 처벌대상이 된다는 점이 차이가 있다.

[표 2-1 소음환경기준]

(단위: Leq dB(A))

지역 구분	적용대상지역	기 준	
		낮 (06 : 00-22 : 00)	밤 (22 : 00-06 : 00)
일반 지역	"가"지역	50	40
	"나"지역	55	45
	"다"지역	65	55
	"라"지역	70	65
도로변 지역	"가" 및 "나"지역	65	55
	"다"지역	70	60
	"라"지역	75	70

※ 「환경정책기본법 시행령」 제2조 [별표 1] 2.소음

비고

1. 지역구분별 적용대상지역의 구분은 다음과 같다.

가. "가"지역 : 보전관리지역과 자연환경보전지역 및 농림지역, 도시지역 중 녹지지역, 전용주거지역, 종합병원·학교·공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역

나. "나"지역 : 생산관리지역, 일반주거지역 및 준주거지역

다. "다"지역 : 계획관리지역, 준공업지역

라. "라"지역 : 일반공업지역 및 전용공업지역

[표 2-2 교통소음·진동의 관리기준]

1. 도로

대 상 지 역	구 분	한 도	
		주 간 (06:00 ~ 22:00)	야 간 (22:00 ~ 06:00)
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설·영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역	소 음 (LeqdB(A))	68	58
	진 동 (dB(V))	65	60
상업지역, 공업지역, 농림지역, 생산관리지역 및 관리지역 중 산업·유통개발진흥지구, 미고시지역	소 음 (LeqdB(A))	73	63
	진 동 (dB(V))	70	65

※ 「소음·진동관리법시행규칙」 제25조, [별표 12] <개정 2010.6.30>

1. 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
2. 대상 지역은 교통소음·진동의 영향을 받는 지역을 말한다.

2. 철도

대 상 지 역	구 분	한 도	
		주 간 (06:00 ~ 22:00)	야 간 (22:00 ~ 06:00)
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 학교·병원·공공도서관 및 입소규모 100명 이상의 노인의료복지시설·영유아보육시설의 부지 경계선으로부터 50미터 이내 지역	소 음 (LeqdB(A))	70	60
	진 동 (dB(V))	65	60
상업지역, 공업지역, 농림지역, 생산관리지역 및 관리지역 중 산업·유통개발진흥지구, 미고시지역	소 음 (LeqdB(A))	75	65
	진 동 (dB(V))	70	65

참고

1. 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다.
2. 정거장은 적용하지 아니한다.
3. 대상 지역은 교통소음·진동의 영향을 받는 지역을 말한다.

물론 위 두 기준 모두 실제 소음과 관련하여 피해배상 등 민사 관련 법적 분쟁이 발생하였을 경우 법원의 수인한도론 판단의 중요 요소가 된다. 중앙환경분쟁조정위원회의 경우 수인한도의 기준[표 2-3]이 수치적인 기준[dB(A)]으로 명확히 구분되어 있으나, 법원 판결시에는 판결마다 종합적인 사정을 고려하여 수인한도를 판단하기 때문에 수인한도의 기준이 수치적인 기준[dB(A)]으로 명확히 설정되어 있지 아니하다.

[표 2-3 교통소음 수인한도]

소음원	평가방법	수인한도	비 고
도로	Leq, 5min	65dB(A) (야간)	도로소음중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 도시지역 또는 「소음·진동관리법」 제27조에 따라 지정된 지역에 건축된 공동주택으로서 '08.1.1. 이후에 사업계획을 승인 신청한 주택의 6층 이상 소음도는 세대안에 설치된 모든 창호를 닫은 상태에서 거실에서 측정한 소음도를 기준으로 45dB(A)를 적용
철도	Leq, 1h	65dB(A) (야간)	「소음·진동관리법」 시행규칙 제27조 별표 12 규정에 의거 철도소음 중 '94.11.21. 이후 준공된 철도에 대하여는 '10.1.1.부터 야간60dB(A)를 적용
항공기	7일 평균 WECPNL	80 WECPNL	법원판례 참고

※ 환경분쟁사건 배상액 산정기준(중앙환경분쟁조정위원회, 2011. 1.)

「소음·진동관리법」이 정한 네 가지의 소음(교통소음·공장소음·사업장 및 공사장에서 발생하는 생활소음·항공기소음) 중, 특히 교통소음과 관련하여 법적 분쟁이 많이 발생하고 있는데, 이는 급격히 이루어지고 있는 국토 개발 및 도시화와 밀접한 관련이 있다. 과밀화된 국토로 말미암아 도로 및 철도 주변에 거주하고 있는 주민들의 교통소음 피해분쟁사례가 많이 발생하고 또한, 그 분쟁사례가

점차 증가하고 있는 현실은 주목해야 할 필요가 있다. 현재 우리나라의 국토 개발추세나 교통망의 증설 현황에 비추어 볼 때 앞으로 도로 및 철도 교통소음 분쟁 사례는 더욱 증가할 것으로 예상되고 있는 점도 유의하여야 할 것이다.

나. 교통소음의 피해배상 구제

1) 교통소음 피해구제의 수단

교통소음의 피해구제 방법은 행정소송, 손실보상청구, 헌법소원 등의 공법적 구제수단 외에 사법적 구제수단으로서 손해배상청구, 환경침해 자체의 제거·예방을 구하는 유지청구가 있다.

이 가운데 교통소음 피해배상의 대부분을 차지하는 것은 손해배상책임의 형태이다. 우리 민법상 손해배상은 특별한 사정이 없는 한 금전배상이 원칙이기 때문에(민법 제394조 등) 결국 소음피해 배상은 금전적 배상의 형태가 주를 이룬다. 한편 금전적 배상의 경우 일시금 배상을 명하는 것이 대부분이나 장래에도 반복적으로 침해가 예상될 경우 일정한 기한을 정한 정기금배상을 명할 수도 있으며 이는 장래의 청구권으로 인정된다. 우리나라의 경우 일반적인 손해배상청구에 있어 배상한도액이 없으므로 이론적으로 피해자는 손해 전부를 배상받을 수 있다.

2) 손해배상청구와 유지청구

피해자는 손해배상청구를 하여 금전배상을 받는 방식 외에도 환경침해 자체의 제거·예방을 구하는 유지청구를 할 수 있다. 특정한 행위를 요구하거나(예: 방음벽 설치), 특정한 행위의 금지(예: 통행금지)를 요구하는 청구가 그 예이다.

우리 민법은 손해배상청구권(환경침해의 경우 주로 불법행위로 인한 손해배상청구권)과 유지청구권을 이원적(二元的)으로 규정하고 있어, 각기 요건과 법적 성격이 달라 주의할 필요가 있다. 즉 불법행위로 인한 손해배상청구는 민법의 채

권편에서, 유지청구권은 물권편에서 규정하고 있다. 그러므로 불법행위로 인한 손해배상청구에 있어서는 일반 불법행위의 요건인 고의·과실, 위법성, 인과관계 등이 환경침해 행위에 필요하다. 그러나 유지청구권은 그 근거가 민법상의 물권(민법 제214조, 제217조 등)인 특성으로 인하여 환경침해 행위에 고의·과실이 없더라도 위법성과 인과관계가 있으면 청구할 수 있다.

3) 교통소음 피해구제의 근거법리

위와 같은 교통소음 피해구제의 근거법리는 「민법」의 일반원리, 「환경정책기본법」, 환경 관련 각종 특별법 및 기타 특별법, 판례 등에서 도출할 수 있다. 이 중 대표적인 피해 구제 법리로 「민법」 제750조의 불법행위 손해배상, 민법 제758조 공작물책임, 「민법」 물권편의 상린관계 규정과 생활방해 이론(민법 제214, 217조), 국가배상법 제5조 제1항 소정의 영조물 하자로 인한 배상책임, 「환경정책기본법」 제31조 제1항 소정의 무과실책임을 들 수 있다.

이 중 「민법」 물권편의 상린관계 규정과 생활방해 이론(민법 제214조, 제217조)은 물권적 권리에 기한 것이다. 환경침해는 전통적으로 「민법」 물권편의 상린관계 규정과 생활방해 이론에 의해 규율되어 온 역사를 가지고 있는 바, 이와 같은 연원으로 인하여 인접 부동산의 소유권자, 이용권자 또는 이웃 거주자의 물권적 권리에 기하여 소음피해 구제가 이루어질 수도 있다.

뿐만 아니라 손해배상청구와 달리 환경침해 자체의 제거·예방을 구하는 유지청구는 주로 「민법」 물권 편의 상린관계 규정(민법 제214조, 제217조)에 의하여 규율된다.

한편 소음 피해배상은 「국가배상법」 제5조 제1항 소정의 영조물의 하자로 인한 배상책임 법리에 의해서도 규율된다.

이와 같은 민사적인 손해배상 법리 외에 「환경정책기본법」 제31조(환경오염의 피해에 대한 무과실책임)에 기하여 직접적으로 손해배상청구를 할 수 있는

가? 정책적 원칙을 선언한 조항에 그치기 때문에 환경침해를 이유로 한 사인간 손해배상청구나 피해방지청구의 근거가 될 수 없다는 견해도 존재하나, 실제적 효력이 있다고 보아 이를 긍정하는 견해가 다수설이다. 한편 대법원 판례도 긍정하는 입장이다(대법원 2001.2.9. 선고 99다55434 판결 등 참조).

4) 교통소음 피해의 유형

교통소음 피해배상과 관련하여 피해의 유형으로는 소음으로 인한 재산상 피해와 소음으로 인한 정신적 피해로 분류할 수 있다. 소음으로 인한 재산상 피해의 예로는 고객감소로 인한 영업손실, 소음발생으로 주거에 악영향을 주어 소유 부동산 가격이 하락하였다는 재산상 손실 등을 들 수 있다.

그러나 이러한 각 유형의 피해에 대하여 법적으로 배상하여야 하는지의 문제는 별개의 문제이다. 따라서 개개 청구 요건에 대한 법적 판단이 이루어진 후 배상 여부가 결정될 것인데, 위 피해 유형 중 정신적 피해(위자료)에 대하여는 별다른 논란 없이 인과관계를 인정하여 피해배상이 이루어지고 있다.

2.3.2. 일본의 교통소음 현황 및 교통소음 피해배상

가. 일본의 소음 현황

일본에서도 소음은 '원하지 않는 시끄러운 소리'라고 정의하고 있다. 소음은 작업이나 공부를 하는데 집중력을 감소시켜 능률을 떨어지게 하거나 불면증, 기억력 감퇴 및 불안감 등을 가져오게도 한다. 일반적으로 소음을 많이 접하게 되면 누구나 어느 정도의 정신적 부담, 일시적인 청력 감퇴 등 영향을 받기 때문

에 현대 생활에서 소음 공해의 피해가 매우 큰 문제점으로 나타나고 있다. 세계적으로 소음은 주로 교통시설, 산업시설, 건설현장, 에어컨 등 가전제품 등에서 발생하며, 유흥업소의 심야소음 등으로 주거환경이 침해당하고 있다. 그 중에서도 소음을 많이 일으키는 것이 자동차 등에 의한 교통소음이다.

최근 일본의 공해분쟁을 보면 2008년 공해피해접수는 86,236건으로 2007년보다 5,534건 감소(6.0% 감소)하여 전체적인 공해피해건수는 줄었다. 공해분쟁 가운데 전형적인 7가지 공해(일본 「환경기본법」 제2조 제3항) 피해건수는 59,703 건이었으며(공해피해의 69.2%), 그 가운데 대기오염 20,749건(7가지 공해피해의 34.8%), 소음 15,211건(25.5%), 악취 12,740건 등으로 대기오염과 소음에 관한 분쟁 비율이 높은 것을 알 수 있다.(일본 공해등조정위원회, '09.10) 공해를 일으키는 대기오염과 소음은 일본에서도 도로교통이다. 조사에 따르면 2008년 일본에서 소음공해가 가장 많이 발생한 곳이 교통기관, 공장, 사업장에서 발생한 소음이고, 그 다음이 건설작업 소음이지만, 그 가운데 대기오염과 소음의 주된 발생 원인이 도로교통으로 분석되고 있다.

소음 가운데 교통소음은 자동차, 기차, 비행기 등이 주요 발생원으로써 소음정도가 커서 중요한 소음발생원이 되고 있으며, 실제로 피해범위가 광범위하게 확산되고 있는 실정이다. 특히 자동차 수가 급격하게 늘어나고 도로망의 확장이 계속되고 있기 때문에 주변 주택가의 소음방지를 위한 특별한 대책이 뒤따르지 않는 한 그 피해는 점점 심해지고, 이로 인한 갈등이 계속적으로 증가할 것이라 점은 일본에서도 이론이 없다.

교통소음은 자동차 구조자체도 원인이 되지만, 주행상태(과속), 정비불량, 과다적재, 타이어(종류·형태), 도로구조 등 복합적인 원인으로 발생한다. 도로교통소음은 교통량이 같을 경우에 운행속도가 2배로 되면 소음이 약 9dB 증가되고 차의 속도가 같을 경우에는 교통량이 2배로 되면 3~5dB(A) 증가한다([표 2-4] 도로변 소음 시산치 참조). 그리고 차의 속도가 60km/h를 넘으면 타이어의 마찰소

음이 엔진계통의 소음보다 큰 것으로 조사되고 있다. 또한 도로변 아파트에서 도로교통소음은 1~2층에 비해 중고층에서 2~7dB(A) 높은 것으로 보고되고 있다.

[표 2-4 도로변 소음 시산치]

(단위 dB)

통행대수 / 시간	1	100	200	500	1,000
승용차 소음 데시벨(dB)	44	64	67	71	74
대형차 소음 데시벨(dB)	51	70	73	77	80

자료: <http://www.yachiyo-eng.co.jp/feature/fl1-1.html>

나. 일본의 교통소음 규제 기준

초기 일본의 공해관련입법은 공해의 종류마다 단편적이고 최소한의 분쟁 해결 방법을 규정하는 대증요법에 그쳤지만, 1967년 「공해대책기본법」이 제정되고 각종 환경규제법이 정비되면서 공해에 종합적으로 대응하는 법체계를 갖추게 되었다(原田尙彦, 1993).

소음공해에 관해서는 「소음규제법」(1968년 제정)에 의해 자동차소음의 허용한도가 정해져 있고, 시구정촌(기초자치단체)의 장은 자동차소음이 허용한도를 넘어 생활환경에 피해를 줄 때에는 도도부현(광역자치단체) 공안위원회에 도로교통법에 따르는 조치를 취하도록 요청할 수 있다. 이에 따라 일본에서는 도로소음과 환경영향평가 기준은 3가지의 기준이 사용되고 있는 점이 특징이 있다.

따라서 일본에서는 소음에 관한 환경기준으로 3개의 기준이 사용되고 있다.

① 환경성이 고시로 정한 소음에 관한 환경기준, ② 주민의 생활방해가 인정되어 손해배상청구가 인용되는 소음기준(최고재판소의 기준), ③ 지방자치단체가 요청하는 소음의 한도(요청한도)를 말하며, 각각의 기준이 용도에 따라 적용된다.

1) 소음에 관한 환경기준

일본은 「환경기본법」 제16조 제1항의 규정에 따라 ‘소음에 관한 환경기준’을 정하고 있으며, 도로변 지역의 구체적인 기준을 정리하면 [표 2-5]와 같다. 이 소음기준은 환경청이 만들어진 1971년 각의(국무회의)에서 결정되었지만, 이른바 ‘최고재판소 기준’이 제시되고 이를 반영하여 5dB(A)을 상향하여 현재의 소음기준을 마련하였다.

[표 2-5 도로변 지역 소음환경기준]

(단위: dB(A))

지역의 유형	도로면의 기준치	
	주간 (대화방해 정도)	야간 (수면방해 정도)
고속자동차국도, 일반국도, 지방자치단체의 자동차전용도로	70이하	65이하
주거전용지역의 왕복 2차선 이상 도로에 접한 지역	60이하	55이하
주거에 사용되는 지역의 왕복 2차선 이상 도로에 접한 지역	65이하	60이하
상당수의 주거와 상업, 공업 등의 지역	65이하	60이하

자료: 環境廳告示 (平成10(1998).9.)

2) 최고재판소 기준 (피해를 인정하는 수인한도의 초과기준)

국가 및 지방자치단체가 설치·관리하는 도로에 대한 하자를 인정하고, 건강에 직접적인 피해를 미치지 않는 범위 내에서 수인한도를 넘는 생활방해가 있다고 하여 손해배상책임을 인정하는 기준으로 「국도 43호 공해소송 최고재판소 판결 (1995.7.7)」에서 제시한 기준이 있다. 이 사건에서 최고재판소는 도로의 설치관리자(국가 및 지방자치단체)의 책임을 인정하면서, 수인한도에 관한 기준을 제시하고 있다. 최고재판소는 소음에 의한 생활방해라 함은 소음으로 인하여 수면·대화·전화통화·가족의 화목·텔레비전 및 라디오 청취 등에 대한 방해와 이러한 악순환으로 정신적 고통을 받고, 또한 배기가스 중의 부유미립자로 인하

여 세탁물에 얼룩을 비롯한 유형·무형의 피해를 받는 것이라 한다. 그 기준은 도로변과 거주지와의 거리가 20m 이내에서는 미세먼지에 의한 피해와 60dB(A) 이상의 소음 그리고 거리의 원근과 관계없이 65dB(A) 이상인 경우 수인한도를 넘는 것으로 생활방해를 인정한다.

3) 요청한도 (기준생활환경보전조치로서 요청하는 기준)

시구정촌(기초자치단체)의 장은 자동차소음이 허용한도를 넘어 생활환경에 피해를 줄 때에는 도도부현(광역자치단체) 공안위원회에 대하여 도로교통법에 따르는 조치를 취하도록 요청할 수 있는데, 동경도의 경우에 2차선 이상의 도로와 접한 주거지역에서는 주간에는 75dB(A), 야간에는 70dB(A)을 기준으로 한다.

[표 2-6 자동차 소음의 한도를 정하는 구역 등]

(단위: dB(A))

지역 구분	적용지역	차선 등	시간의 구분	
			주간 (06시~22시)	야간 (22시~06시)
a구역	제1종 저층주거전용지역	1차선	65	55
	제2종 저층주거전용지역	2차선 이상	70	65
	제1종 중고층주거전용지역 제2종 중고층주거전용지역 (AA지역 포함)	근접지역	75	70
b구역	제1종 주거지역	1차선	65	55
	제2종 주거지역, 준주거지역 용도의 지정이 없는 지역	2차선 이상 근접지역	75	70
c구역	근린상업지역, 상업지역 준공업지역, 공업지역	1차선 2차선 이상 근접지역	75	70
비고	· 차선은 1종렬로 자동차가 안전하고 원활하게 주행하기 위해 필요한 폭이 있는 차도 부분을 말한다. · 근접지역은 간선교통을 담당하는 도로에 인접한 지역을 말하며, 간선교통을 담당하는 도로는 고속자동차국도, 일반국도, 도도부현 도로 및 4차선 이상의 구시정촌 도로를 말한다. 근접하는 지역은 차선의 구분에 따라 도로변에서 거리가 2차선 이하의 차선이 있는 도로는 15m, 2차선을 넘는 차선이 있는 도로는 20m의 범위로 한다.			

※ 동경도 고시 제 518호 1972.5.1., 개정: 2000.12.15., 고시 279호

다. 소음기준과 피해구제

최근(2010.5.20) 국도 2호선 소음공해소송에서는 원고(주민)들이 주장하는 '최고재판소 기준'과 피고(국가와 히로시마市)가 주장하는 '요청한도기준'의 다툼이 있었는데, 법원은 최고재판소의 기준을 적용하여 손해배상을 인정하였다.

환경성 조사에 따르면 2008년 현재 주·야간 환경기준을 초과하고 있는 가구 수는 약 229,000호로, 일본에서 교통소음으로 인한 생활피해는 주로 국가배상법 및 민법상 불법행위책임(제709조 불법행위의 요건과 효과 등) 등에 의하여 법적 구제를 받는다.

2.3.3. 독일의 교통소음 현황 및 교통소음 피해배상

가. 독일의 소음 현황

1) 소음의 개념

소음의 개념에 대한 실정법적 정의규정을 독일의 소음규제법제에서 찾아본다면, 「연방임미시온방지법(BImSchG)」 제47b조는 환경소음을 “인간의 활동을 통해 발생하여 피해를 주거나 건강에 유해한 소리로서 교통수단, 도로·철도·항공 교통과 산업활동을 위한 지역에서 발생하는 소리를 포함하는 것”이라고 정의하고 있으며, 교통소음은 이러한 환경소음의 한 유형으로 이해되고 있다.

2) 교통소음의 유형

교통소음은 독일의 경우에 있어서도 자동차, 기차, 항공기로부터 유발되는 소음을 의미하며, 많은 사람들의 건강상 위험을 야기시키는 등 삶의 질을 현저히 저하시킨다. 그러나 계속되는 교통량의 증가로 교통소음 역시 지속적으로 증가

하고 있기 때문에 독일에서는 현대사회의 가장 큰 환경문제 중 하나로 인식하고 교통소음의 규제에 대한 노력이 계속하여 이루어지고 있다.

가) 도로소음

도로교통소음은 독일에서 소음공해의 가장 큰 원인이 되고 있다. 소음의 직접적 원인인 차량에 대한 규제가 계속하여 강화되고 있으나 지금까지 소음개선 효과의 가져오지 못하고 단지 작은 개선만 이루었다. 「연방건설법전」, 「연방원거리도로법」 등에서는 계획 확정절차에 있어 사전적으로 소음방지이익이 충분히 고려되도록 규정하고, 「연방임미시온방지법 시행령」은 도로의 신설 또는 본질적인 변경이 있는 경우의 소음한계치를 정하고 있으며, 이러한 한계치를 기준으로 인접주민의 보호를 위하여 적극적 소음방지조치와 소극적 소음방지조치를 규정하고 있으나, 현존하는 도로에 대해서는 「연방임미시온방지법 시행령」이 적용되지 않으며, 연방원거리도로의 소음개선조치 프로그램이 적용되고 있다.

나) 철도소음

독일에서 철도소음은 계속 증가해 왔다. 철도교통은 다른 교통수단에 비해 유해물질 배출의 문제에 있어 긍정적인 측면을 갖기 때문에 연방정부는 1997년부터 2015년까지 철도로 운송되는 재화를 두 배로 늘릴려고 노력하고 있고, 교통량의 증가는 철도소음의 증가를 야기시키고 있다. 철도소음의 규제에 있어서도 계획법적인 통제가 중요하며, 신설 및 본질적 변경이 있는 경우와 기존 철도의 경우가 구분되게 된다. 「연방임미시온방지법 시행령」은 철도의 신설 또는 본질적인 변경이 있는 경우의 소음한계치를 정하고 있다. 철도의 본질적인 변경이 있는 경우란 예를 들면 기존 철로를 지나가는 새로운 선로를 설치하는 행위 등이다. 소음방지조치는 적극적 형태와 소극적 형태로 나누어지는데, 현존하는 철도에 대해서는 「연방임미시온방지법 시행령」이 적용되지 않으며, 연방원거리도로의 소음개선조치 프로그램의 유추적용이 이루어지고 있다.

나. 교통소음 피해배상의 법적 근거 및 원리

1) 민법상 유지청구권의 행사

교통소음으로부터 당사자를 보호하기 위한 독일민법상 가장 직접적인 내용은 유지청구권의 행사이며, 침해가 본질적이지 않거나 주변 다른 토지의 통상적인 이용에 해당하는 경우 인용의무가 부과되며 이 청구권은 배제된다.

2) 환경법상 소음방지조치의 청구 및 손실보상청구권의 행사

교통소음에 대한 가장 직접적인 규제법률인 「연방임미시온방지법」은 유해한 환경영향의 예방을 법의 목적으로 규정하는 등 사전배려원칙의 구현을 중요한 이념으로 삼고 있으며, 교통소음으로부터 인접주민의 보호를 충실히 수행하기 위한 규정을 담고 있다. 이 법률에 의한 소음방지와 저감에 대한 규율은 단계적이고 체계적으로 규정되어 있어서 흠결없는 규율로 평가되고 있다(Nedden, 1977).

「연방임미시온방지법」은 도로와 철도의 신설과 본질적 변경이 있는 경우 소음의 수인한계치를 설정하고, 이를 기준으로 한 소음방지의무에 대해 규정하고 있다. 적극적 소음방지는 소음을 방지시키는 도로표면의 기술적 형성, 소음방지벽, 소음방지독, 터널건설, 저지역으로의 노선진행 등을 들 수 있다. 이러한 건설상의 조치가 기술적으로 불가능하거나 방지조치의 비용이 보호목적과의 관계에 비추어 비례관계가 형성되지 않을 경우 적극적 소음방지청구권은 존재하지 않게 되며, 이러한 경우 도로건설자는 당사자에게 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상을 하여야 한다. 소극적 소음방지조치에는 소음방지창과 차단장치의 설치 등이 포함된다. 연방건설법전 역시 지구상세계획을 통한 도로건설의 확정시 소음방지조치에 대한 근거규정을 두고 있다.

3) 공법상 행정쟁송의 제기, 손해배상청구권의 행사, 추상적 규범통제의 청구

가) 계획확정절차와 계획허가의 하자에 대한 행정쟁송 및 손해배상청구권, 가처분의 신청권

도로의 건설 등에 관한 계획확정절차 및 계획허가의 단계에서 행정기관의 행위에 하자가 있는 경우 당사자는 행정기관을 상대방으로 하는 행정쟁송 및 손해배상의 청구가 가능하다. 계획확정절차의 위법성 판단에 있어서는 형량명령 이론이 적용되게 된다. 그리고 도로건축계획에 대한 효과적인 사법적 권리구제와 관련하여 가구제가 고려될 수 있는데, 중대한 불이익의 방지를 위해서나 기타 중요한 근거에서 긴급히 요구되는 경우에 가명령을 발령할 수 있다.

나) 건축상세계획에 대한 추상적 규범통제

도로의 건설 등은 도로법상 계획확정절차 이외에 지방자치단체의 건축상세계획을 통해 확정될 수 있는데, 건축상세계획은 자치법규의 형식으로 결정된다. 위법한 건축계획에 대해서는 추상적 규범통제를 통해 다룰 수 있으며, 이 때 신청인은 권리침해를 받았거나 장래에 받을 것이 예견되는 모든 자연인 또는 법인 내지 모든 행정기관이다.

4) 배상책임 등의 주체

독일의 경우 교통소음으로 인한 피해는 「연방임미시온방지법」에 의한 적극적 소음방지청구와 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상청구권의 행사, 그리고 공법상 계획확정절차 및 계획허가의 하자에 대한 행정기관의 책임 등을 통해 권리구제가 이루어진다. 「연방임미시온방지법」은 도로 등의 신설과 본질적 변경이 있는 경우 건설자에게 적극적 소음방지조치와 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상청구권을 행사하도록 하고 있다. 또한 계획확정절차와 계획허가의 하자에 대해서는 행정기관에게 그 책임을 묻게 되며, 따라서 이 때의 손해배상책임의 주체는 행정주체인 연방이나 주, 지방자치단체가 되게 된다.

다. 「연방임미시온방지법」에 의한 교통소음 규제

1) 교통소음 수인한계치의 설정

「연방임미시온방지법의 이행을 위한 16번째 명령 : 교통소음에 관한 규정」은 공공도로, 철도의 건설과 본질적인 변경이 있는 경우에 적용되는 규정으로서, 교통소음의 평가기준치를 구체화하고 있다. 이 법규명령은 「연방임미시온방지법」 제43조에 근거하여 제정되어 1990년부터 시행되어져 오고 있다. 이처럼 법규명령의 형식으로 소음한계치를 규정하는 것에 대하여 연방행정법원과 연방헌법재판소는 이를 합헌으로 보았다. 인접주민의 보호에 보다 충실하고 시설과 지역의 성질에 맞는 기준의 적용을 위해 교통소음의 수인한계치를 다음과 같이 보다 구체화하여 규정하고 있다(\$2 Abs. 1 BImSchG).

이러한 수인한계치는 교통소음으로부터 인접주민을 보호하기 위한 규범적 한계치이다. 수인한계치를 규정하고 있는 「교통소음에 관한 규정」 제2조는 [표 2-7]에서 나타나는 바와 같이 제1항제1호에서는 지역의 종류와 관계없이 특정 시설물에 대해 규율하고 있고, 동항 제2호부터 제4호에서는 지역의 종류에 따라 한계치를 규정하고 있다.

[표 2-7 교통소음 수인한계치]

대상시설 및 지역	한도(dB(A))	
	주간(06:00-22:00)	야간(22:00-06:00)
병원, 학교, 요양원, 양로원	57	47
일반주거지역과 소규모 택지지역	59	49
도심지역, 촌락지역, 혼합지역	64	54
상업지역	69	59

또한 「연방임미시온방지법」 제48조에 의해 제정된 일반적인 행정규칙으로서 「소음방지를 위한 기술적 지침」이 있다. 이 규칙에서 정하고 있는 소음기준은 [표 2-8]과 같다.

[표 2-8 소음방지를 위한 기술적 지침상의 소음기준]

대상시설 및 지역	한도(dB(A))	
	주간(06:00-22:00)	야간(22:00-06:00)
공업지역	70	70
상업지역	65	50
도심지역, 촌락지역, 혼합지역	65	45
일반주거지역, 소규모 택지지역	55	40
순수주거지역	50	35
휴양지, 병원, 사회복지시설	45	35

2) 소음방지조치

가) 적극적 소음방지조치

「연방임미시온방지법」 제41조는 적극적 소음방지조치에 대한 규정을 두고 있는데, 이에는 소음방지벽이나 소음울타리, 노면의 포장, 터널건설, 저지역로의 노선 진행, 노선변경 등이 해당된다. 이 규정은 일반적으로 강행규정으로 파악되고 있으며 이 법률의 목적규정으로부터 인접주민의 보호기능이 도출될 수 있으므로, 인접주민은 동법 제41조제1항을 근거로 적극적인 소음방지조치를 청구할 수 있다. 그러나 이러한 소음방지조치에 필요한 비용이 보호목적과 비례관계가 성립하지 않는 경우) 적극적 소음방지조치에 대한 청구권은 인정되지 않는다(§41 Abs. 2 BImSchG).

나) 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상청구권

이러한 적극적 소음방지조치가 기술적으로 불가능하거나 비용의 문제가 있는 경우 당사자는 도로건설자에 대하여 소극적 소음방지조치를 위한 손실보상을 청구할 수 있다(§42 Abs. 1 BImSchG). 소극적 소음방지조치는 주로 소음방지창의 설치를 의미하며, 손실보상의 정도는 소음방지조치를 위해 사실상 발생한 모든 비용을 포함한다(§42 Abs. 2 BImSchG).

다) 소음저감계획

그 밖에 「연방임미시온방지법」 제6장에서 규정하고 있는 소음저감계획이 있다. 그러나 이 소음저감계획은 환경계획의 새로운 형식으로서 행정내부에 대해서만 구속력을 가진다. 소음저감계획의 내용으로서 소음카드, 행동계획 등에 대한 규정을 두고 있는데, 이는 「환경소음에 대한 유럽연합의 지침」을 국내법화한 규정이다. 이러한 소음저감계획은 소극적 소음방지조치를 보충하는 역할을 수행하게 된다. 이 유럽연합 지침에 따라 소음저감을 위한 행동계획의 하나로서 독일의 일부지역은 이른바 ‘소음지도’를 만들어야 한다. 이는 도시나 마을에서 교통에 많이 이용되거나 중심 교통거리일 경우 소음의 정도를 측정해 지도에 표시하여 공공적으로 알려줘야 할 의무이다. 또한 소음지도에 따라 해당하는 각 주와 지방자치단체는 소음감축을 위한 세부대책을 세워야 하며 이를 실행하여야 한다.

라) 차량의 제작과 운행차량에 대한 소음규제

교통소음을 감소시키기 위하여 차량과 항공기에 대한 소음한계치가 지난 십여년 동안 계속하여 강화되어 왔으며, 현재 독일의 승용차나 화물차의 경우 이전 세대 차량들보다 훨씬 조용해졌다. 「연방임미시온방지법」 제38조 제1항은 자동차의 생산자와 운전자에 대하여 배출의 최소화에 대한 기본적 의무를 규정하고 있다. 먼저 차량은 배출한계기준치를 초과하지 않도록 제작되어야 한다. 또한 동 조항은 차량의 운행에 있어서도 회피가능한 배출을 억제하고 회피 불가능한 배출을 최소한의 정도로 제한할 의무를 부과하고 있다. 이 때의 한계기준치에 대하여 「도로교통법」 제6조제1항 제5a호와 「연방임미시온방지법」 제38조제2항은 법규명령을 통한 구체화를 허용하고 있다. 「도로교통법 시행령」 제30조 제1항은 차량의 운행시 불필요한 소음을 금지하고 있다. 특히 차량의 엔진을 불필요하게 공회전하거나 차문을 지나치게 시끄럽게 여닫는 행위를 금지하며, 타인에게 방해가 되는 폐쇄된 장소에서의 불필요한 전·후진을 금지하고 있으며, 이를 고의·과실로 위반하는 경우 범칙금을 부과하고 있다.

제3장 국내 · 외 분쟁조정제도 및 교통소음 피해 사례 분석

3.1 우리나라 환경분쟁조정제도 운영 현황 및 교통소음 피해 사례

3.1.1. 환경분쟁조정 신청사건의 조정 현황

가. 유형별 현황

1) 조정유형별 현황

중앙환경분쟁조정위원회에서 1991년부터 2010년까지 20년간 환경분쟁조정 사건을 접수한 건수는 총 2,867건이다. 이중 위원회에서 처리를 완료한 사건은 2,416건이며, 나머지 340건은 자진 철회, 111건은 처리 중에 있어 전체적으로 사건처리율은 84.3%로 비교적 높은 처리율을 보였다.

특이할만한 것은 2002년에 접수건수가 가장 높은 수치를 보인 후 2003년부터 2005년까지 3년간 낮게 나타냈는데, 이는 2003년 6월부터 1억 원 이하의 재정사건을 지방환경분쟁조정위원회에 이관하면서 일시적으로 줄어든 까닭이다.

중앙조정위원회가 지난 20년간 처리한 2,416건을 조정유형별로 살펴보면, 재정이 1,403건으로 전체의 58.1%로 가장 많은 비중을 나타냈고, 중재합의도 962건으로 39.8%라는 비교적 높은 수치를 나타냈으나, 조정은 51건, 2.1%로 매우 낮은 비중을 차지하였다.

[표 3-1 접수 및 처리현황]

(단위:건)

구분	접수			처리				자진 철회
	계	접수	전년 이월	계	재정 (裁定)	조정 (調停)	중재 합의	
2000이전	591	401	190	331	223	23	92	31
2001	184	154	30	121	68	7	46	10
2002	493	440	53	263	118	2	143	30
2003	550	350	200	292	87	-	205	81
2004	372	195	177	223	101	1	121	49
2005	266	166	100	174	100	4	70	18
2006	276	202	74	165	83	2	80	32
2007	275	196	79	172	126	3	43	13
2008	391	301	90	209	149	-	60	8
2009	416	242	174	283	230	7	46	36
2010	317	220	97	174	116	2	56	32
합계	-	2,867	-	2,416	1,403	51	962	340

※ 111건은 처리 중임

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 환경분쟁조정 20년사(2011.4.)를 참고로 수정

2) 피해원인별 현황

환경분쟁 사건을 피해원인별로 분류하면 소음·진동, 대기오염, 수질오염, 해양오염, 기타 등으로 나눌 수 있는데, 조정처리한 피해원인별로 분석하면, 총 2,416건 중 소음·진동이 2,070건으로 85.7%를 나타내 절대적인 비중을 차지하였으며, 대기오염이 155건으로 6.4%, 수질오염이 72건으로 3.0%, 해양오염이 9건으로 0.4%, 기타가 110건으로 4.6%의 비중을 각각 나타냈다.

소음·진동의 비중은 2001년 이후 줄곧 80% 내지 90%대를 기록하여 가장 높은 비중을 차지하여 왔다. 2002년과 2003년의 소음·진동 처리건수가 229건과 264건으로 다른 해에 비하여 유독 많은 것은 이 기간 중 공동주택 층간소음이 이슈화되어 평년의 2배가량 신청이 폭주하였기 때문이다.

이처럼 환경분쟁에서 생태계 파괴, 대기, 수질, 토양, 해양, 악취 등 광범위한 영역이 조정대상임에도 불구하고 소음·진동이 차지하는 비중이 지나치게 높은

것은 소음·진동이 도로·지하철공사, 재개발·재건축이 활발히 시행되는 도심지역에서 많이 발생할 뿐만아니라, 인과관계 규명이 비교적 용이하고 다른 환경피해에 비하여 직접적이며, 사람의 인체가 민감하게 반응하는 특성이 있기 때문인 것으로 보인다. 그렇더라도 다른 분야의 신청이 낮은 것은 환경피해의 인과관계 규명이 어렵고 피해금액이 상대적으로 크며, 분쟁조정법의 확정력이 미흡한 데 그 원인이 있기도 하다.

[표 3-2 피해 분쟁원인별 현황]

(단위: 건수(%))

구분	계	소음/진동	대기오염	수질오염	해양오염	기타
2000이전	340	263(77.3)	41(12.1)	28(8.2)	8(2.4)	-
2001	121	103(85.1)	11(9.1)	7(5.8)	-	-
2002	263	229(87.1)	26(9.9)	4(1.5)	-	4(1.5)
2003	292	264(90.4)	19(6.5)	8(2.8)	-	1(0.3)
2004	223	206(92.4)	8(3.6)	3(1.4)	1(0.4)	5(2.2)
2005	174	151(86.8)	11(6.3)	5(2.9)	-	7(4.0)
2006	165	150(90.9)	8(4.9)	3(1.8)	-	4(2.4)
2007	172	142(82.6)	7(4.1)	3(1.7)	-	20(11.6)
2008	209	173(82.8)	8(3.8)	3(1.4)	-	25(12.0)
2009	283	241(85.2)	13(4.6)	2(0.7)	-	27(9.5)
2010	174	148(85.1)	3(1.7)	6(3.4)	-	17(9.8)
계	2,416	2,070(85.7)	155(6.4)	72(3.0)	9(0.4)	110(4.5)

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 환경분쟁조정 20년사(2011.4.)를 참고로 수정

3) 피해내용별 현황

환경분쟁사건을 피해내용별로 분류하면, 정신적 피해, 건축물+정신적 피해, 축산물 피해, 농작물 피해, 건축물 피해, 내륙수산물 피해, 해양수산물 피해, 기타 피해 등으로 나눌 수 있다.

피해내용별로 살펴보면, 정신적 피해가 951건으로 39.4%를 차지하여 가장 많은 비중을 나타냈으며, 뒤를 이어 건축물+정신적 피해가 559건으로 23.1%, 축산

물 피해가 308건으로 12.7%, 농작물 피해가 151건으로 6.3%, 건축물 피해가 78건으로 3.2%, 내륙수산물 피해가 55건으로 2.3%, 해양수산물 피해가 11건으로 0.5%, 기타피해가 303건으로 12.5%를 각각 차지하였다.

[표 3-3 피해내용별 현황]

(단위:건)

구분	계	정신적 피해	건축물 +정신 적피해	축산물 피해	농작물 피해	건축물 피해	내륙 수산물 피해	해양 수산물 피해	기타 피해
2000이전	340	86	75	69	31	30	19	9	21
2001	121	36	33	26	8	2	5	-	11
2002	263	121	65	42	13	7	1	-	14
2003	292	149	58	18	9	12	5	-	41
2004	223	107	49	33	9	1	1	1	22
2005	174	72	40	22	10	1	4	-	25
2006	165	74	40	20	6	3	2	-	20
2007	172	45	54	17	18	3	1	-	34
2008	209	71	57	19	18	4	5	-	35
2009	283	127	55	20	16	9	4	1	51
2010	174	63	33	22	13	6	8	-	29
계	2,416	951	559	308	151	78	55	11	303

※ 기타는 영업손실, 지하수오염, 방음시설, 이주비 요구 등임.

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 환경분쟁조정 20년사(2011.4.)를 참고로 수정

한편, 정신적 피해가 다수를 차지한 것은 국민들의 생활수준 향상에 따라 쾌적한 생활환경과 정신적 안정도 물질적 재산만큼이나 중요한 권리로 인식되는 사회적 경향을 반영한 것으로 풀이된다.

4) 발생지역별 현황

처리사건의 발생지역별 분포를 살펴보면, 전체 2,416건 중 서울, 인천·경기가 1,284건에 53%로서 전체의 절반 이상을 차지하며, 부산·경남이 314건으로 13.0%, 대구·경북이 183건으로 7.6%를 차지하였으며, 뒤를 이어 광주·전남, 대전·충남,

전북, 충북, 강원, 울산의 순이며, 제주가 10건, 0.4%로 제일 적었다.

[표 3-4 발생지역별 현황]

(단위:건)

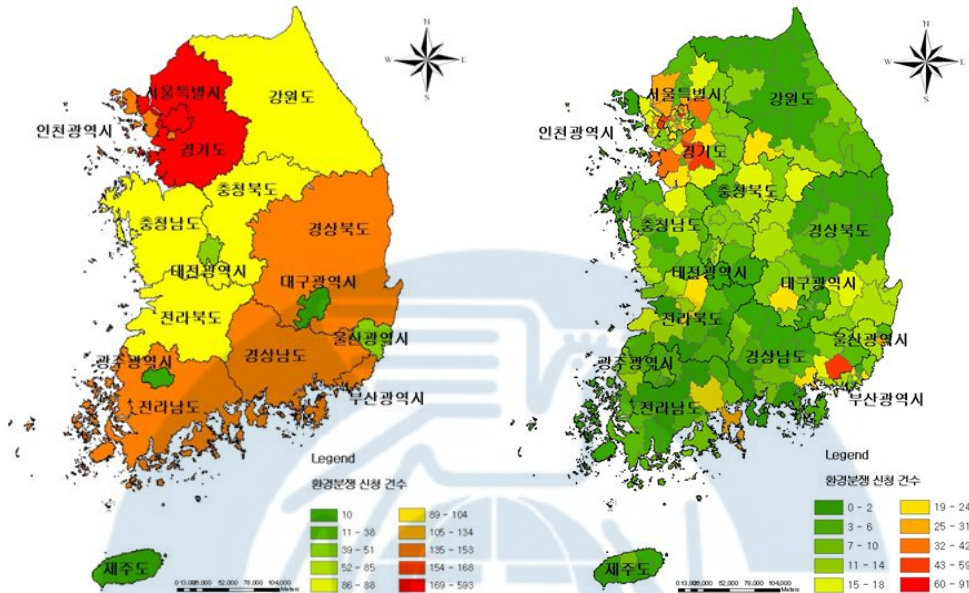
구분	계	서울	부산 경남	대구 경북	인천 경기	광주 전남	대전 충남	울산	강원	충북	전북	제주
2000 이전	340	106	21	13	108	17	32	-	13	15	14	1
2001	121	33	5	5	33	10	10	3	6	7	3	-
2002	263	57	16	16	74	14	17	21	15	18	9	1
2003	292	94	34	34	75	16	14	5	14	7	10	3
2004	223	59	32	32	63	23	9	6	4	2	7	1
2005	174	34	36	36	48	14	10	1	7	6	4	1
2006	165	34	23	23	57	9	4	3	8	4	4	-
2007	172	25	37	37	37	19	8	3	12	2	11	-
2008	209	37	49	49	59	7	13	2	8	5	8	-
2009	283	79	32	32	87	20	9	5	9	14	9	-
2010	174	35	29	29	50	11	11	2	6	8	8	3
계	2,416	593	314	183	691	160	137	51	85	88	104	10

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 환경분쟁조정 20년사(2011.4.)를 참고로 수정

또한, 처리사건의 발생지역을 기초자치단체별로 살펴보면 전체 216곳의 기초자치단체에서 환경분쟁사건이 발생하였고, 그 중 서울시 성북구가 91건으로 가장 많았고, 경기도 용인시 59건, 서울시 강서구, 경남 김해시가 52건, 경기도 부천시 48건, 경기도 남양주시가 41건, 서울시 도봉구가 39건으로 조사되었는데, 대부분 아파트 신축공사와 도로 신·증설공사 등으로 인해 분쟁이 발생된 것으로 조사되었다.

<그림3.1> 우리나라 환경분쟁 신청현황

광역자치단체 환경분쟁 신청현황 기초자치단체 환경분쟁 신청현황



나. 분쟁조정 처리 현황

1) 처리기간

전체 처리기간은 평균 5.4개월이 소요되었는데, 4개월(302건), 5개월(396건), 6개월(387건)이 300건을 넘기며 가장 비중이 높았으며, 1개월 미만이 86건으로 가장 비중이 낮았다. 3개월 단위로 다시 분석하면, 3개월 이내에 처리한 사건이 470건으로 19.5%의 비중을 나타내고, 4~6개월의 처리기간은 1,085건으로 44.9%의 비중으로 가장 높았으며, 7~9개월의 처리기간은 768건으로 31.8%의 비중을 나타냈으며, 9개월 이상의 처리기간이 걸린 93건은 3.8%의 비중을 나타냈다.

[표 3-5 처리기간별 현황]

(단위:건)

구분	처리 건수	평균 처리 기간	기간별 처리건수									
			1월 미만	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	9월 이상
2000 이전	280	11.1	6	12	40	38	49	50	23	17	16	29
2001	121	3.5	10	13	27	33	15	9	6	5	1	2
2002	263	3.1	17	39	86	69	45	7	-	-	-	-
2003	292	6.5	10	8	10	9	31	59	60	63	33	9
2004	223	7.3	14	1	5	9	14	13	32	39	66	30
2005	174	6.4	3	4	6	10	25	38	37	26	19	6
2006	165	5.6	5	5	9	20	39	34	29	14	8	2
2007	172	5.2	1	11	7	31	54	39	18	7	1	3
2008	209	5.0	9	7	24	36	55	40	24	6	3	5
2009	283	5.5	5	18	15	25	38	62	48	42	27	3
2010	174	5.6	3	6	16	14	22	29	30	31	22	1
계	2416	5.4	86	128	256	302	396	387	312	256	200	93

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 환경분쟁조정 20년사(2011.4.)를 참고로 수정

위원회의 중요한 역할이 일반 재판과정에 비하여 절차가 간편하고 비용 부담이 적을 뿐만 아니라 신속하게 사건이 처리된다는 점에서 처리기간 단축은 환경분쟁조정제도 본연의 특성을 강화하는 것일 뿐만 아니라, 국민들의 신뢰를 얻게 된다는 점에서 중요한 일이다.

조정·재정 사건의 경우 법정 처리기간이 270일이지만, 2003년에는 평균 처리기간이 195일, 2004년에는 219일, 2005년에는 192일이다가 매년 감소하여 2008년에는 150일로 가장 단축하였고 2010년에 168일으로써 법정 처리기간보다 무려 102일을 단축하여 환경피해 구제를 신속하게 처리하였다.

2) 사건의 처리형태

전체 처리사건 중 재정사건은 2,365건으로 97.9%를 차지하여 절대적인 비중을 나타냈으며, 조정사건의 비중은 51건으로 2.1%에 불과하였다. 재정사건 2,365건 중에서 재정회의를 통해 배상결정이 난 사건은 1,120건으로 47.4%로 가

장 비중이 컸으며, 기각된 사건은 269건으로 11.4%, 방음대책 등의 권고사건은 14건으로 0.6%의 비중을 나타냈다. 그리고 중재합의된 사건은 962건으로 40.7%로 배상결정에 이어 두 번째 비중을 차지하였다. 한편, 조정사건 51건 중에서는 조정성립이 된 사건은 21건으로 41.2%의 비중을 나타냈으며, 조정중단된 사건은 28건으로 54.9%, 기각된 사건이 2건으로 3.9%의 비중을 각각 나타냈다.

[표 3-6 처리형태별 현황]

(단위:건)

구분	처리 건수	재정(裁定)사건					조정(調停)사건			
		계	재정회의			중재 합의	계	조정 성립	조정 중단	기각
			배상 결정	기각	방음 대책등					
2000년 이전	340	317	182	43	-	92	23	9	12	2
2001	121	114	59	8	1	46	7	3	4	-
2002	263	261	105	12	1	143	2	1	1	-
2003	292	292	66	19	2	205	-	-	-	-
2004	223	222	80	19	2	121	1	-	1	-
2005	174	170	74	24	2	70	4	1	3	-
2006	165	163	62	20	1	80	2	-	2	-
2007	172	169	107	18	1	43	3	3	-	-
2008	209	209	127	21	1	60	-	-	-	-
2009	283	276	169	59	2	46	7	4	3	-
2010	174	172	89	26	1	56	2	-	2	-
계	2,416	2,365	1,120	269	14	962	51	21	28	2

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 환경분쟁 조정 20년사(2011.4.)를 참고로 수정

3) 승복율

처리사건 2,416건 중 승복한 사건은 2,032건으로 84.1%로 절대적인 비중을 차지하였으며, 조정중단이나 소송제기로 불복한 사건은 384건으로 15.9%를 나타냈다. 효력확정 사건 중에서 2001년 이후로 승복율이 가장 높은 해는 89.7%를 나타낸 2003년이며, 승복율이 가장 낮은 해는 74.4%를 나타낸 2001년이다. 2001년을 제외하고는 모두 85% 안팎의 높은 승복율을 나타냈는데, 이는 2000년 이전 평균 승복율인 78.8%를 훨씬 상회하는 것이어서 1990년대보다 2000년대 들어 승복율이 상당히 향상되었음을 알 수 있다.

[표 3-7 승복율 현황]

구분	조정 (調整)	효력확정			승복율 (%)	승복기간 미도래
		계	승복	불복(조정중단 또는 소송제기)		
2000이전	340	340	268	72	78.8	-
2001	121	121	90	31	74.4	-
2002	263	263	221	42	84.0	-
2003	292	292	262	30	89.7	-
2004	223	223	191	32	85.7	-
2005	174	174	140	34	80.5	-
2006	165	165	147	18	89.1	-
2007	172	172	146	26	84.9	-
2008	209	209	177	32	84.7	-
2009	283	283	245	38	86.6	-
2010	174	174	145	29	83.3	-
계	2,416	2,416	2,032	384	84.1	-

자료: 중앙환경분쟁조정위원회 홈페이지 통계 현황(2012. 4.)

3.1.2 재정사건의 소송 현황 및 소송 결과

가. 재정사건의 소송현황

1) 연도별 소송 현황

2004년부터 2010년까지 처리된 재정사건 905건 중 193건이 법원에 소송 제기 됨으로써 재정사건에 대한 소송률(불복률)이 전체 약 21%를 차지하는 것으로 나타났다. 2004년도는 재정한 사건 101건 중 30건이 불복하여 소송을 제기함으로써 가장 높은 30%의 불복율을 나타내었고, 2009년도에는 총 재정한 사건 230건 중 35건이 소송이 제기되어 가장 낮은 15%의 불복율을 나타내었다.

[표 3-8 재정사건의 연도별 소송 현황]

{단위 : 건수(%)}

구 분	재 정	소 송
합 계	905	193(21)
'10	116	28(24)
'09	230	35(15)
'08	149	32(21)
'07	126	26(21)
'06	83	13(16)
'05	100	29(29)
'04	101	30(30)

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, '11년도 국정감사대비 통계 자료(2011.8.)

2) 지역별 소송현황

지역별 재정사건의 소송 현황을 살펴보면 38건으로 경기도지역이 전체 약 20%를 차지하며 가장 많이 소송을 제기하였고 다음으로 서울·경북지역이 각각 14%인 28건씩, 부산지역이 20건으로 그 다음을 차지하였으며, 위의 4 광역시·도가 전체의 약 59%를 차지하는 것으로 나타났다.

[표 3-9 재정사건의 지역별 소송 현황]

{단위 : 건수(%)}

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기
합계	193 (100)	28 (14)	20 (10)	4 (2)	11 (6)	7 (4)	1 (1)	-	38 (20)
		강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
		8 (4)	3 (2)	11 (6)	10 (5)	10 (5)	28 (14)	14 (7)	-

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, '11년도 국정감사대비 통계 자료(2011.8.)

나. 재정사건의 소송 결과

1) 년도별 소송결과

소제기된 193건 중에서 법원에서 판단이 이루어진 138건을 분석하면, 중앙환경분쟁조정위원회의 결정이 인용된 경우가 101건으로 중앙조정위원회의 재정결정에 대한 법원 인용률이 73%, 위원회의 결정과 반대로 인용되지 않은 사건이 37건으로 27%를 차지하며, 나머지 55건은 소송을 취하(16건) 하였거나 진행중(39건)인 것으로 나타났다.

[표 3-10 년도별 재정사건의 소송 결과]

{단위 : 건수(%)}

구 분	소 송	소 송 결 과			
		인용	불인용	진행중	기타 (소취하 등)
합 계	193	101	37	39	16
'10	28	3	3	20	2
'09	35	17	2	14	2
'08	32	17	9	4	2
'07	26	19	5	1	1
'06	13	7	2	-	4
'05	29	20	6	-	3
'04	30	18	10	-	2

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, '11년도 국정감사대비 통계 자료(2011.8.)

2) 분쟁유형별 소송현황

소제기된 193건 중 분쟁 유형이 공사장 소음인 경우가 94건(45%), 교통소음인 경우가 44건(21%)으로 전체 66%에 해당하는 분포를 보이며, 그 밖의 유형으로 일조방해 37건(18%), 층간소음 12건(6%), 대기오염 등 기타유형 10건(5%), 악취 5건(2%) 및 수질오염 6건(3%)으로 나타났다.

[표 3-11 분쟁유형별 재정사건의 소송 현황]

{단위 : 건수(%)}

구분	소송	환경피해 분쟁 유형						
		공사장 소음	교통 소음	일조 방해	충간 소음	악취	수질 오염	기타
합계	193 (100)	85 (44)	42 (22)	36 (18)	11 (6)	4 (2)	6 (3)	9 (5)

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, '11년도 국정감사대비 통계 자료(2011.8.)

3) 분쟁유형별 소송결과

공사장소음, 일조방해, 악취, 기타 유형의 피해는 법원 판결에서 높은 인용률을 나타내고 있는 반면에, 교통소음, 충간소음, 수질오염은 상대적으로 법원 판결에서 낮은 인용률을 보이고 있다.

[표 3-12 분쟁유형별 재정사건의 소송 결과]

{단위 : 건수(%)}

구분	소송	소송결과			
		인용	불인용	진행중	기타 (소취하 등)
합계	193	101(73)	37(27)	39	16
공사장	85	53(87)	8(13)	15	9
교통	42	8(29)	20(71)	10	4
일조	36	31(91)	3(9)	1	1
충간	11	2(33)	4(67)	4	1
악취	4	2(100)	-	2	-
수질	6	1(33)	2(67)	3	-
기타	9	4(100)	-	4	1

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, '11년도 국정감사대비 통계 자료(2011.8.)

[표 3-13 재판결과 중앙환경분쟁조정위원회와 다른 판결을 받은 교통소음 사례]

연 번	사건명	재 정		판 결			비고 (판결 일자)
		피해배상	방음대책	원고	피해배상	방음대책	
1~ 2	경기용인경부 고속도로차량 소음 (03-3-164,165 병합)	- 한국토지공사, ○○산업(주), (주)○○ (34,132,090원)	- 경기도, 한국 도로공사 - 한국토지공사 - ○○산업(주), (주)○○	한국도로 공사	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'05.12.6 ※ 무 변 론
3	서울중랑구 철도소음 (03-3-191)	- 시행사, 중랑구, 한국철도시설 공단 연대배 상(50%) (28,680,750원)	- 시행사, 한국 철도시설공단	신청인, 중랑구	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'05.8.25
4	경기의왕외곽 순환도로차량 소음 (03-3-300)	- 의왕시· ○ ○건설 부진정연 대(70%) (55,107,829원)	- 의왕시· ○ ○건설 90% - 한국도로공사 10%	한국도로 공사, ○○건설	- (주)○○ 건설 책임불인정	- (주)○○ 건설, 한국 도 로 공 사 책임불인정	1심: '06.9.19 2심: '07.10.23
5	강원원주고속 도로차량소음 (04-3-33)	- 기각	- 한국도로공사	한국도로 공사		- 책임 불 인정 (화해 권고 결정)	'06.5.8
6	경북구미고속 도로차량소음 (04-3-125)	- 한국도로공사 (196,484,765원)	- 한국도로공사	한국도로 공사	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'07.4.27 ※ 자백 간주
7	대구달서구 고속도로차량 소음 (04-3-180)	- 기각	- 한국도로공사, 대구광역시	한국도로 공사		- 책임 불인정	'05.11.24 ※ 무 변 론
8	부산수영구 광안대교차량 소음 (05-3-79)	- 기각	- 기각	신청인		- 과속단속 장비설치 요청	'07.12.2 5
9	서울금천구 고속도로차량 소음 (04-3-142)	- 기각	- 한국도로공사, 금천구	한국도로 공사		- 책임 불인정	'05.10.28 ※ 입 증 불충분
10	인천서구고속 도로차량소음 (05-3-142)	- 시행사, 인천 서구 (71,933,770원)		인천서구	- 책임 불인정		'08.10.9 ※ 자 백 간주, 공 시송달

11	서울노원구 철도소음 (06-3-26)	- 시행사와 시 공사연대 (70%) (41,705,400원)	- 시행사와 시 공사 70% - 한국철도시설 공단 30%	한국철도 시설공단	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'08.4.16 ※ 공시 송달, 자 백간주, 무변론
12	서울 동작구 도로 및 철도 소음 (06-3-133)	- 한국철도시설 공단, 서울시 (30%) (100,462,990원)	- 한국철도시설 공단, 서울시 (30%)	서울시, 한국철도 시설공단	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'08.12.17
13	광주서구도로 차량소음 (07-3-12)	- 시행사, 시공사 (90,552,810원)	- 시행사, 시공사	시행사, 시공사	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'09.1.9
14	경북구미도로 차량소음 (07-3-18)	- 한국토지주택 공사, 시행사, 구미시 (144,121,070원)	- 한국토지주택 공사, 시행사, 구미시	한국토지 주택공사	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'10.2.12
15	광주 광산구 도로차량소음 (07-3-117)	- 한국도로공사, 시행사 (26,458,600원)	- 한국도로공사, 시행사	한국도로 공사, 시행사	- 책임 불인정	- 책임 불인정	1심: '08.10.30 2심: '09.7.3
16	전북 익산시 철도소음 (07-3-119)	- 한국철도시설 공단, 한국철 도공사 (14,444,070원)	- 한국철도시설 공단, 한국철도공사	한국철도 시설공단	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'09.4.24
17	서울 광진구 도로차량소음 (07-3-136)	- 광진구 (32,450,950원)		광진구	- 책임 불인정		'09.12.18 ※ 공시 송달, 무 변론
18	경기 용인도로 차량소음 (09-3-3)	- 용인시, 경기 도시공사 (855,050원)	- 용인시, 경기도, 시공사	용인시, 경기도시 공사	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'10.5.4
19	서울 영등포구 철도차량소음 (08-3-202)	- 영등포구, (주) ○○종합건설 (101,419,940원)	- 영등포구, (주) ○○종합건설	영등포구	- 책임 불인정	- 책임 불인정	'10.6.25
20	인천 남구 차 량 소음 (07-3-104)	- 한국도로공사 (주)○○종합 건설, 남구청, (35,803,110원)	- 한국도로공사 (주)○○종합건설, 남구청,	한국도로 공사		- 책임 불인정	'10.6.9 ※ 자 백 간주

3.1.3 교통소음 피해 관련 주요 국내 판례

교통소음 분쟁에 대한 최근의 판결로서 사실관계와 더불어 법률관계에 대하여도 자세히 판시하고 있는 서울외곽순환도로 사건을 분석하고자 한다.

가. 서울외곽순환고속도로 사건

서울외곽순환고속도로 사건의 1,2심 판결은 비교적 최근의 판결(1심 선고일 2007.6.26., 2심 선고일 2008.5.15.)로서 교통소음과 관련된 분쟁에서 제기되는 다양한 법적 쟁점을 포괄하여 다루고 있어 자세히 참고할 가치가 있다. 이 사건은 인근의 아파트 주민의 소음피해의 정도, 방음벽 설치를 비롯한 유지청구의 인용 근거, 도로 설치 및 관리자의 책임 근거, 아파트 분양회사의 책임유무 등 교통소음 분쟁과 관련하여 제기될 수 있는 법적 쟁점들을 다루고 있다.

1) 1심 판결(서울중앙지법 2007.6.26. 선고 2004가합21140 판결)의 사실관계

[당사자 관계]

- 피고 한국도로공사 : 서울외곽순환도로(송내 IC~서운 JTC) 환경영향평가 실시(1990. 7.~1991.12.), 공사착공(1994.6.30.), 도로개통(1998.7.27.) 및 현재까지 도로 관리

- 피고 한국토지공사 : 택지개발예정지구로 예정되어 있던 ○○○○택지개발지구 3,118,912㎡에 대하여 경기도지사로부터 택지개발계획 승인을 받아 택지개발사업 시행(1997. 8.27.~1998. 7.27.), 환경영향평가 실시 및 협의 완료(1996.12.~1998. 3.), 택지조성공사 착공 및 준공(1999. 4.15.~2003. 3.31.)

- 피고 ○○○○택지개발지구 내 택지 수급한 아파트 건설사(○○건설산업,

대한주택공사, ○○산업(주), ○○주택건설(주), ○○○○○판매(주), ○○주택건설(주), (주)○○(1999.12.~2000. 2.)

- 원고 : 이 사건아파트에 입주하기 시작(2002. 4.~) 하여 현재까지 대부분 거주, 일부 다른 곳으로 이사

[이 사건 도로 및 아파트 현황]

서울외곽순환고속도로는 자동차전용도로로서 ○○시를 통과하는 구간은 높이가 약 13m의 고가교 형태로 건설되어 있다. 이 사건 아파트는 도시관리계획상 일반주거지역에 위치하고 있으며, 위 도로로부터 약 46m 이상 떨어져 있는데, 도로와 아파트 사이에는 폭 10m의 도로와 30m의 완충녹지가 있다. 한편 2001년과 2005년의 위 도로의 일일 교통량은 다음과 같다.

[표 3-14 일일교통량]

연도	구간	승용차	버스	화물차	합계
2001년	송내IC-중동IC	95,472	18,652	36,020	150,144
	중동IC-서운JCT	97,845	19,459	36,061	153,365
2005년	송내IC-중동IC	107,932	17,706	42,839	168,467
	중동IC-서운JCT	108,657	18,391	42,006	169,114

[방음벽설치 및 소음분쟁경과]

- 서울외곽순환고속도로를 건설할 당시 ○○고가교 중 일부인 4,472m의 구간에 높이 3-4m의 방음벽을 설치(한국도로공사)

- 2001.12.26. : 한국도로공사, 한국토지공사, 부천시 협약 체결

⇒ “고속도로 소음저감방안에 대한 용역은 한국토지공사 시행하고, 한국도로공사와 한국토지공사가 협의하여 사업시행자를 선정한 후 소음저감 대책을 실시한다.”

- 2002.5.~2002.8. : 위 협약 미이행에 따라 ○○고가교 잔여구간에 높이 3-4m, 길이 3,248의 방음벽 설치공사 시행(한국도로공사)
- 2002.10. : 한국도로공사 및 한국토지공사를 상대로 중앙조정위원회에 이 사건 도로에서 발생하는 소음으로 인한 배상 및 방음대책을 구하는 조정 신청
- 2003.5.13. : “피고 한국도로공사와 한국토지공사는 연대하여 위 주민들 중 일부(이 사건 원고에 포함)에게 합계 금141,342,760원을 지급하고, 도로소음이 도로변 소음환경기준 이하가 되도록 방음대책을 이행하여야 한다”는 내용의 재정결정
- 불복하여 수원지방법원 성남지원에 채무부존재확인 소송 제기(한국도로공사)

[원고들 거주지 소음현황]

[표 3-15 소음측정치(2002.1.30. ~ 2002.2.1., 2002.2.26. ~ 2002.2.27.)]

아파트	주간/ dB(A)	야간/ dB(A)
○○○○○아파트	61.6 ~ 75.7	63.0 ~ 75.5
○○○○○○아파트	64.3 ~ 74.9	60.9 ~ 72.5
○○아파트	60.4 ~ 73.9	60.5 ~ 75.1

[관련규정]

- 「환경정책기본법」 제10조 제2항, 「환경정책법 시행령」 제2조의 규정에 의한 ‘도로변지역 소음환경기준’은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제30조의 규정에 의한 주거지역 중 전용주거지역, 일반주거지역, 준주거지역에서 주간(06:00-22:00) 65dB(A), 야간(22:00-06:00) 55dB(A)

- 「소음·진동규제법」 제26조, 제27조, 「소음·진동규제법 시행규칙」 제37조에 의한 교통소음·진동 규제지역 내의 소음 한도는 주거지역에서 주간 68dB(A), 야간 58dB(A)

- 「주택법」 제21조(구 주택건설촉진법 31조), 주택건설기준 등에 관한 규정 제9조 제1항은 공동주택을 건설하는 지점의 소음도가 건설교통부장관이 환경부

장관과 협의하여 고시하는 소음측정기준에 의하여 65데시벨 이상인 경우에는 공동주택을 철도·고속도로·자동차전용도로·폭 20미터 이상인 일반도로 기타 소음발생시설(설치계획이 확정된 시설을 포함한다)로부터 수평거리 50미터 이상 떨어진 곳에 배치하거나 방음벽·수림대 등의 방음시설을 설치하여 당해 공동주택의 건설지점의 소음도가 64 데시벨 미만이 되어야 한다고 규정

2) 1심 판결의 요지

[피고 한국도로공사]

피고 한국도로공사의 손해배상책임과 유지청구에 대한 책임을 인정하였다. 그와 같은 판시에 이르게 된 법적 판단과 근거를 분석하면 다음과 같다.

① 이 사건 도로의 설치·관리상의 하자

“이 사건 도로 이용과 관련된 소음의 침해가 인근 주민인 원고들에게 사회 통념상 수인할 것이 기대되는 한도를 넘는 경우에는 피고 한국도로공사에게 이 사건 도로의 설치·관리상의 하자가 있다”고 판시하였다.

도로라는 공작물이 본래의 목적에 이용됨에 있어, 그 이용 상태 및 정도가 일정한 한도를 초과하여 제3자에게 수인한도를 넘는 피해를 입히는 경우에는 「민법」 제758조 제1항에 기하여 도로의 설치·관리상의 하자책임을 물을 수 있다는 것이다. 그리하여 한국도로공사에게 이 사건 도로의 설치·관리상의 하자책임에서 규정하고 있는 “공작물의 설치 또는 보존의 하자” 책임을 인정하였다.

② 수인한도(위법성)

수인한도의 기준을 정함에 있어서는 일반적으로 침해되는 권리나 이익의 성질과 침해의 정도뿐만 아니라, 침해행위가 갖는 공공성의 내용과 정도, 지역성, 침해행위의 개시와 그 후의 경과 및 상황, 토지이용의 선후관계, 공법적인 규제에 의하여 확보하려고 하는 환경기준, 침해를 방지 또는 경감시키거나 손해를 회

피할 방안의 유무 및 난이정도 등 여러 가지 사정을 고려하여 종합적으로, 그리고 구체적인 사정에 따라 개별적으로 결정하여야 한다고 판시하였다.

그리하여 이 사건에서 원고들의 거주지 소음이 주간(06:00-22:00) 65dB(A), 야간(22:00-06:00) 55dB(A)이상인 경우에는 사회생활상 통상의 수인한도를 초과한다고 보았다.

한편 판결이 위와 같이 수인한도를 넘는 소음기준치를 규정함에 있어 인용한 수치는 「환경정책기본법」 제10조 제2항, 「환경정책기본법 시행령」 제2조의 규정에 의한 ‘도로변지역 소음환경기준’을 따른 것이다.

③ 유지청구

“건물의 점유자가 인근의 소음으로 인하여 정온하고 쾌적한 일상생활을 영유할 수 있는 생활이익이 침해되고 그 침해가 사회통념상 수인한도를 넘어서는 경우에는 건물의 점유자는 그 점유권에 기하여 소음피해의 제거나 예방을 위한 유지청구를 할 수 있다”고 판시한 다음, 다만 가해행위의 공공성, 방지 및 회피가능성, 가해자 및 공작물의 이용자에게 미치는 영향 등을 고려하여 금전배상이 원칙인 손해배상청구보다 수인한도를 높여서 결정할 수 있다고 판단하였다. 그리하여 유지청구에 있어 수인한도(위법성)의 기준은 주·야간 구분 없이 65dB(A)로 보았다.

위 판결은 원고들의 유지청구를 인용하면서 피고 한국도로공사에게 이 사건 도로로부터 발생한 소음이 원고들이 거주하는 아파트를 기준으로 65dB(A) 이상이 유입되지 않도록 다음과 같은 소음방지시설을 시공하라고 주문에서 명하였다.

- 소음방지시설 : 복합방음시설(방음벽+소음저감시설)

· 길어깨부 : 높이 6m 방음벽(=방음벽 높이 5m(방호울타리 포함) + 2m(45도 각도) + 소음저감기)

· 중분대부 : 높이 3m 방음벽

· 방음벽 및 방호울타리에 흡음재 사용

· 도로에 저소음 포장

④ 도로 개설 후 택지조성

“도로의 설치·관리자인 피고 한국도로공사는 도로를 건설할 당시에 주변 지역에 소음피해가 발생하지 않도록 하여야 할 의무가 있고, 피고 한국도로공사가 이 사건 도로를 건설할 당시에 이미 ○○○○지구택지개발예정지구가 지정되어 있어 장래에 도로 주변에 주택 등이 건설될 것이라는 사정을 이미 알고 있었으며, 도로를 관리하면서 계속적으로 교통량의 증가나 도로 주변의 주택건설 등으로 인해 소음피해가 발생할 경우에는 방음시설을 추가로 설치하거나 차량의 속도를 제한하는 등의 방법으로 소음피해를 방지할 의무가 있다”고 판시하였으며, “원고들이 거주하는 아파트는 이 사건 도로로부터 최소한 46m 떨어져 있고, 중간에 폭 30m의 수림대가 조성되어 있으며, 100m이상 떨어져 있는 아파트에도 수인한도를 초과하는 소음이 발생하고 있는 점 등을 고려하여 볼 때, 원고들의 소음피해가 전적으로 피고 한국토지공사의 과실에 의한 것이라고 할 수 없어 이 사건 도로의 관리자인 피고 한국도로공사로서는 자신의 책임을 면하기 어렵다”고 판시하면서 피고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

[피고 한국토지공사]

피고 한국도로공사의 손해배상책임과 유지청구에 대한 책임을 인정하였다. 제기된 쟁점과 그에 대한 법원의 판단은 다음과 같다.

① 환경영향평가서 작성

“택지개발사업을 시행하는 자는 택지를 조성함에 있어 장차 택지에 발생할 수 있는 소음 정도를 정확히 예측하고, 이를 토대로 소음원으로부터 거리를 두거나 소음원과 사이에 소음방지시설(수림대 등)을 설치하는 방법으로 장차 택지에 주택이 건설되었을 경우 수인한도를 넘는 소음이 발생하지 않도록 할 의무가 있다”고 판시한 다음, 「피고 한국토지공사가 ○○○○지구 택지개발사업을 위한 사업 승인 과정에서 현저하게 부실한 환경영향평가서를 작성하였고, 이로 인

해 주된 소음원인 이 사건 도로로부터 발생할 소음피해를 제대로 예측하지 못하여 충분한 이격거리를 두거나 소음방지대책을 수립하지 않은 채 이 사건 아파트 부지를 공급한 것이 원고들이 입은 소음피해의 주요 원인이 되었다”는 이유로 피고 한국도로공사의 손해배상책임을 인정하였다.

② 공법적 소음규제기준 준수와 위법성

한국토지공사는 구 「주택건설촉진법」 제31조, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조 제1항의 소음기준(5층 이상의 공동주택인 경우에는 1층의 실측 소음도와 5층의 예측소음도를 합하여 평균한 소음도가 65dB(A) 미만)에 적합하도록 택지를 조성하여 공급하였으므로 책임이 없다고 주장하였으나, “구 「주택건설촉진법」 제31조, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조 제1항의 소음기준은 공법상의 규제기준을 밝힌 것으로 이러한 규제는 특별한 사정이 없는 한 소음피해방지를 위한 최소한도의 기준으로 봄이 상당하고, 구체적인 경우에 있어서는 어떠한 대지조성사업이 당시의 공법적 규제에 형식적으로 적합하다고 하더라도 현실적인 소음피해의 정도가 현저하게 커 사회통념상 수인한도를 넘은 경우에는 위법행위로 평가될 수 있다(더구나 ○○○○지구 택지개발사업은 「택지개발촉진법」에 의하여 시행되는 사업으로 위 기준이 적용되지도 않는다)”고 판시하며 위 피고의 주장을 배척하였다.

[피고 아파트 분양회사들]

법원은 피고 아파트 건설회사들의 법적 책임에 대하여 원칙적으로 긍정하였으나, “다만, (a) 정해진 사업 부지 위에 아파트건설을 하여야 하는 분양사업자들로서는 현실적인 소음원으로부터 이격거리를 두는 방법으로 외부 소음도를 수인한도 이내로 줄이는 방법에는 한계가 있을 수 밖에 없고, (b) 건설교통부장관이 2006.11.6. 공동주택 건설시 소음기준을 6층 이상인 경우 실내 소음도 45 dB(A) 이하로 하는 내용의 「주택건설기준등에 관한 규정」의 일부 개정안을 입법예고

한 점에 비추어 볼 때, 창문을 닫은 상태에서 거실을 기준으로 소음도가 45 dB(A)이상인 경우에는 수인한도를 넘는 것으로 판단할 수 있으며, (c) 아파트 분양사업자들로서는 아파트를 공급한 이후에 아파트 주변 소음환경의 변화를 예측하는 것은 현실적으로 매우 어렵다고 할 것이므로, 아파트를 공급할 당시(입주시점)를 기준으로 소음도가 위 수인한도를 넘는 경우에만 손해배상을 할 책임이 있다”고 판시하였다.

그리하여 이 사건에서는 아파트를 건설할 당시 실내 소음도가 위 수인한도를 넘었다고 단정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다는 이유로 위 피고들의 책임을 부인하였다.

[위험에의 접근(후주자: 後住者) 항변]

“원고들이 이 사건 도로가 설치된 이후에 이 사건 아파트에 입주하였다고 하더라도 원고들이 소음으로 인한 위해상태를 이용하기 위하여 이주하였다는 등의 특별히 비난할 수 없는 사유가 없는 한, 자신들이 주거지가 소음 피해지역 내에 있음을 인식하였거나 과실로 이를 인식하지 못하였다는 사정만으로 소음으로 인한 피해를 용인하였다고 볼 수 없으므로(특히 원고들은 대부분 이 사건 아파트를 분양받아 입주한 것으로 실질적으로 동, 호수에 대한 선택권이 없었다) 위와 같은 사정만으로 피고들의 책임이 면제되지 않는다”고 판시하였고, “형평의 원칙상 위와 같은 사정은 손해배상액을 산정함에 있어 고려하기로 한다”라고 판시하여 손해배상액 산정의 감액 요소로 삼았다.

[손해배상액]

피고 한국도로공사와 한국토지공사에 대하여 연대 손해배상책임을 인정하면서 위자료를 인정하였고 구체적인 손해배상의 범위(위자료 액수)는 소음의 정도, 원고들의 편익 및 원고들이 이 사건 도로 건설 후 입주한 점, 그 외 변론에 나타

난 제반 사정을 고려하여 야간소음도를 기준으로 하여 거주기간 1년당 55dB(A) 이상 60dB(A)미만인 경우 200,000원, 60dB(A)이상 65dB(A)미만인 경우 250,000원, 65dB(A)이상 70dB(A)미만인 경우 300,000원, 70dB(A)이상인 경우 350,000원으로 정하였다(다만, 거주기간이 1년 미만인 경우 전체 위자료 액수를 200,000원으로 산정).

3) 2심 판결(서울고등법원 2008.5.15. 선고 2007나75466)의 요지

전반적으로 1심에서 판시한 논리를 유지하였으나, 다음의 점에서 1심과 달리 판단하였다. 그러나 큰 틀에서는 1심과 달리 판단하지 아니하였으며(손해배상의 액수 등), 1심의 쟁점에 대한 판단을 보완하고 2심에서 추가된 쟁점에 대한 판결을 한 점을 특징으로 들 수 있다. 1심 판결과 다른 내용을 쟁점 중심으로 보면 다음과 같다.

[수인한도(위법성) 및 주택건설기준 등에 관한 규정과의 관계]

1심에서와 달리 2심은 2007.7.24. 대통령령 제20189호로 개정(2008.1.1. 시행)된 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조 제1항도 검토한 후 수인한도 기준이 되는 소음정도를 판단하였다.

그러나 결론에 있어서는 1심과 같이, 원고들의 거주지 소음이 주간 65dB(A), 야간 55dB(A)이상인 경우에는 사회생활상 통상의 수인한도를 초과한다고 보았다.

비록 현행 주택건설기준 등에 관한 규정 제9조 제1항(2008.1.1.시행)이 6층 이상의 공동주택에 대하여 실내소음도 기준(창문을 모두 닫은 상태에서 거실에서 측정된 소음도 45 dB이하)을 적용하는 것으로 개정하였으나, 공동주택에 설치되는 창호 등의 품질이나 시공상태, 그 유지정도에 따라 방음기능에 차이가 있을 수 있어 동일한 소음원으로부터 발생하는 소음에 대하여 공동주택별로 또는

공동주택 내의 세대별 측정치가 달라질 수 있을 뿐만 아니라 창호를 모두 닫은 상태에서의 밀폐된 생활이 전제되어야 하므로 정온하고 쾌적한 일상생활을 영유할 수 있는 생활이익의 유지에 오히려 역행할 수 있는 점 등에 비추어 수인한도 설정에 있어서는 위 주택건설기준 등에 관한 규정을 그대로 따르기 어렵고, 환경정책기본법에서 정한 행정기준이 비록 행정의 목표지향점이기는 하나 사법상 중요한 하나의 기준이 된다고 판시하였다.

[주변 도로소음과의 혼합]

피고 한국도로공사는 이 사건 도로와 아파트 사이에 폭 10m의 편도 2차로의 국도가 설치되어 있으므로 이 사건 아파트에서 측정한 소음도에는 이 사건 도로에서 발생한 소음 외에 위 국도에서 발생한 소음까지 포함되어 있으므로 이 사건 도로로부터 아파트까지 사회통념상 수인한도를 넘는 소음이 발생한다고 볼 수 없다고 주장하였다.

위 주장에 대하여 법원은 “위 국도를 통행하는 차량들로부터 이 사건 아파트를 기준으로 사회통념상 수인한도에 근접하거나 이를 초과하는 소음이 발생하고 있다는 특별한 사정을 인정할 만한 자료가 없는 이 사건에서, 이 사건 도로가 높이 약 13m의 고가교 상태로 건설되어 있고, 원고들의 거주지가 아파트 7층에서 21층까지의 고층에 위치하고 있는 점 및 이 사건 도로의 1일 통행량 등에 비추어 이 사건 아파트에 발생하는 소음의 주된 소음원은 이 사건 도로를 통행하는 차량으로 봄이 상당하다.”고 판시하였다.

위 판결은 분쟁의 대상이 된 도로 외에 인근의 도로로부터 유입되는 소음이 혼합되어 소음피해를 입혔다 하더라도 “그 인근의 도로가 수인한도에 근접하거나 이를 초과하는 소음을 발생 시킨다”는 입증이 없는 이상, 「환경정책기본법」의 연대책임의 취지를 고려하여 분쟁의 대상이 된 도로는 책임을 면할 수 없다는 판시를 하였는 바, 주변 도로로부터 소음이 유입되어 혼합될 경우 책임 유무를 판별하는 기준을 제시하였다는 점에서 의미가 있다고 보여 진다.

[피고 한국도로공사의 책임]

이 사건 도로의 설치·관리자인 피고 한국도로공사는 도로 건설 당시 사회 통념상 수인한도를 넘는 소음피해가 발생하지 않도록 할 주의의무가 있음은 물론, 도로 건설 후에도 이를 관리하면서 계속적으로 교통량의 증가나 도로 주변 등의 주택건설 등으로 인하여 사회 통념상 수인할 것이 기대되는 한도를 넘는 소음피해가 발생하지 않도록 하여야 할 주의의무가 있다고 할 것이므로, 이러한 주의의무를 다하지 아니하여 수인한도를 넘는 소음피해가 발생한 경우 손해배상책임이 있다고 판시하였다(대법원 2007.6.15. 선고 2004다37904, 37911판결, 대법원 2005.1.27. 선고 2003다49566판결 등 참조).

또한 1심과 달리 「환경정책기본법」에 대하여 직접적으로 판시하였는 바, “「환경정책기본법」 제31조 제1항 및 제3조 제1호, 제3호, 제4호에 의하면 사업장 등에서 발생하는 환경오염으로 인하여 피해가 발생하는 경우에는 당해 사업자는 귀책사유가 없더라도 그 피해를 배상하여야 하고, 위 환경오염에는 소음·진동으로 사람이 건강이나 환경에 피해를 주는 것도 포함되므로 피해자들의 손해에 대하여 사업자는 그 귀책사유가 없더라도 특별한 사정이 없는 한 이를 배상할 의무가 있으므로, 이 사건 도로 이용으로 발생한 소음 등의 침해가 인근 주민인 원고들에게 사회통념상의 수인한도를 넘는 경우 피고 한국도로공사는 원고들의 손해를 배상할 책임이 있다.”고 판시하였다.

그리하여 “이 사건 도로의 사용이나 자동차의 통행 자체가 공익적인 것으로서 이 사건 도로에서의 차량 통행으로 인한 소음이 불가피하게 발생한다 하더라도 그 소음의 정도가 사회 통념상 수인한도를 넘어 원고들에게 손해를 입힌다면 달리 볼 것이 아니다.”라고 판시하면서 공익성 주장을 배척하였다.

[피고 한국토지공사의 책임]

1심과 마찬가지로 (a) 피고 한국토지공사가 1997.8. 및 1997.11. ○○○○지구

택지개발사업 환경영향평가서 작성 시 예측한 2007년경의 이 사건 아파트 소음도, (b) 위 예측 시 적용한 2007년도 기준 이 사건 도로의 교통량 예측, (c) 위 예측 시 남양주 ○○지구 택지개발사업의 환경영향평가결과를 기초로 적용한 층별 보정치, (d) 피고 한국도로공사의 1996.12.경 작성한 서울외곽순환도로(안양-퇴계원간) 건설공사 교통영향평가서의 2004년 교통량 예측치, (e) 앞서 본 2001년도, 2005년도 이 사건 실제 도로 교통량, (f) 감정인의 감정결과에 의한 이 사건 아파트 1층과 15층간의 소음도 차이를 사실관계로서 그대로 인정하였다.

그리고 위 사실을 토대로 “피고 한국토지공사가 매우 부실한 환경영향평가를 작성함으로써 주된 소음원인 이 사건 도로에서 발생할 것으로 예상되는 교통소음도를 별다른 합리적 이유 없이 현저하게 낮게 예상한 결과, 이 사건 도로의 설치계획이 확정되어 그 건설공사가 진행 중에 있었음에도 불구하고 구 주택건설기준 등에 관한 규정 제9조 제1항에 따라 충분한 이격거리를 두거나 소음방지 대책을 수립, 설치하지 아니한 채 위 환경영향평가결과만을 기초로 주택건설용지의 위치, 면적 등이 특정된 택지개발계획을 승인받아 택지조성사업을 강행한 후 주택건설업체들에게 이 사건 아파트 부지를 공급함으로써 원고들에게 사회통념상 수인한도를 초과하는 소음피해를 입혔으므로 손해를 배상할 책임이 있다”고 판시하였다.

또한 위와 같은 피고의 책임은 피고가 환경영향평가를 거쳤거나 이 사건 도로 개통 전에 택지조성사업에 대한 사업계획승인을 받았다고 하더라도 달리 볼 것은 아니라고 판시하였다.

위 판결은 1심과 달리 환경영향평가가 부실하다고 판단한 근거를 상세히 판시하였다.

[유지명령]

2심 판결은 유지청구권의 법적 근거를 밝혔다. 즉 “건물의 소유자 또는 점유

자는 인근의 소음으로 인하여 정온하고 쾌적한 일상생활을 영위할 수 있는 생활 이익이 침해되고, 그 침해가 사회통념상 수인한도를 넘어서는 경우에는 그 소유권이나 점유권에 기하여 소음피해의 제거나 예방을 위한 유지청구를 할 수 있다”고 판시하며 법적 근거를 「민법」 제205조, 214조, 217조를 들었다.

그러나 1심 판결과 달리 소음방지대책을 구체적으로 특정하지는 아니하였는 바, 그 이유를 “밀폐형 또는 개구형의 방음터널을 설치하거나 방음벽 또는 저소음포장을 실시하는 방안 등의 구체적인 소음방지조치의 실효성 여부를 사전에 명확히 단정할 수 없을 뿐만 아니라 향후 집행단계에서 실효성이 없을 가능성도 있으므로, 이로 인하여 다른 방법에 관하여 별도의 집행권원을 얻고자 새로이 소송을 제기하여야 하는 경우를 방지하기 위한 것”이라고 설명하였다.

또한 이와 같은 내용의 유지명령에 대하여, 청구가 특정된 것이라 할 수 있고 이러한 내용이 확정된 경우 민사집행법 제261조 제1항에 따라 간접강제의 방법으로 집행할 수 있으므로 이러한 청구가 내용이 특정되지 않거나 강제집행이 불가능하여 부적법하다고 볼 수 없다고 판시하며 대법원 2007.6.15. 선고 2004다37904,37911판결 등을 근거로 제시하였다.

나. 중앙환경분쟁조정위원회 재정 결정과 채무부존재 확인 소송 판결문 비교

① 서울-안산간고속도로 소음으로 인한 방음대책 및 정신적 피해(04-3-142)

사건 개요

○ 서울시 금천구 아파트 주민 2,649명(‘97.02. 입주)이 인근의 서울-안산간고속도로 운행차량소음으로 인한 정신적 피해에 대하여 금천구청, ○○건설(주), 한국도로공사를 상대로 794,700천원의 배상과 방음벽 설치를 요구(‘05.04. 재정)

재정 요지

- 신청인들은 ○○아파트를 분양한 ○○주택조합의 조합원으로서 서부간선 도로개통('89.2.13) 및 고속도로구역 결정고시('92.12.1) 이후에 ○○아파트 건설사업을 추진('94.7.15) · 입주('97.1.27)하였으며,
- 사업추진 · 입주 당시에 고속도로 개통에 따른 소음피해 예상 등 주변 여건을 충분히 인지하고 입주하였을 뿐만 아니라,
- 건축주인 ○○주택조합에 책임을 물어야 하나, 결국은 신청인들 자신에게 책임을 묻는 것이 되므로 정신적 피해배상은 불인정
- 건축주(○○주택조합)가 방음대책 비용 70% 부담, 한국도로공사가 30% 부담
- 소음도가 주간 73dB(A), 야간 73dB(A)로서 피해인정기준[야간 65dB(A)]을 초과하고 있으므로 소음피해 방지를 위한 방음대책의 필요성이 인정된다.

판결 요지

- 한국도로공사의 채무부존재확인 ⇒ 책임 없음
 - ※ 서울남부지방법원 2005가합8263('05.10.28.)
- 입증불충분(야간소음도를 줄일 책임이 원고에게 있다는 점에 대한 아무런 입증, 주장을 하지 아니함)
- ② 인천 서구 신공항고속도로 소음으로 인한 방음대책 및 정신적 피해(05-3-142)

사건 개요

- 인천시 서구 아파트 주민 976명('03.09. 입주)이 인근의 신공항고속도로 운행차량 소음 · 진동 · 먼지로 인한 정신적 피해에 대하여 서구청, ○○건설, 신공항 하이웨이(주)를 상대로 424,000천원의 배상과 방음대책을 요구('06.07. 재정)

재정 요지

- 서구청과 시공사는 부진정연대하여 피해배상(30% 감액, 233명, 71,933,770원)
- 철도방음벽이 보강('06.04.)되기 이전에 신청인들 아파트의 소음도는 일부 세대에서 주간 최대 70dB(A), 야간 최대 65dB(A)로 나타나, 야간소음도가

65dB(A)이상인 아파트에 거주하는 233명에게 토지이용의 선후관계, 유사사건의 피해배상사례 등을 고려하여 배상금액에서 30%를 감액한다.

- 철도변 방음벽이 보강된 후 신청인들 아파트의 소음도는 야간 최고 62dB(A)로서 피해인정 기준인 65dB(A) 미만으로 조사되어 소음피해 방지를 위한 방음대책의 필요성이 인정되지 아니한다.

판결 요지

- ○○건설 ⇒ 조정(24,894,158원)
 - ※ 인천지방법원 2006가합6259('08.10.9.)
- 인천광역시 서구청 ⇒ 책임 없음
 - ※ 인천지방법원 2007가합6259('08.10.9.)
 - 자백간주, 공시송달
- ③ 익산시 호남선 철도 소음으로 인한 정신적 피해 및 방음대책(07-3-119)

사건 개요

- 전북 익산시 ○○동 아파트 주민 482명이 호남선 철도운행시의 철도소음으로 인한 정신적 피해에 대하여 한국철도시설공단을 상대로 578,000천원 및 방음대책을 요구('08.4 재정)

재정 요지

- 한국철도시설공단 피해배상(105명, 피해배상 14,444,070원, 소음측정비용 700,000원)
 - 신청인중 야간소음도가 피해인정 기준인 65dB(A) 이상인 아파트에 거주하는 105명의 신청인에 한정한다. 신청인들이 호남선 철도 운행상태에서 입주한 것을 감안하여 피해배상금액에서 70%를 감액한다.
- 소음피해 방지를 위한 방음벽 보완 등 방음대책 필요성이 인정된다.

판결 요지

○ 한국철도시설공단 채무부존재확인 ⇒ 책임 없음

※ 전주지법 군산지원 2008가합1301('09.4.24)

- 소음도가 기준을 초과하더라도, 소음피해자의 생활이익이 입주 당시 철도가 개설되어 발생하고 있던 소음을 기초로 생성되기 시작하였고, 입주 당시의 소음도가 대체로 유지되거나 조금 증가할 정도라면 그것이 사회발전에 따른 자연스러운 변화라고 볼 수 있는 수준에 머무른다면 생활이익이 침해되었다고 볼 수 없거나 침해의 정도가 사회 통념상 수인한도를 넘어선다고 보기 어려움

○ 신청인 손해배상청구 ⇒ 패소

※ 전주지법 군산지원 2008가합3154('09.4.24)

3.2. 일본 재판 외 공해분쟁처리 및 교통소음 관련 피해사례

재판 외 분쟁해결제도와 관련하여 일본에서는 1967년에 제정된 「공해대책 기본법」에 따라 공해분쟁처리 제도의 근거조항이 마련되었고, 1970년 2월 「공해분쟁처리법」을 제정하여 지금까지 시행해오고 있다. 이 법은 공해에 관한 민사상 분쟁의 신속하고 적정한 해결을 도모함을 목적으로 제정되었다(제1조). 1972년 공해분쟁처리법의 일부개정에 의해 공해분쟁에 대한 법률적 판단을 하는 재정제도가 도입되었고, 「공해등조정위원회설치법」이 제정되어 중앙공해심사위원회와 토지조정위원회(1951년 설치)를 통합한 공해등조정위원회가 설치되었다. 1972년 공해등조정위원회를 설치한 당시 일본의 공해상황은 알킬수은중독에 의한 미나마타병 등 4대 공해사건과 관련한 분쟁이 각지에서 분출된 시기이며, 이 시기에 일본에서는 각종 환경규제법도 정비하여 대규모 산업형 공해는 점차 자취를 감추게 되었다.(전경운, 2004)

이러한 공해분쟁에 효율적으로 대처하기 위해 1974년에 「공해분쟁처리법」을 일부 개정하여 직권알선제도를 도입하였는데, 이는 분쟁을 방치하면 사

회적으로 중대한 영향을 야기할 사건에 대해서는 당사자로부터의 신청을 기다리지 않고 분쟁처리기관이 적극적으로 개입하는 제도이다.

3.2.1. 공해분쟁 담당기관(ADR)

「공해분쟁처리법」에 따라 공해분쟁처리기구로서 중앙에는 공해등조정위원회가 있고, 도도부현의 공해분쟁처리기관은 공해심사회와 연합심사회가 있다(동법 제3조~제23조). 공해분쟁처리방법으로서 이 법은 알선, 조정, 중재 및 재정의 방법을 행사하는데, 중재는 중앙의 공해등조정위원회와 지방의 공해심사회가 행하지만, 재정은 중앙의 공해등조정위원회에서만 행한다.

공해등조정위원회의 분쟁해결의 특징을 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

- ① 비용부담의 경감(조정신청수수료는 민사조정신청의 1/3정도, 책임재정신청의 수수료는 민사소송제기의 1/4정도, 그 밖의 참고인, 감정인 등의 비용은 국고에서 부담(한국환경법학회/한국환경정책평가연구원, 2006))
- ② 전문적 지식의 활용(30인 이내의 전문위원을 둘 수 있음)
- ③ 직권에 의한 자료수집과 조사
- ④ 행정기관이 보유하고 있는 지식이나 정보를 활용하여 공해방지대책 강구

가. 공해등조정위원회

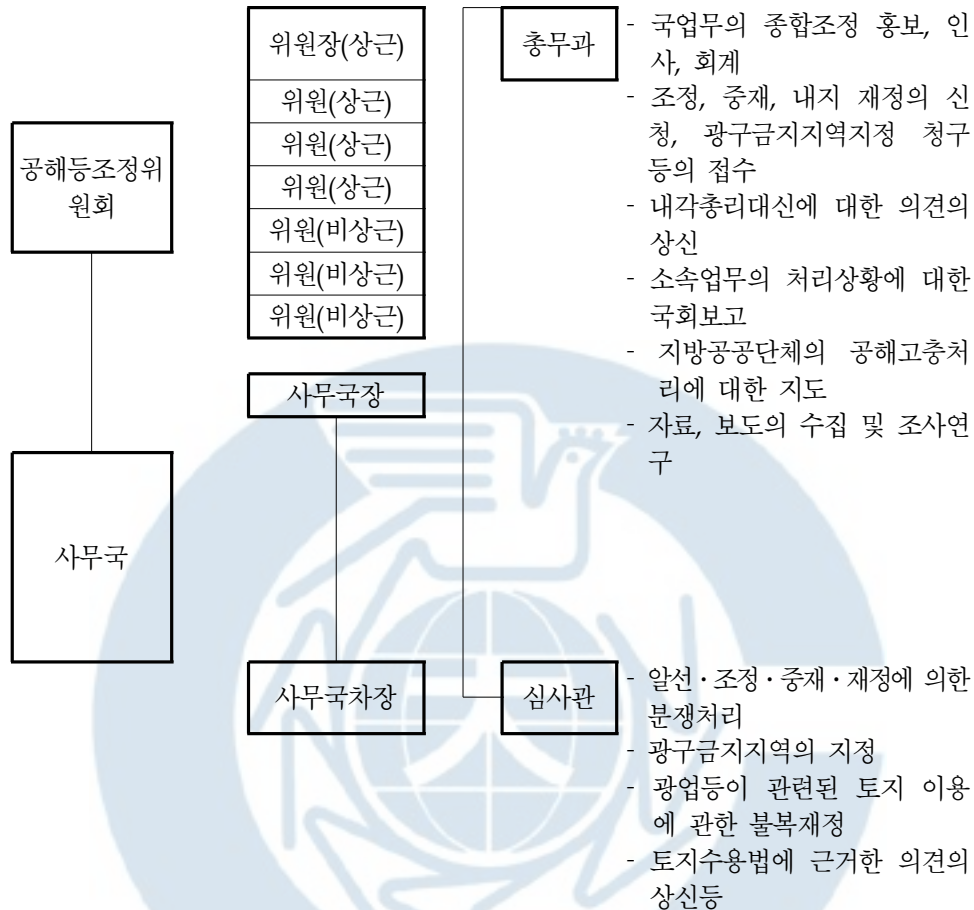
일본의 공해등조정위원회는 공해분쟁처리제도에 관하여 중립적이고 공정한 제3자 기관으로서 법률적 판단을 제시하는 재정절차 등을 마련하고 있으며, 민사소송에 준한 절차를 따르고 있다. 공해등조정위원회는 1972년 일본의 국가행정조직법 제3조 제2항에 따라 총리부의 외국으로 설치되었고, 2001년 중앙행정조직의 개편으로 총무성의 외국으로 되었다. 공해등조정위원회는 준사법적기

능을 가진 행정위원회로서 법률에 따라 그 중립성, 독립성이 확보되고 있다.

공해등조정위원회의 구성을 살펴보면, 위원회는 위원장 및 위원 6인(위원 중 3인은 비상근)으로 조직되고(법 제6조), 위원장은 국회 양원의 동의를 얻어 수상이 임명한다(법 제7조①). 위원회에는 전문적 사항을 조사토록 하기 위하여 30인 이내의 전문위원을 둘 수가 있으며, 위원회의 사무를 처리하는 사무국이 설치되어 있고(법 제19조①), 그 정원은 40명이다([그림 3-2] 참조).

공해등조정위원회는 공해분쟁의 알선, 조정, 중재, 및 재정을 통해 신속·정확한 해결을 도모함과 동시에 공업, 채석업 또는 사리채취업과 일반 공익 등과의 조정을 주된 업무로 하고 있다. 위원회의 공해분쟁에 대한 알선·조정·중재·재정업무는 공해분쟁처리법에 근거하여 공해분쟁사건 중 중대사건, 광역처리사건 및 지방자치단체간의 사건에 대하여 이루어지고 있다. 필요한 경우, 도도부현에 설치되어 있는 공해심사회의 공해분쟁사건을 원활하게 처리하기 위해 도도부현 공해심사회 등과 협조가 이루어진다. 구체적인 분쟁의 처리를 통해서 얻어지는 공해방지책의 개선에 대한 의견과 그 정책방향을 총리대신이나 관계행정기관의 장에게 제시할 수 있다. 그리고 위원회는 공해 고충을 처리하는 지방자치단체 또는 지방공공단체를 지도한다. 광업 등에 관한 토지이용의 조정업무는 광업금지구역 지정, 광업 등에 관한 행정부처에 대한 불복의 재정, 토지이용법에 근거한 사전조정의 세 가지로 구분할 수 있다. 위원회는 1950년대 제정된 광업 등에 관한 토지이용의 조정절차 등에 관계된 법률에 근거하여 광업금지구역을 지정한다. 그리고 광업법, 채석법, 자갈채취법 등에 근거한 특정처분에 불복하는 자의 신청에 의한 재정을 시행한다. 마지막으로 토지이용법에 근거한 처분에 대한 불복의 재정 등을 공해등조정위원회가 사전에 조정한다.

<그림 3-2> 일본의 공해등조정위원회의 기구와 직무



자료: 이정운(2002), 환경분쟁조정제도의 발전방안 연구 -제도 및 운영체제 중심으로-, 연세대학교 석사학위 논문

공해등조정위원회가 설치된 당초에는 공해에 의한 피해구제를 구하는 신청이 다수였지만, 점차로 보다 양호한 환경의 보전과 유지를 구하며 환경을 지키기 위한 분쟁형태로, 구제에서 조정으로 분쟁처리의 중심과제가 변화해 가고 있다는 분석이다.

[표 3-16 공해등조정위원회가 담당하는 공해분쟁사건]

처리 방법	관할
알선, 조정, 중재	○ 중대사건 - 사람의 건강피해에 관한 것으로서 그 피해가 다수인에 미치는 사건 - 광독수에 의한 농작물피해와 같이 동식물 또는 그 생육환경의 피해가 5억엔 이상인 사건 ○ 광역처리사건 - 항공기나 신칸센에 관한 사건 ○ 지방자치단체사건 - 2이상의 도도부현에 걸친 사건
재정	○ 공해에 관련된 피해에 있어서는 손해배상의 유무에 관한 사건 ○ 환경오염에 관한 피해의 인과관계 규명에 관한 사건

자료: 중앙환경분쟁조정위원회, 「환경분쟁조정교육교재 - 환경분쟁조정제도해설」(2001. 3.)을
참고로 정리

나. 도도부현 공해심사회 및 공해연합심사회

「공해분쟁조정법」은 조례로 정한 바에 따라 도도부현에 공해심사회를 둘 수 있으며, 그 관장업무, 조직 등에 대해서 규정하고 있다. 공해심사회를 두지 않는 도도부현의 지사는 매년 공해심사위원 후보자 9인 이상 15인 이내를 위촉하고, 공해심사위원 후보자 명부를 작성해 두도록 하고 있다. 공해연합심사회는 오염발생장소와 피해 장소가 서로 다른 도도부현 구역 내에 있는 경우 또는 이들 장소의 한쪽 또는 양쪽의 2개 이상의 도도부현 구역 내의 분쟁에 관하여 알선 및 조정을 행하기 위하여 도도부현은 다른 도도부현과 공동으로 매 사건에 대하여 연합심사회를 둘 수가 있다. 다만, 연합심사회를 설치할 수 없을 때는 공해등조정위원회가 이와 같은 경우의 분쟁을 관할한다. 이 두 심사회는 공해등조정위원회가 관할하는 분쟁이외의 사건에 대하여 알선, 조정, 중재를 실시하며 재정은 중앙의 공해등조정위원회만 실시한다.

[표 3-17 일본의 공해등조정위원회와 공해심사회의 조직]

구 분	공해등조정위원회	공해심사회
소속기관	총무성	도·도·부·현
위 원 수	7인(위원장 포함 4인의 상임)	9인 이상 15일 이내(비상임)
임명권자	총리대신(국회의 동의)	도도부현 지사(국회의 동의)
직무관할	○ 알선·조정·중재사건 - 중대사건(공해병으로 인한 피해) - 광역피해사건 ○ 재정사건	○ 관할구역 내 분쟁사건에 대한 알선·조정 및 중재

자료: 한국환경정책·평가연구원(2006.11.), 「환경분쟁조정 기능 강화 등 중장기 발전 방향 연구」

3.2.2. 일본 공해등조정위원회 공해분쟁 처리현황

공해방지처리제도는 원래 산업공해 분쟁의 해결을 상정한 것이었으나, 그 후 발생한 여러 가지 공해문제에 대하여 공해분쟁의 범위를 넓게 취급함으로써 국가와 지방간의 관할업무를 유연하게 할 수 있는 등 제도의 유연한 운용에 따라 여러 가지 분쟁해결을 도모하게 되었다.

공해등조정위원회의 분쟁처리현황은 <표 3-18>과 같다. 1970년부터 2009년까지의 처리내역을 살펴보면, 알선 3건, 조정 705건, 중재 1건, 책임재정 113건, 원인재정 39건, 의무이행권고 5건이 접수되었다. 1990년대 중반까지는 조정사건이 주를 이루었으나, 90년대 중반 이후에는 재정사건이 증가추세에 있다(공해등조정위원회연차보고, 2010).

[표 3-18 일본 공해등조정위원회의 분쟁처리현황 (1970~2009년)]

알선		조정		중재		재정		의무이행권고	
접수	종결	접수	종결	접수	종결	접수	종결	접수	종결
3	3	705	703	1	1	113(39)	85(24)	5	5

(주) : 재정의 ()의 수치는 원인재정을 말한다.

자료: 공해등분쟁조정위원회, 평성 21년도 공해등분쟁조정위원회 연차보고(2010.6.11).

가. 교통소음사건 처리내용

1) 큐슈 신칸센 소음피해방지 등 조정사건(平成 14(2002)年(調) 제2호 사건)

사건 개요

- 구마모토현 주민 10명이 신칸센 교각건설에 따른 피해(신청인들의 거주주택에 매우 근접하게 설치되어, 고속열차 주행으로 인한 소음, 진동, 조명으로 인한 수면방해, 일상생활의 영향, 낙하물로 인한 생명·재산에 대한 위험, 압박감, 일조방해, 전파장해, 지진에 의한 고가교의 붕괴 우려가 있고, 이에 따라 거주환경의 극단적으로 악화되어 소유주택 및 지가가 폭락)에 대하여 국가, 일본철도건설공단, 구마모토현, 미나마타시, 야츠시로시 및 큐슈여객철도(주)를 상대로 완충지대 설치와 이전보상비를 요구(2002.10.4. 신청)

사건 처리 경과

- 공해등조정위원회는 8회의 조정기일 정하여 당사자의 의견을 청취하고, 현지 조사 등의 절차를 진행
 - 당사자의 주장과 인식에 차이가 커 조정을 계속하더라도 합의에 도달할 가능성이 낮다고 판단하여 조정을 중지하고 사건 종결(2005.6.28.)

2) 도쿄도 지하철 등 소음·진동피해방지 조정사건(平成15(2003)年(調) 제1호)

사건 개요

- 도쿄도 빌딩의 구분소유자 6명이 철도가 신청인들의 빌딩 지하를 통과할 때 발생하는 소음·진동으로 인하여 불쾌감과 불안을 느껴 영업활동에도 지장을 초래 한다고 동경도 및 철도회사를 상대로 철도의 운행에서 발생하는 소음·진동을 경감할 것을 동경도지사에게 대하여 조정 신청(2001. 2.27.)

사건 처리 경과

- 동경도 공해심사회는 이 사건 신청을 접수한 후 11회의 조정기일을 개최하고, 절차를 진행하였지만, 전국적·광역적 견지에서 해결할 필요가 있다고 판단하여 당사자들의 동의를 얻어 공해등조정위원회에 사건 인계(2003. 3.10.)
- 공해등조정위원회는 사건 인계후 조정위원회를 설치하여 7 회의 조정기일을 개최함과 아울러 지하철역사의 신설공사 및 레일마모와 소음·진동과의 인과관계를 판단하는 데 있어 필요한 전문적 사항을 조사하기 위한 전문위원 1명을 선임하였고, 현지조사 및 소음·진동 측정·분석조사를 실시하는 등의 절차를 진행 및 검토한 결과, 제 8 회 조정기일에서 조정성립으로 사건 종결(2005. 6.16.)

3) 나고야시의 도로소음피해 책임재정사건 (平成16(2004)年(七) 제1호 사건)

사건 개요

- 나고야시 주민 2명이 국도 및 국도 위에 고가구조로 되어 있는 자동차 전용도로의 소음으로 인한 생활피해에 대하여 국가(대표자 국토교통대신) 및 나고야고속도로공사를 상대로 1인당 금 500만엔의 배상 요구(2004.3.18 신청)

사건 처리 경과

- 공해등조정위원회는 이 사건 신청을 접수한 후 즉시 재정위원회를 설치하고 6회의 심문기일을 개최
 - 도로소음에 관한 전문적 사항을 조사하기 위한 전문위원 1명을 선임하였고, 현지측정조사를 실시하는 등 절차를 진행한 결과, 이 사건에서 당사자간 합의에 의한 해결이 상당하다고 판단되어 2006.7.18. 제7회 심문기일에서 공해분쟁처리법 제42조의24제1항의 규정에 따라 직권으로 조정에 회부하여 재정위원회가 처리하도록 하였다(平成 18年(調) 제1호 事件).

- 제2회 조정기일에서 재정위원회가 조정안을 제시한 바, 당사자 쌍방이 이를 수락하여 조정이 성립되어 책임재정신청에 대해서는 취하한 것으로 되어 이 사건은 종결(2007.4.6.)

3.2.3. 일본 교통소음 판례

일본에서는 1960년대부터 철도소음, 1970년대부터는 시가지의 간선도로에서 소음피해가 발생하여 교통소음문제가 사회적인 문제로 대두되었다. 그 가운데 대표적인 소송이 ‘나고야 신칸센 공해소송’과 ‘국도 43호(한신고속도로) 공해소송’이다. 특히 국도 43호 소송에서 최고재판소가 처음으로 소음에 의한 생활방해 등을 인정하고 이에 대한 손해배상을 인정한 사례이다.

가. 나고야 신칸센 공해소송 (나고야 고등재판소 1985.4.12 판결)

1) 사건개요

도카이도 신칸센은 주택과 인구가 매우 조밀한 지역 중의 하나인 나고야역 부근의 나고야시 미나미구, 아츠타구, 나카가와구를 통과하는 데, 이 구간에서는 1964년 개통 직후부터 텔레비전 수신장해가 발생하였고, 운송량이 증가함에 따라 소음·진동의 피해도 증가하였다. 이에 지역의 주민들은 일본국유철도를 상대로 피해대책을 요청함과 동시에 신칸센 철로양측 100m 이내 거주하는 주민들은 (제1심 제소당시 341세대 575명) 일본국유철도를 피고로 1974년 3월 ‘나고야 신칸센 소송’을 제기하였다.

이 소송에서 원고들은 ① 인격권·환경권을 근거로 원고들의 주거에서 신칸센 주행으로 발생하는 소음·진동을 일정량(오전 7시부터 오후 9시까지는 소음 65폰(phon), 진동 매초 0.5mm. 특히 오전 6시부터 7시까지, 오후9시부터 12시까지

지는 소음 55폰, 진동 매초 0.3mm)을 넘지 않도록 중지청구를 하였다. 또한 ② 국가배상법 제2조 제1항에 의거하여 소음·진동피해에 대한 과거 위자료로써 1인당 100만엔을 청구하면서, ③ 중지청구가 이행될 때까지 장래의 위자료로써 1인당 1개월 2만엔을 청구하였다.

제1심(나고야 지방재판소 1980.9.11)은 ①의 중지청구에 대해서는 중지예 따르는 사회적 손실이 매우 크다는 이유로 기각, ②의 과거의 위자료청구에 대해서는 원고들의 청구액을 거의 그대로 인용하였지만, ③의 장래의 위자료청구에 대해서는 소의 필요성이 없다는 이유로 각하하였다. 이러한 제1심의 판결에 대하여 원고 및 피고 쌍방이 항소를 하였고, 특히 원고는 항소심에서 ①의 중지청구에 대해 청구의 수치가 달성하지 못하는 경우에는 시속 110km를 초과하지 못하도록 하는 예비적 청구를 추가하였다.

2) 판결요지

나고야 고등재판소는 큰 틀에서는 제1심의 판단을 유지하면서, ①의 중지청구에 대해서는 ‘기각’, ②의 과거의 위자료청구에 대해서는 감액하여 인용, ③의 장래의 위자료청구에 대해서는 각하하였다.

3) 사건의 경과 - 화해성립

이 판결에 대하여 당사자 쌍방은 상고를 하였지만, 일본국유철도(피고)는 소음진동대책을 노력함과 동시에 화해금 5억엔을 지급하는 것으로 1986년 3월에 소송외 화해가 성립하였다.

이 사건으로 신칸센의 소음진동 문제가 사회문제화 되었고, 「공해대책기본법」 제9조에 의거하여 신칸센 소음환경기준(1975.7.29, 환경청고시 제46호)이 고시되는 계기가 되었다. 이에 소음진동에 대한 대책이 없이는 신칸센의 건설·운영이 불가능하다는 점을 사회적으로 강하게 인식시키는 계기가 되었다(浦川道太郎, 2004).

나. 국도 43호선 공해소송 (최고재판소 1995.7.7판결)

1) 사건개요

가) 청구내용

일반국도 43호선은 오사카와 고베를 연결하는 산업도로로 1963년에 전선이 개통되었고, 그 후 같은 부지에 약 20km에 걸쳐 고가도로의 구조로 한신 고속도로 공단이 관리하는 자동차 전용도로가 설치되어 1979년 전구간이 개통되었다 (이하 '이 사건 도로'라 한다).

1976년 5월에 국도 43호선과 접하는 고베, 아시아, 니시노미야, 아마가사키 시의 주민 152명이 국도 43호선 도로 재판 원고단을 결성하였다. 원고는 이 사건 도로변에서 대체로 50m 이내에 거주하고 있거나 거주하였던 사람으로 도로를 주행하는 차량에서 발생하는 소음·진동·배기가스로 인한 신체적 정신적 피해를 입었다고 주장하면서, 이 사건 도로의 설치·관리권자인 국가와 한신고속도로 공단에 대하여 다음의 중지청구 및 손해배상을 청구하였다.

① 인격권과 환경권에 의거하여 자동차의 도로주행으로 인한 일정 기준치를 넘는 소음과 이산화질소의 발생 중지 청구

② 국가배상법 제1조 제1항 및 제2조 제1항에 의거하여 과거와 장래의 피해에 대한 손해 배상 청구

나) 제1심 (神戸(코베)지방법원소 1986.7.17)

제1심은 이 사건 중지청구는 이른바 추상적 부작위청구이고, 작위의 내용이 특정되었다고 할 수 없다는 이유로 주민의 청구는 부적법하다고 각하하였다.

손해배상청구에 대해서는 이 사건 도로의 20m 이내의 범위에서는 수인한도를 넘는 위법한 침해상태가 발생하여 이 사건 도로의 설치관리에 하자가 있음을 인정한 다음, 국가배상법 제2조에 따라 과거에 발생한 손해에 대한 위자료 청구를 일부 인용했지만, 장래에 발생할 손해배상청구에 대하여는 기각했다.

이에 대해 피고들은 항소, 원고의 일부는 항소 또는 부대항소하였다.

다) 항소심 (大阪(오사카)고등재판소 1992.2.20)

제2심은 이 사건 중지청구에 대해서는 특정되었다고 볼 수 있으므로 소는 적법하다고 판단하고, 원고의 피해는 생활방해에 그치는 반면, 이 사건 도로는 공공성이 매우 크고, 대체 할 수 있는 도로가 없는 것 등을 고려하면 중지청구는 원고의 피해는 수인한도를 초과하였다고 할 수 없다는 이유로 청구를 기각하였다.

과거에 발생한 손해배상청구에 대하여는 위자료 청구를 일부 인용하였지만 (원고들의 일부 인용 금액을 증액함), 미래에 발생할 손해배상청구에 대해서는 제1심과 마찬가지로 기각했다. 이에 대하여 원고 및 피고는 각각 상고함.

[주민의 상고이유]

이 사건 도로의 공공성을 중시하여 중지청구를 인정하지 않은 것에 대한 중지청구의 인용을 구함.

[국가 및 공단의 상고이유]

- ① 주민의 피해 회피가능성에 대하여 재판부가 고려하지 않았음.
- ② 수인한도의 판단에서 이 사건 도로의 공공성 등의 평가 시 오류가 있음.

2) 최고재판소 판결 : 원고 및 피고의 상고기각

가) 옥외소음도의 인정방법에 대하여 (공단의 상고이유)

영조물의 공용과 더불어 발생하는 소음으로 피해를 입은 다수의 주민이 손해배상을 구하는 사건에서 일상의 각각의 옥외소음도를 인정함에 있어, 해당 소음의 발생원의 성질, 음량, 음의 방향, 발생원과 거주지와의 위치관계 등 각 주민이 노출된 소음도에 영향을 주는 요인을 감안하여 근린주민을 적절하게 그룹으

로 구분하고, 그 그룹에 따라 위 소음도를 추인하는 것은 합리적인 방법으로서는 허용된다고 해석한다.

나) 소음에 의한 피해의 정도 (공단의 상고이유)

이 사건 원심에 따르면 소음 등이 거의 하루 종일 연도의 생활공간에 유입한다는 침해행위로써 그 곳에 거주하는 원고들이 소음으로 인한 수면방해, 대화, 전화통화, 가족의 화목, 텔레비전·라디오 청취 등에 대한 방해 및 이러한 악순환으로 인한 정신적 고통을 받고, 또한 이 사건 도로변에서 20m 이내에 거주하는 원고들은 배기가스 속에 있는 부유입자물질로 인한 세탁물의 오염을 비롯한 유형무형의 피해를 받은 것으로 인정하였다.

이 사건 도로의 교통량 등의 추이는 대부분 개설시의 예측과 일치하고 있기 때문에, 피고로서는 소음 등이 주변주민에게 미치는 영향을 고려하여 당초부터 이에 대한 대책을 실시하여야 하는데 대책을 강구하지 아니한 채 주민의 생활영역을 관통하는 이 사건 도로를 개설하였고, 그 후 실시된 환경정책은 거액을 들였지만 충분히 효과가 있었다고 할 수 없는 것이다. 그렇다면 이 사건 도로의 공공성 내지 공익상의 필요에 의하여 원고들이 받는 피해가 사회생활상 수인하여야 할 범위 내에 있다고는 할 수 없고, 이 사건 도로의 공용이 위법한 법익침해에 해당하므로 피고는 원고들에게 손해배상의무를 부담하여야 한다고 한 원심의 판단은 정당하며, 그 과정에서 위법은 없다.

다) 수인한도를 넘는 구별기준에 대하여 (공단의 상고이유)

신체적 피해에 이르지 않는 정도의 생활방해 피해를 중심으로 하여 다수의 피해자가 전원에게 공통하는 한도에서, 각자의 피해에 대해 일률적으로 정한 위자료라는 형태로 배상을 구하는 사안에서, 각자의 피해가 수인한도를 넘는가의 여부를 판단함에 있어서는, 침해행위의 태양 및 피해의 내용과의 관련성을 고려하여 공통의 기준을 설정하고 이를 토대로 수인한도를 넘는 피해를 받고 있는 자와 그렇지 아니한 자를 식별하는 것이 합리적이라 할 수 있다.

요컨대 원심은 수인한도를 넘는 피해를 받은 자와 그러하지 아니한 자를 식별하기 위해 주거지에서의 옥외등가소음도를 주요한 기준으로 하였고, 이 사건 도로변과 거주지와의 거리를 보조적 기준으로 한 것으로 이 기준의 설정에 불합리한 점이 있다고 할 수 없고, 위법이 없다.

라) 중지청구에 대하여 (주민들의 상고이유)

원고들의 일부가 상고한 중지청구에 대해서는 인용할 위법성이 없다고 하면서 다음과 같이 판시하였다. 즉 도로 등 시설의 주변 주민들로부터 그 공용의 중지를 구하는 경우 중지청구를 인용하여야할 위법성이 있는가의 판단에서 고려할 요소는 시설의 공용중지와 금전에 의한 배상이라는 청구내용은 서로 다르고, 위법성의 판단에서 각 요소의 중요성을 어느 정도로 고려할 것인가는 그 자체 차이가 있기 때문에 양쪽의 위법성 유무의 판단에는 차이가 생긴다 하더라도 불합리하다고 할 수 없다고 판시하였다.

다. 국도 43호 소송 판결 이후 하급심 판결(오다큐선 소음소송, 동경지방법판소 2010. 8. 31)

오다큐선의 소음문제는 공해등조정위원회가 1998년 옥외소음수준이 평균 70dB(A)을 초과하는 경우 생활 피해 인정했지만, 이러한 결정에 불복한 주민들이 1998년에 제소하였다. 원고의 일부는 2004년 ‘오다큐선 소음을 1일 평균 65dB(A)이하로 억제하고, 주민측에 4200만엔을 지급하는’ 조건으로 화해하였다.

1) 사건개요

도쿄도 세타가야구 오다큐선(小田急線) 노선 주민 등 118명이 오다큐 전철을 상대로 소음과 진동으로 생활환경을 악화시킨 것을 이유로 합계 약 7억 8400만 엔의 배상과 함께 소음제거를 요구하였다. 주민 등은 철도소음으로 대화·TV시

청·수면 방해와 이로 인한 정신적 고통에 대한 손해를 1988년 이후 1인당 월 3만엔을 지급할 것과 소음을 주간 평균 60dB(A), 야간 평균 50dB(A)로 제한할 것을 요구하였다.

2) 판결요지

가) 중지청구

소음수준은 상당한 것으로 원고의 이익이 침해되는 정도가 경미하다고는 할 수 없지만, 질병에 이환한 사실 및 신체에 대한 피해가 발생하였다는 사실은 인정되지 않는다. 이에 반하여 오다큐선의 운행은 노선 주민의 생활에 필수적인 교통수단으로 공공성이 극히 높다. 새로운 소음저감 조치를 요구하는 경우 운행에 커다란 영향을 미칠 가능성을 부정할 수 없어 노선 주민에게 미치는 영향은 매우 중대하다. 중지청구를 인정할 정도의 위법성이 있다고는 할 수 없다.

나) 손해배상청구

오다큐는 다양한 소음저감대책을 취하고 있으며, 노선 주민에게 철도소음이 미치고 있는 상황을 방치하고 있지는 않지만, 그래도 이 수준을 달성하지 않는 경우에는 위법하다는 평가를 피할 수 없다.

07~22시 65dB(A), 22~07시 60dB(A) 중 하나를 초과하는 옥외소음에 노출되는 원고들의 피해는 일반사회생활상 수인하여야 하는 한도를 넘는 것으로 인정하여, 오다큐에 의해 위법한 이익침해를 받았다고 인정하는 것이 상당하다.

이 기준을 적용하면, 45명의 원고에 대해 손해배상을 청구하는 기간의 전부 또는 일부에서 기준을 초과하는 옥외소음에 노출되었다고 인정된다.

오다큐측은 ‘소음이 어느 정도인지 인식한 다음 거주 또는 근무를 시작한 원고는 위험에 대한 접근한 것으로 배상을 청구할 수 없다’고 주장하지만, 일정 기간 거주하고 어느 정도 시간을 보내고서야 비로소 소음의 실정과 피해의 정도를 체험할 수 있다. 단시간 현황 확인으로는 알 수 없어 오다큐의 주장은 원칙적

으로 채용할 수 없다. 다만 3명에 대해서는 현주소 이전 전부터 오다큐 연선에서 살았고 소음피해 등을 인식하고 있었기 때문에 청구는 인정되지 않는다.

다) 손해배상액

배상액은 원고 1인에 대하여 1개월 당 3,000엔 상당하다. 그러나 오다큐 연선에서 근무만하고 있는 3명은 1개월 당 1800엔이 상당하다. 공해등조정위원회에 대한 책임재정신청 및 참가신청, 제소로부터 3년 전에 생긴 손해배상청구권은 시효로 소멸한다.

3.2.4. 소음피해에 관한 법원의 구제 법리 검토

가. 책임주체

1) 교통시설(도로)의 설치·관리자 : 국가, 지방자치단체 및 공단

교통도로는 공공의 영조물로써 조성된 것이다. 국가와 국가로부터 수탁된 사무를 처리하는 지방자치단체 및 공공단체는 교통시설(도로)의 설치·관리자이며, 영조물의 하자로 인해 손해가 발생하는 경우 국가배상법에 따라 연대책임을 부담한다고 해석하고 있다. 판례에서 본 바와 같이 ‘국도’인 경우 국가와 당해 지방자치단체 및 해당 도로를 실질적으로 설치·관리하는 공단이 공동피고가 되고 있음을 알 수 있다.

2) 영조물의 설치 또는 관리하자의 의미

국가배상법 제2조 제1항에서 규정한 영조물의 설치 또는 관리의 하자로 함은 영조물이 통상 가져야 하는 안전성이 결여되어있는 상태, 즉 타인에게 위해를 미칠 위험이 있는 상태를 말한다. 그리고 여기에는 영조물이 공용의 목적에 따라서 공용되는 것과 관련하여 그 이용에서 발생할 수 있는 위험도 포함한다. 영조

물의 설치·관리자에게 이러한 위험이 내재하는 영조물을 이용에 제공하고, 그 결과 주변 주민에게 사회생활상 수인하여야 할 한도를 넘는 피해가 발생하는 경우에는 원칙적으로 국가배상법 제2조 제1항의 규정에 따른 책임을 면할 수 없는 것으로 해석한다.

3) 피해의 회피가능성

회피가능성이라 함은 손해를 예측할 수 있는 것으로 가정하고(예견가능성), 그 예견할 수 있는 손해를 회피하는 의무(결과회피의무, 결과방지의무)를 게을리 했는가의 여부를 의미하고, 손해발생에 대해서 예측할 수 있더라도 손해발생을 방지하기 위한 대책을 충분히 강구하고 있는 경우 불법행위책임이 발생하지 않는다는 항변이다.

이에 최고재판소는 국가배상법 제2조 제1항은 위험책임의 법리에 따라 피해자의 구제를 목적으로 국가 또는 공공단체의 책임발생의 요건에 대하여 공공 영조물의 설치 또는 관리에 결함으로 타인에게 피해가 발생한 경우를 규정하고 있는 바, 피고가 주장하는 회피가능성이 있었는가는 이 사건 도로의 설치 또는 관리결함을 인정하는 데 적극적으로 요구되는 것은 아니라고 해석하고 있다.

나. 수인한도와 손해배상

1) 수인한도의 판단기준

최고재판소가 인정한 수인한도를 초과하는 기준은 도로변과 거주지와의 거리가 20m 이내에서는 미세먼지에 의한 피해와 60dB(A) 이상의 소음 그리고 거리의 원근과 관계없이 65dB(A) 이상인 경우 수인한도를 넘는 것으로 인정하고 있다. 이 기준은 환경기본법 제16조 제1항에 따라 규정된 '소음에 관한 환경기준'과 같다. 즉 주간 65dB(A), 야간 60dB(A) 중 하나를 초과하는 옥외소음에 노출되

는 경우 수인한도를 넘는다고 인정한다.

2) 손해배상인정

가) 과거의 침해에 대한 손해인정

위법성(영조물의 관리 및 설치의 하자)과 수인한도를 비교하여 수인한도를 초과하는 침해에 대해서는 손해배상을 인정한다.

피해의 인정방법, 수인한도의 판단기준은 ① 침해행위의 태양·정도, ② 피해이익의 내용·성질, ③ 침해행위의 공공성, ④ 발생원인 대책(감속을 포함), ⑤ 피해방지 대책, ⑥ 행정지침, ⑦ 지역적 성질, ⑧ 다른 교통소음과의 비교이다.

나) 장래 침해의 우려가 있는 손해의 불인정

일본 법원은 교통소음으로 입을 피해의 유무 및 정도는 여러 사정을 고려하면, 그 변동은 피할 수 없는 것이므로 장래의 위자료청구는 권리보호의 요건을 갖추지 못하였다는 논거로 각하하고 있다. 이러한 법원의 논리는 오사카 국제공항 소송 사건 (최고재판소 전원합의부 1981. 12. 16) 및 국도 43호 소송 최고재판소의 판결을 통하여 정착되었다고 볼 수 있다.

다. 손해배상액

일본은 소음의 태양 및 피해의 내용과 관련성을 고려한 일반적인 기준을 설정하고(수인한도), 이를 넘는 교통소음에 노출된 주민의 손해배상액을 평균 1일 100엔 정도로 인정한 다음 특별한 손해가 인정되는 경우 이를 증액하는 방법을 취하고 있다. 앞서 검토한 판례, 즉 나고야 신칸센 소송에서 인정한 손해배상액은 소음과 진동의 피해를 합산하는 방식으로 1개월에 소음93폰 이상 12,000엔 92~94폰 4,000엔, 진동 80dB(V) 이상 8,000엔 79~84dB(V) 3,000엔으로 정하였다.

또한 오다큐선 소음소송에서 동경지방법판소는 원고 1인에 대하여 1개월 당 3,000엔 상당하다고 판단하였다. 일본에서는 단순히 수인한도를 초과하는 소음에 대한 위자료는 1일당 100엔 정도로 인정하고 있다고 할 수 있다.

라. 중지청구

1) 중지청구의 관할 문제

[국도 43호 소송 제1심 판단] 원고들의 이 사건 중지청구는 도로의 공용폐지, 자동차 소음과 배기가스 규제강화, 교통규제 중 하나의 조치를 요구하는 취지라면, 그것은 모두 행정행위를 구하는 결과가 되므로 각각의 권한을 가진 행정청을 상대로 하는 행정소송을 제기해야 한다고 하면서 “각하”하였다.

이에 반하여 [국도 43호 소송 제2심 판단]은 도로의 일부 공용중지청구에 대하여 민사상 청구가 가능하다고 판단하였다. 즉 원고들이 요구하는 추상적인 부작위로서의 중지는 그 목표를 달성하는 방법으로서 행정청에 의한 도로의 공용폐지, 노선의 전부 또는 일부폐지 및 자동차 주행제한이라는 교통규제 등 공권력의 발동을 요하는 것 이외, 도로관리자에 의한 소음 등을 차단하는 물적 설비의 설치 등 사실행위도 상정하는 바, 원고들은 공권력의 발동을 구하는 것은 아니다. 말할 필요도 없이 이 사건은 관리권한의 작용을 전제로 하는 바, 그럼에도 불구하고 다르게 해석하여야 할 특단의 사유가 있다고 인정하기 어렵기 때문에 민사소송의 청구로 허용된다고 판시하였다. 요컨대 주민들은 비권력적인 도로관리권에 한정하여 다투고 있고, 이는 민사소송으로서 성립한다는 것이다.

이러한 2심 판단에 대하여 최고재판소는 명확하게 관할문제를 다투지 않았다(제2심의 견해를 인용하였다고 판단된다).

2) 중지청구의 실체적 판단 - 공공성과 수인한도의 비교형량

최고재판소는 중지청구 위법성판단과 손해배상청구의 위법성 판단과는 차이가 생기는 것은 불합리하다고 할 수 없다는 점을 명확하게 밝혔다. 이에 대해 학설은 이른바 ‘위법성단계설’을 취하고 있다고 볼 수 있는지, 아니면 ‘위법성의 판단요소의 중요성’이 다르다는 점을 취하고 있는지, 견해가 갈리고 있다.(野村豊弘, 2004)

제2심은 “피고들의 책임을 인정하기 위해서는 위법성 심사로서, 소음의 정도가 사회일원으로서 사회생활을 하는데 수인하는 것이 상당하다고 할 수 있는 한도를 초과 하는지 여부에 따라 결정된다. 한편 중지청구의 경우에는 손해배상과 달리 사회경제활동을 직접 규제하는 것이며 그 영향이 미치는 바가 큰 것이기 때문에 그 수인한도는 금전배상 보다 더욱 엄격한 정도를 요구하는 것으로 해석하는 것이 상당하다. 원고들의 피해는 생활방해에 그치는 반면, 이 사건 도로는 공공성이 매우 크고 게다가 이를 대체할 수 있는 도로가 없는 것 등을 고려하면, 중지청구와의 관계에서 원고들의 피해는 아직 사회생활상 수인하여야 한도를 넘었다고는 할 수 없으므로 원고들의 중지청구는 기각한다”고 판시하여 위법성단계설에 서있다.

이에 대하여 최고재판소는 위법성의 각 판단요소의 중요성이 청구내용에 따라 달라진다는 입장으로 이는 단순한 위법성단계설을 취하고 있다고 할 수 없으나, 최고재판소가 중지청구를 인정한 사례를 찾아 볼 수 없다는 점에서 도로의 공공성을 중요시하고 있다는 것은 명백하다.

3.3. 독일 교통소음 관련 규제 및 권리구제제도

3.3.1. 교통소음 관련 계획법적 규제

가. 「연방원거리도로법」상 도로 등의 건설에 대한 계획법적 규제

1) 도로 등의 건설을 위한 노선지정

「연방원거리도로법」은 제16조에서 도로건설사업의 첫 번째 절차로서 노선 지정과 계획의 결정에 대한 내용을 규정하고 있다. 노선지정은 도로의 본질적인 특성과 근본적인 연장방향을 확정하는 준비근본결정으로서의 성격을 갖는다.

「연방원거리도로법」 제16조 제2항에서는 노선지정에 있어 형량에 대한 내용을 규정하고 있다. 형량에 있어서는 공적·사적 이해관계가 고려되어야 하는데 시민의 건강보호의 이익, 특히 소음방지가 고려되어야 한다. 「연방공간정서법」 제2조 제2항 제6호 역시 노선지정에 있어서 소음문제를 고려할 것을 공간정서의 하나의 원칙으로 규정하고 있다.

「연방원거리도로법」에 의한 노선지정에 대해서는 동법 제16조 제2항, 환경영향평가법 제15조 제1항 제1문에 따라 환경영향평가가 실시되어야 한다. 환경영향평가의 결과는 후속하는 계획확정절차에서 고려되어야 한다.

2) 도로 등의 건설에 대한 허가

연방도로와 주도로의 건설이나 본질적 변경은 계획확정절차에 의해 확정되어야 한다. 계획의 수립과 확정에서 독일의 경우 형량명령에 따른 고려가 이루어져야 한다. 독일의 판례를 통해 발전한 형량명령이론은 계획의 수립과 확정에서 ① 형량이 행해질 것, ② 당해 결정을 위하여 중요한 의미를 갖는 모든 공적·사적 이해관계가 심사되고 확정되어 있을 것, ③ 공적·사적 이해관계의 평가에 있어서는 개개의 이해관계의 중요성이 간과되지 않을 것, ④ 대립되는 이해관계의 조정에 있어서는 개별적 이해관계들의 객관적 균형이 비례관계에서 벗어나지 않을 정도로 행해질 것을 그 내용으로 한다. 소음으로부터 개인의 권리를 보호하기 위하여 형량을 통해 고려되어야 하는 사적 이익은 「기본법」 제2조 제2항 제1문의 신체의 완전성, 제14조의 재산권 보장에 근거한 이익이 중요한 의미를 갖게 된다.

나. 「연방건설법전」에 의한 규제

1) 지구상세계획을 통한 도로건설의 확정

도로는 계획확정절차에 의해서 뿐만 아니라 「연방건설법전」에 근거한 지구상세계획을 통해서도 설치될 수 있다. 도로계획이 「연방원거리도로법」상 계획확정절차를 통해 실현될지 지구상세계획을 통해 달성될지는 지방자치단체의 결정에 달려 있다. 「연방건설법전」 제9조 제1항 제11호는 계획의 내용으로 일반적인 도로의 확정 외에도 인도, 자전거도로 등에 대해서도 구체적으로 규정할 수 있도록 하고 있다. 또한 동법 제9조 제2항에 따라 지구상세계획에서 도로의 높이가 결정될 수 있는데, 이는 도심지 통과차량에 대한 중요한 소음방지수단이 된다. 지구상세계획은 일반적인 계획확정절차와 달리 자치법규의 형식으로 결정된다.

2) 주민참여 등 행정절차

지구상세계획의 확정절차에 있어서도 절차적인 사항들이 준수되어야 하며, 이러한 절차 중 가장 중요한 내용은 이해관계인의 참여라고 할 것이다. 독일의 지방자치단체계획에 있어 주민참여의 법적 근거는 건설법전에서 찾아볼 수 있다. 건설법전에 있어 주민참여와 관련한 근원적 규정은 제1조 제6항의 형량에서 찾을 수 있다. 건설기본계획의 수립과 확정에 있어 공적·사적 이해관계의 고려와 조정을 하는 과정에서 주민은 자신의 이해관계를 주장할 수 있어야 하기 때문이다. 건설법전 제3조는 주민의 참여에 대한 규정을 두고 있다. 동조에 의한 주민참여는 2단계로 이루어지는데, 첫째는 사전적 주민참여이고 둘째는 정식 주민참여이다. 사전적 주민참여는 행정내부적 계획수립에 관련되는 것이며, 정식 주민참여는 계획의 수립결정에 적합한 정도의 계획안이 완성된 시점의 절차이다.

가) 사전적 주민참여

사전적 주민참여의 내용은 주민은 가능한 조기에 계획의 일반적인 목표와 목적, 지역의 재편성이나 개발을 위해 고려되는 본질적으로 다른 해결방법들과 계획의 예견되는 효과에 대한 공지를 받을 수 있어야 하며, 이에 대한 의견제출과 토론의 기회가 주민에게 주어져야 한다는 것이다(건설법전 제3조 제1항). 계획의 수립과 집행에 있어 대립하는 다양한 이해관계의 사전적 조정을 위해 계획과정에서의 주민참여의 강화가 필요하다는 인식이 있게 되었고, 이러한 요구가 1976년 개정을 통해 건설법전에 반영된 것이 사전적 주민참여제도이다.

그러나 이러한 사전적 주민참여절차에 관한 건설법전상의 규정은 법문의 불명확성, 그 실효성 등에 있어 문제점이 지적되고 있다. ① 일정한 요건 하에서 주민에의 공지가 배제될 수 있다는 점이다. 그러한 예외가 허용될 수 있는 요건은 지구상세계획이 수립되거나 폐지될 때 당해 지역이나 인접지역에 영향을 주지 않거나 본질적인 영향을 주지 못하는 경우 또는 공지와 토론이 이미 다른 근거로 행해진 경우이다(건설법전 제3조 제1항). ② 주민참여의 시점이 ‘가능한 조기에’라고 막연하게 규정되어 있다는 점이다. 이외에도 ‘주민’의 개념, ‘본질적으로 서로 다른 해법’ 등 불명확한 개념이 규정되어 있는 문제점이 있다. ③ 건설법전 제214조 제1항에 의해 사전적 주민참여의 흠결이 건설기본계획을 하자가 있는 것으로 만들지 않는다는 점, 즉 사전적 주민참여절차의 실효성의 문제를 들 수 있다. 이러한 여러 가지 법규정상의 문제점으로 인하여 주민참여절차의 실효성 있는 운영은 행정이 주민참여절차의 실시에 적극적인 역할을 수행하는지 여부에 많은 부분 의존되고 있는 상황이라 할 수 있다(안영진, 2008).

나) 사후적 주민참여(정식 주민참여)

연방건설법전 제3조 제2항은 건설기본계획초안과 그 이유, 지방자치단체의 평가에 따라 본질적이고 이미 존재하는 환경에 관련된 입장의 공람절차를 규정

하고 있다. 건설기본계획의 초안과 그 이유 등의 1개월간 공람되어야 하며, 사전적 주민참여절차와 달리 정식 주민참여절차의 하자는 계획의 위법성 사유가 된다(건설법전 제214조 제1항 제2호). 계획의 이유에 대한 공람은 계획에 이해관계를 가지는 주민들이 계획에 대해 이해하고 이에 대한 의견제시를 할 수 있도록 하는 데 가장 중요한 목적이 있으나, 이와 함께 다양한 이해관계의 형량이 적정히 이루어졌는지 여부를 판단할 수 있는 기준으로서 건설기본계획초안에 대한 실질적 심사기준의 역할도 수행하게 된다.(황해봉, 2005) 누구든지 건설기본계획초안의 공람기간 중 의견제출이 가능하며, 제출된 의견은 심사하여 그 처리결과를 통지해주어야 한다. 이 때 50명 이상의 주민이 본질적으로 동일한 내용의 의견을 제출한 경우 그 처리결과는 개별통지가 아닌 공람으로 대체할 수 있다.

위법한 지구상세계획에 대해서는 「행정법원법」 제47조 제1항 제1호에 의한 추상적 규범통제를 통해 다룰 수 있다. 「행정법원법」 제47조 제2항에서는 권리침해를 받았거나 장래에 받을 것이 예견되는 모든 자연인 또는 법인 내지 모든 행정기관을 신청권자로 규정하고 있다. 그리고 지구상세계획에 대한 효과적인 사법적 권리구제와 관련하여 가구제가 고려될 수 있는데, 중대한 불이익의 방지를 위해서나 기타 중요한 근거에서 긴급히 요구되는 경우에 가명령을 발령할 수 있다.

3) 형량

지구상세계획에 의한 도로의 건설계획에 있어서도 다른 계획결정에 있어서와 마찬가지로 형량이 행해져야 한다. 「연방건설법전」 제1조 제6항에 의해 사적·공적인 이익들이 상호 비교형량되어야 하는데, 특히 건강한 주거환경과 노동환경에 대한 사적 이익과 환경보호이익, 즉 소음방지의 이익이 고려되어야 한다. 이러한 형량에 있어 지방자치단체는 「연방임미시온방지법」의 소음기준 및 소음방지조치를 기준으로 삼아야 한다.

4) 적극적 소음방지조치 및 소극적 소음방지조치

지구상세계획에 있어서 「연방임미시온방지법」 제41조상의 적극적·소극적 소음방지조치는 「연방건설법전」 제9조 제1항 제24호에 의하여 행해질 수 있다. 그러나 동법은 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상청구권은 직접적으로 규정하고 있지 않다.

다. 기존 도로 등에 대한 소음의 규제

1) 소음개선프로그램

지금까지 살펴본 「연방임미시온방지법」을 통한 규제, 「도로교통법」과 「연방건설법전」을 통한 규제는 대부분의 경우 도로의 신설이나 본질적 변경이 있는 경우에 적용되게 된다. 기존의 도로 및 철로에 대해서는 법적 규율이 아닌 소음개선프로그램이 존재한다. 최근에 독일 연방정부는 고속도로와 국도변의 소음방지를 위해 장기간에 걸쳐 약 15억 유로를 투입할 계획을 가지고 있다고 발표하였다. 연방 교통부장관인 페터 람자우어(Peter Ramsauer)는 “교통소음은 사람을 병들게 할 수 있습니다. 따라서 우리는 이미 존재하고 있는 국도와 고속도로에서의 소음방지를 위해 3데시벨 정도의 소음을 더 낮추어야 합니다”라고 말했다고 한다. 람자우어 장관은 이를 위해 추가적으로 소음방지벽과 소음방지펜스를 설치할 것이라고 밝혔는데, 이를 위해 총 15억 유로의 예산이 필요하며 올해에는 약 5천만 유로를 투입할 것이라고 했다. 기존의 연방도로 소음저감 권고 기준치는 다음과 같다.

[표 3-19 연방도로 소음저감 권고기준]

대상시설 및 지역	한도(dB(A))	
	주간(06:00-22:00)	야간(22:00-06:00)
병원, 학교, 요양원, 양로원	70	60
일반주거지역과 소규모 택지지역	70	60
도심지역, 촌락지역, 혼합지역	72	62
상업지역	75	65

2) 교통제한명령을 통한 소음으로부터의 보호

도로교통법은 관할 행정기관이 인근주민을 소음으로부터 보호하기 위해 속도의 제한, 일반통행규제, 통행금지, 주차금지, 정차금지, 화물자동차의 야간통행 금지 등 일정한 교통제한을 할 수 있는 근거규정을 마련하고 있다(도로교통법 제 45조 제3항 제3호). 이러한 교통제한명령은 연방임미시온방지법 시행령상의 한계치를 기준으로 할 필요는 없으며, 인근주민이 수인할 수 없을 정도로 교통소음에 의하여 피해를 받는 경우 이를 보호할 것을 목적으로 한다. 연방교통부장관의 소음방지지침에 의하면 도로교통소음으로부터 인근주민의 보호를 위해 교통제한적 명령을 발령할 수 있는 한계치는 주간 70dB(A), 야간 60dB(A)을 초과하는 경우에 고려될 수 있다. 교통억제지역, 속도제한지역, 보행자구역의 지정 등은 그 대표적 예이다. 교통억제지역은 게마인데와의 협의에 의해 설치되며, 속도제한지역은 시속 30Km구역으로서 운전자들을 높은 속도를 허용하고 있는 간선교통도로로 유인함으로써 교통량을 감소시키는데 주안점을 두고 있다.

[표 3-20 교통소음의 규제 및 피해배상법제]

법령	내용	
기본법	소음방지의무의 근거	재산권의 보장(제14조 제1항)
		신체의 완전성(제2조 제2항)
민법	유지청구권	소유권·점유권에 기한 유지청구권(제1004조)
	소음침해의 수인의무	본질적이지 않은 침해 (제906조 제1항)
		그 지역 다른 토지의 통상적인 이용에 의한 침해(제906조 제2항), 금전손실보상청구권의 인정
연방임미시온 방지법	교통소음 수인한계치의 설정	도로·철도의 신설과 본질적 변경이 있는 경우 (시행령 제2조 제1항)
	소음방지조치	적극적 소음방지조치(제41조)
		소극적 소음방지조치에 대한 손실보상청구권(제42조)
	소음저감계획(비구속적)	소음카드의 작성(제47c조)
	차량 제작·운행의 규제	행동지침(제47d조)
		에미시온의 최소화 의무 (제38조 제1항)
연방원거리 도로법	도로노선의 지정	계획의 형량시 소음방지이익 고려 (제16조 제2항)
		환경영향평가의 실시 (제16조 제2항)
	계획확정절차에 의한 허가	형량시 소음방지의 이익 고려 (제17조)
연방건설법전	지구상세계획에 의한 도로건설	형량시 소음방지의 이익 고려 (제1조 제6항 제1호, 제7호)
		소음방지조치 (제9조 제1항 제24호)
도로교통법	교통제한명령	교통억제지역, 속도제한구역, 보행자구역(제45조 제1b항)

3.3.2. 교통소음에 대한 권리구제제도

가. 독일의 분쟁조정제도

독일에서의 조정 개념은 미국의 ADR로부터 유래된 것으로서 아직도 이에 대한 개념정의가 명확하지 않은 상태이고, 대체로는 미국이나 우리나라에서와 유사하게, 재판외의 분쟁해결수단으로서 분쟁에 대한 결정권한이 없는 중립적인 제3자가 협상 등의 방식을 통하여 대립하는 분쟁당사자들간의 이해관계의 조정을 돕는 것으로 이해되고 있다.(김남철, 2004) 이러한 조정은 가치의 평가를 통하여 승패가 나뉘게 되는 정식재판과는 달리, 협상을 통하여 경우에 따라서는 대립하는 당사자가 모두 승자가 되는 이른바 최적화가능성을 제공할 수 있다는 점에서 의의가 있다고 평가되고 있다. 즉, 실정법률과 정식소송제도가 발달한 독일에서도 최근 대체적 관리방법에 대한 중요성이 인식되면서 다양한 ADR제도가 활용되고 있다. 이에는 강제조정절차(예: 「종업원의 발명에 관한 법률에 따른 특허청의 조정위원회, 「자동차 강제보험에 관한 법률」에 따른 보상기금의 조정위원회 등)와 임의적인 조정절차(예: 독일 상공업회의조정위원회, 주 의사협회에 의한 의료분쟁사건을 위한 조정위원회, 전자데이터 프로세싱 조정위원회 등)가 있다.(한귀현, 2004)

본 연구의 대상인 교통소음에 관한 문제는 공법상 조정에 해당하는 사전적 행정절차를 통한 조정이 주로 적용되게 된다. 이하에서는 교통소음의 문제와 관련하여 중요한 의미를 갖는 행정절차를 통한 조정을 포함하여 독일의 분쟁조정제도에 대해 검토하도록 하겠다.

1) 민사소송 대체적 분쟁조정제도

독일의 경우 통상의 소송절차에 의하지 않는 분쟁해결제도로서 재판 외 분쟁

해결형태에 관한 논의는 1970년대 민사소송에 대한 대체수단을 검토하면서 시작되었다. 독일에서의 이러한 논의는 소송사건 증가에 의한 민사소송의 부담경감이라는 사법정책적 관점에서 논의되고 있다는 점이 특징인데, 특히 1990년대 초에 민사소송 건수가 급증하면서 절차의 간소화를 목적으로 제정된 사법간소화법과 사법부담경감법의 효과가 미약함에 따라 각 주에 의무적 조정제도를 도입하게 되었다. 즉 1999년에 「재판 외 분쟁조정 촉진법」을 제정하여 각 주법에서 의무적 사전조정제도의 채택이 가능하도록 하였다. 독일 「민사소송법시행법」 제15조의 a에 의하면 ① 1,500마르크 이하의 소액사건 ② 상린관계법에 근거한 청구권에 의한 소송, ③ 출판이나 방송에 의하지 않은 개인의 명예훼손으로 인한 청구권에 의한 소송의 경우에는 주법 즉 주사법행정에 의해서 설치되거나 승인된 기관에서 의무적으로 조정절차를 거치도록 할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 사전적 조정절차 외에 독일 민사소송법은 제278조 제5항에 의하여 소송 중이라도 임의적인 분쟁조정이 가능하도록 규정하고 있다.

민사소송을 대체하는 분쟁조정제도를 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

가) 법률에 근거한 분쟁조정제도

① 의무적 사전조정제도

이것에는 발명품에 관한 분쟁이나 저작권 사용료를 둘러싼 분쟁, 부정경쟁을 둘러싼 분쟁, 자동차사고보상기금에 관한 분쟁, 직업훈련중의 분쟁, 사용자와 경영협의회간의 분쟁 등 여러 가지의 것이 있다. 그러나 발명품에 관한 분쟁에 있어서의 중재소나 저작권 사용료를 둘러싼 분쟁에 있어서의 조정위원회와 같은 법정 분쟁조정기구에 신청된 사건의 대다수는 성공리에 해결되고 있다는 견해가 있지만 구체적인 이용건수는 불명이며, 부정경쟁을 둘러싼 분쟁에 관해서는 합의소에서의 합의의 시도가 소송 전에 행해질 것이 권장되고 있음에도 불구하고 그 이용빈도는 매우 낮은 것으로 나타난다.

② 임의적 분쟁조정제도

a. 중재 : 이것은 독일 「민사소송법」 제1025조 이하의 규정에 의한 것이며, 당사자의 합의에 의해 제3자에게 분쟁해결을 위한 판단을 맡기는 제도이다. 그리고 중요한 경제활동을 하고 있는 기업에 있어서는 중재계약에 의한 분쟁해결이 종종 행해지고 있다. 또한 대부분의 중재판단은 강제집행을 할 필요없이 당사자에 의해 임의로 이행될 수 있다.

b. 중재인제도 : 이것은 「중재인법」이라는 주의 법률에 의해 규정되고 있으며, 현재 베를린, 헤센, 니드작센, 노르트라인베스트팔렌, 라인란트팔츠, 자아르, 쉴레스비히홀슈타인 7개의 주에 있다. 중재인은 경미한 형사사건 외에 민사분쟁을 취급하는 기관이다.

c. 함부르크 공공법률정보 및 화해소 : 이것은 중재인 제도가 없는 함부르크주에서 그것과 거의 동등한 역할을 수행하고 있는 것이며, 경미한 형사사건이나 민사사건에 관하여 조정적인 해결을 도모하고 있다.

d. 상공회의소 및 수공업회의소의 조정 : 이것은 상공회의소나 수공업회의소 또는 각종 동업조합에 설치되어 있는 조정소에서 행해지는 조정이다. 다만, 조정소가 설치되어 있는 것은 전 독일 73개의 회의소 중 31개의 회의소뿐이며, 나머지는 회의소의 담당자가 절차를 행하고 있다. 여기에서는 단지 화해적 합의의 성립을 위한 노력이 행해질 뿐이고 중재판단은 행해지지 않는다.

e. 여러 기관에 의한 노동관계분쟁의 조정 : 이것에는 직업훈련생과 지도자간의 분쟁에 관한 사전절차가 있는 외에, 「종업원의 발명에 관한 법률」 제28조 이하의 독일 특허청에 있어서의 중재소의 이용청구권을 규정하고 있다. 또한 「경영조직법」 제76조는 기업합의소를 규정하고 있는 등 여러 분쟁조정제도가 규정되어 있다(한귀현, 2004).

나) 법률에 근거하지 않는 분쟁조정제도

여기에는 각종 동업자조합 등에 의해 운영되고 있는 분쟁조정이 그 중심을 이룬다. 예를 들면 자동차수공업회의 중재소, 크리닝업조합의 중재소, 구두제조

업자의 단체에 의한 구두고충처리조정소 라디오·텔레비전기술자의 중재소, 중고차판매업자의 중재소, 건축가회의소에 있어서의 조정소, 각주의 의사회에 의한 감정-조정소 등이 있다. 또한 동업자조합에 의한 것은 아니지만 임대차조정소나 전자데이터매체 및 소프트웨어 등에 관한 분쟁을 해결하기 위한 기관이 본의 독일 상공회의와 상공회의소, 그리고 프랑크푸르크의 정보기술·법협회에 설치되어 있다.

2) 공법상 조정

독일에서 행정소송과 관련하여서는 조정절차에 관한 명문의 규정을 두고 있는 예는 없다. 그렇다고 해서 행정법에서의 조정이 허용되지 않는 것은 아니라고 보고 있다. 독일 연방행정절차법 제10조는 특별한 규정이 없는 경우에는 행정절차는 특별한 형식에 구속되지 아니하고, 행정절차는 단순하고 합목적적으로 시행되어야 한다고 규정하고 있으므로, 이에 따라 행정기관이 조정제도를 도입할지의 여부는 행정기관의 재량에 맡겨지는 것이다. 따라서 이러한 법률의 규정을 근거로 해서도 공법상의 조정이 가능한 것으로 보고 있다(김남철, 2006). 독일에서는 특히 환경법이나 건축법분야에서의 분쟁해결과 관련하여 조정이 논의되고 있다.

공법상 조정은 유형별로는 크게, 사전적 조정으로서 사전적 행정절차를 통한 조정과 사후적 조정으로서 행정소송에서의 조정으로 나누어 볼 수 있다. 여기에서의 조정은 통상 조정인에 의한 조정을 의미하는 것이지만, 조정의 개념을 반드시 이에 국한하고 있는 것으로 판단되지는 않는다. 따라서 공법상의 조정은 넓은 의미에서 공법상의 갈등을 조정하기 위한 각종의 행위양식을 모두 포함하는 것으로 이해되고, 이러한 의미에서 각종 행정절차상의 갈등의 예방·완화·조정 등을 위한 규정을 통한 조정도 이에 포함하여 논의되고 있다. 이하에서는 행정절차와 행정소송에서의 조정을 구분하여 살펴보기로 한다.

가) 행정절차에 있어서의 조정

① 의의

행정절차는 절차로서의 특성상 조정에 매우 적합한 행위양식으로 이해될 수

있다. 이미 언급한 바와 같이, 독일에서는 연방행정절차법 제10조에 근거하여 행정절차에 조정제도를 활용할지의 여부는 행정청의 재량적 판단에 맡겨져 있다고 이해되고 있다. 다만 이에 따라 행정절차에 조정이 도입되는 경우에 여기에서의 조정은 행정절차의 구성요소로서 이루어지는 것이므로, 행정절차법상의 제 원칙을 준수하여야 한다는 한계가 있다.

한편 행정절차에서의 조정인은 조정절차를 진행하면서 본래 행정청에게 권한이 있는 각종 이해관계의 조사에 관한 사항을 행정청을 대신하여 행하게 되는데, 이처럼 조정인은 궁극적으로는 법에 정한 규정을 집행하는 행정작용을 하게 되는 것이 되므로, 이러한 범위 내에서 조정인은, 공무수탁사인이나 행정보조인이 아니라, 행정대리인으로 이해되고 있다. 그렇지만 여기서 조정인이 행정대리인이라 하더라도 절차의 진행만을 위임받아 대리하는 것일 뿐, 전체 절차에 대한 권한은 행정청에게 있는 것이므로, 조정인에게는 절차에 관한 어떠한 결정권한도 인정되지 않는다. 그리고 조정인은 행정청을 대신하여 절차를 진행하는 이상, 법치행정의 원리에 따라 법이 정한 범위 내에서만 조정을 하여야 하고, 청문권의 보장을 비롯한 일반적인 절차법적인 원칙을 준수하여야 한다(김남철, 2006).

② 건축법·환경법 영역에서 행정절차를 통한 조정제도

독일의 건축법 및 환경법영역에서는 구체적인 행정절차에서 조정과 관련하여 의미 있는 규정을 두고 있는 경우도 있다. 먼저 독일 건설법전은 법개정을 제4b 조에서 건설기본계획의 수립절차를 촉진하기 위하여 이 절차의 준비와 시행을 제3자에게 위임할 수 있다고 규정하고 있다. 여기에서는 직접 조정을 언급하고 있지는 않지만, 이를 가능하게 하거나 또는 장려하기 위한 취지로 이해되고 있고, 이 규정의 신설로 인하여 특히 복잡한 이해관계가 얽혀 있는 계획의 수립에 상당한 도움이 될 것으로 기대되고 있다. 다만 이 규정에 의하여 조정인에게 계획수립절차의 진행이 위임되는 경우에 조정인으로서의 사인에게 공무수탁사인의 경우와 같이 독립적인 행정주체로서의 지위가 인정되는 것이 아니라, 여기

에서의 조정은 행정원조 차원에서 건설기본계획수립절차에 기술적으로 관여하는 것에 불과하다. 따라서 계획고권과 관련하여 볼 때 계획수립절차에 대한 권한과 책임은 지방자치단체에 있는 것이고, 제3자에게는 단지 전체 절차에서의 부분적인 사무수행만이 위임될 뿐이므로, 이러한 의미에서 위 조항은 사인에게 모든 행정권한을 위임하는 규정은 아니다(김남철, 2006).

그밖에도 환경법 분야에서 제3자의 절차개입에 관하여 규정을 두고 있는 경우가 있는데, 먼저 환경영향평가법은 제5조에서 사업허가를 위한 정식절차의 개시 이전에 행하여지는 환경영향평가의 대상, 범위, 방법에 대한 논의에 외부의 감정평가인이나 제3자가 개입할 수 있도록 규정하고 있고, 연방토양보호법 제13조 제4항도 사업자가 작성하여 제출하여야 하는 개선계획과 더불어 계획의 실행을 위한 개선계약 초안을 제출할 수 있는데, 여기에는 제3자의 개입을 규정할 수 있도록 하여 개선계획의 시행을 둘러싼 상이한 이해관계의 조정을 위하여 조정인과 같은 제3자를 활용할 수 있도록 하고 있다(김남철, 2006).

나) 행정소송에서의 조정

행정소송에 있어 현재에도 상당수의 행정재판소에서 다양한 형태의 판사에 의한 조정이 실제로 이루어지고 있다고 한다. 행정소송과 관련된 조정은 이를 크게 재판외 조정과 법원에서의 조정으로 나누어 볼 수 있는데, 먼저 전자와 관련하여서는 소송과 병행하여 법원이 분쟁당사자에게 재판외 조정을 제안하는 것을 규정하고 있는 독일 민사소송법 제278조를 어느 범위까지 행정소송에 준용될 수 있겠는가 하는 문제 등이 논의되고 있고, 다른 한편 소송계속 중에 담당법관이 아닌 다른 법관에 의하여 조정이 이루어지는 것을 의미하는 법원에서의 조정은 최근 새로운 분쟁해결모델로서 논의의 대상이 되고 있는데, 이에 대해서는 명문의 규정이 없기 때문에, 특히 개념에서부터 의견이 분분한 상태이다. 현재 독일에서는 행정재판소에서의 조정에 관한 입법을 추진하기 위한 노력을 계속하고 있는데, 이 가운데에는 행정소송에서의 조정을 명문으로 규정하는 것을 내용으로 하는 행정재판소법 제86b조를 신설하자고 제안하는 견해도 있다(김남철, 2006).

다) 독일에 있어서 분쟁조정제도의 활성화 장애원인

살펴본 것처럼 독일의 경우에도 분쟁조정제도의 수와 종류의 다양성은 인정되지만, 각각의 제도가 충분히 이용되고 있는가 라는 물음에 직면하면 그것은 부정적인 평가를 하지 않을 수 없다. 아마도 가장 잘 이용되고 있다고 생각되는 중재인제도나 함부르크 공공법률정보 및 화해소의 분쟁조정을 포함시키더라도 조정절차가 행해지는 것은 연간 6,000건 정도이다. 독일에서 분쟁조정제도가 활성화되지 못하는 것은 다음과 같은 이유에 기인하는 것이라고 평가된다(한귀현, 2004).

① 권리행사의 장애가 발생할 가능성

우선 분쟁조정제도에 의한 분쟁해결의 노력을 하고 있는 동안에 시효기간이나 제척기간 내지 제소기간이 지나 버리는 것에 의해 후의 실체법상의 권리행사가 방해될 가능성이 있는 것이 지적되고 있다. 이 점은 분쟁조정의 절차개시에 대하여 시효중단효를 부여하고 있지 않은 것에서 상대방의 불성실한 태도에 의해 권리자의 권리행사가 쉽게 방해될 가능성이 있는 것이다.

② 소송비용부조의 문제독일에서는 1981년에 「소송비용부조법」의 개정에 의해 권리의 행사에 수반하는 비용의 장애를 광범위하게 제거하였다. 그러나 분쟁조정제도는 그 대상이 되지 아니한다.

③ 절차보장의 문제

독일에서 분쟁조정이 활성화되지 못한 가장 큰 원인은 민사소송절차에 비하여 절차보장이 충분하지 않다는 점에 있다고 하겠다. 즉, 조정자의 중립성이나 독립성의 확보에 대한 의문이 있으며, 절차의 비공개성도 문제시되고 있다. 예를 들면 독일에 있어서 중개인에 의한 분쟁조정인 경우, 중립적인 중개인을 선임하는 것은 현실적으로 곤란하며, 또한 분쟁조정위원회의 장이 업계의 관계자라고 문제점을 지적할 수 있다. 이러한 의문의 배경에는 독일의 국민 사이에는 국가의 법원에 의한 권리보호제도는 잘 구축되어 있으며 또한 유효하게 기능하고 있다는 신뢰가 있는 것이다.

나. 사법적 권리구제

교통소음으로부터 당사자를 보호하기 위한 독일 민법상 가장 직접적인 규정은 제1004조의 방해제거 및 유지청구권이다. 그 내용은 소유권이 점유침탈 또는 불법점거 외의 방법으로 침해되는 경우 소유권자는 침해의 제거를 요구할 수 있으며, 계속되는 침해에 대해서는 유지청구를 할 수 있다는 내용이다. 그러나 소유권자에게 인용의무가 부과되는 경우 이 청구권은 배제된다.

독일 「민법」 제906조는 토지소유자는 가스, 증기, 악취, 연기, 검댕, 열, 소음, 진동의 유입 및 다른 토지로부터 오는 이와 유사한 생활방해가 자기의 토지의 이용을 침해하지 아니하거나 또는 그 생활방해가 중대하지 아니한 경우에는 이를 금지할 수 없도록 규정하고 있다. 법률 혹은 법규명령에서 정한 한계치 내지 표준치가 이러한 법규정에 따라 조사·평가된 생활방해에 의하여 초과되지 아니한 경우에는 원칙적으로 경미한 침해만이 있다고 본다. 또한 다른 토지의 그 지역의 통상적인 이용으로 말미암아 중대한 침해가 야기되고 이러한 종류의 토지이용자들에게 경제적으로 기대될 수 있는 조치에 의하여 그 침해를 방지할 수 없는 경우에도 그러하다. 이에 따라 소유자가 그러한 생활방해를 인용해야 하는 경우에 그 생활방해가 자기의 토지가 속한 지역의 통상적인 이용 또는 수익을 기대할 수 있는 정도를 넘어서 침해하는 경우에는 소유자는 그 다른 토지의 이용자에게 적절한 금전보상을 청구할 수 있다.

다. 환경법적 권리구제

1) 적극적 소음방지조치

「연방임미시온방지법」, 「연방건설법전」에 근거한 적극적 소음방지조치는 소음을 방지시키는 도로표면의 기술적 형성, 소음방지벽, 소음방지독, 터널건설,

저지역으로의 노선진행 등을 들 수 있다. 이러한 건설상의 조치가 기술적으로 불가능하거나 방지조치의 비용이 보호목적과의 관계에 비추어 비례관계가 형성되지 않을 경우 적극적 소음방지청구권은 존재하지 않게 된다.

2) 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상

도로에 대한 적극적 소음방지가 기술적으로 불가능하거나 보호목적과의 관계에서 비례관계를 형성하지 않을 경우 도로 건설자는 당사자에게 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상을 하여야 한다. 소극적 소음방지조치에는 소음방지창과 차단장치의 설치 등이 포함된다. 이에 대해 좀 더 자세히 살펴보면 아래와 같다.

앞서 언급한 것처럼 「연방임미시온방지법」 제41조 제1항은 도로, 철도 및 전차로 등의 신설이나 중대한 변경이 있는 경우에 이로 인해 교통소음 등의 유해한 환경영향이 발생하지 않도록 할 것을 규정하고 있으며, 이 때 적극적 소음방지조치에 소요되는 비용이 목적과 비례관계가 성립하지 않으면 소극적 소음방지조치에 대한 금전보상청구권이 고려된다. 이러한 소극적 소음방지조치에 대한 금전보상에 있어 앞서 살펴본 「연방임미시온방지법」의 시행령인 「교통소음에 관한 규정」 상의 소음한계치가 중요한 기준으로 적용되게 된다. 이 규정에 의한 소음한계치를 초과하는 경우 해당 건축시설의 소유권자(인인)는 건축주에게 「연방임미시온방지법」 제42조에 근거해서 소극적 소음방지를 위한 금전보상청구권을 주장할 수 있다. 여기에는 소음방지를 위한 이중창문의 설치를 위한 비용 등이 고려될 수 있다. 그러나 이러한 금전보상청구권은 「기본법」 제14조 제3항에 기초한 수용과 그에 대한 보상, 즉 원래의 의미의 손실보상과는 차이를 갖는다. 왜냐하면 이러한 금전보상청구권은 소극적 소음방지에 사용된 비용의 전부를 대상으로 하기 때문이다. 이 때의 금전보상청구권은 「기본법」 제14조 제1항의 내용제한규정에 기초한 이른바 “조정적 보상의무 있는 내용제한규정”으로서 이해되고 있으며, 공법상 상린관계에서 장애를 일으키는 자와 이러한 장애로 인해 피해를 받은 자의 이용 사이에 “계획상 손익조정의 원칙”으로 기능하고 있다.

이 때 보상의 범위에 대해 학설은 실제로 사용된 비용에 제한된다고 보고 있다.

라. 공법적 권리구제

1) 계획확정절차·계획허가절차의 하자에 대한 권리구제

계획확정절차 및 계획허가의 단계에서 하자가 있는 경우 당사자는 행정기관을 상대방으로 하는 행정쟁송 및 손해배상의 청구가 가능하다. 계획확정절차의 위법성 판단에 있어서는 형량명령 이론이 적용되게 된다.

2) 계획확정절차에 대한 연방행정절차법상의 손실보상

교통소음의 방지와 관련하여 「연방행정절차법」 제74조 제2항 제2문의 계획확정절차에 대한 손실보상규정이 적용될 수 있다. 즉 「연방행정절차법」은 도로 등의 계획확정절차에 있어서 타인의 권리에 대한 불이익한 행정작용을 회피하기 위해 예방조치를 강구하여야 한다고 규정하고, 동항 제3문에서 그와 같은 예방조치를 실시할 수 없거나 또는 예방조치가 계획사업과 모순되는 경우에는 당사자는 금전에 의한 상당한 보상을 구하는 청구권을 가진다고 규정하고 있다.

3) 지구상세계획에 대한 추상적 규범통제

지구상세계획은 일반적인 계획확정절차와 달리 자치법규의 형식으로 결정된다. 따라서 지구상세계획에 대해서는 「행정법원법」 제47조 제1항 제1호에 의한 추상적 규범통제를 통해 다룰 수 있다. 「행정법원법」 제47조 제2항에서는 권리침해를 받았거나 장래에 받을 것이 예견되는 모든 자연인 또는 법인 내지 모든 행정기관을 신청권자로 규정하고 있다. 그리고 지구상세계획에 대한 효과적인 사법적 권리구제와 관련하여 가구제가 고려될 수 있는데, 중대한 불이익의 방지를 위해서나 기타 중요한 근거가 있고 긴급히 요구되는 경우에 가명령을 발령할 수 있다.

제4장 교통소음 피해 관련 문제점 및 환경분쟁제도 제고 방안

4.1 우리나라 교통소음 피해배상 관련 소송시 문제점

교통소음 관련 채무부존재확인 소송은 통상 소음배상 의무자로 주장되는 도로나 철도의 점유·관리자, 아파트 사업 시행자, 분양자 등이 적극적으로 법적 절차를 이용하여 소송을 제기하는 특징을 보인다. 그러나 이에 반하여 이러한 소송에 수동적으로 응소당하는 교통소음 피해자들(주로 인근 아파트 주민들)은 집단적으로 법률전문가의 도움을 받아 이를 방어하는 동인(動因)을 찾기 어려운 형편이다.

그리하여 다수의 교통소음 피해자들은 민사소송 절차에 대한 전문적인 지식이 없는 상태에서 적극적으로 재판절차를 방어하지 않아 사건의 내용에 대한 법률적인 판단이 이루어지지 못하고 소송절차상의 이유만으로 소송에 패소한다(인천지방법원 2008.10.9. 선고2007가합6259 채무부존재확인: 자백간주 또는 공시송달에 의한 판결).

민사소송의 기본구조는 당사자주의로서 당사자가 자기에 유리한 사항을 주장, 입증하지 아니하면 그 사항은 법원 재판과정에서 판단하지 아니하므로 당사자의 소송 능력 부족은 곧바로 패소판결로 이어지게 된다. 즉 법률전문가의 도움을 받아 자신들을 방어할 수 있는 법적 주장, 입증을 하지 못하여 패소하는 경우가 대부분이다(서울남부지방법원 2005.10.28. 선고 2005가합8263 채무부존재확인: 야간소음도가 65dB 미만이 되도록 방음대책을 시행할 원고의 피고들에 대한 의

무는 존재하지 아니함을 구하는 채무부존재확인 소송에서, 원고가 특정채무의 발생원인사실자체가 없다고 주장하는 경우, 상대방인 피고가 그 발생원인 사실을 주장·입증하여야 하는데 피고들이 아무런 주장, 입증을 하고 있지 아니하므로 법원으로서 원고의 주장을 그대로 받아들일 수 밖에 없다고 판시).

또한 교통소음 피해자들은 교통소음 피해배상과 관련하여 대법원이나 상급법원 단계에서 확인되고 있는 전문적이고도 상세한 내용의 법리의 주장이나 전개를 할 수 없어 그러한 법논리가 소송과정에서 반영되지 못하고 교통소음 피해자에게 불리한 판결이 선고되기도 한다(전주지방법원 군산지원 2009.4.24. 선고 2008가합301, 3154).

그러므로 이와 같이 여러 가지 이유를 원인으로 하여 법률전문가의 도움을 받지 못하여 법적 사각 지대에서 소송을 수행할 수밖에 없는 교통소음 피해자들이 상대적으로 법률전문가의 풍부한 도움을 받아 제기되는 채무부존재확인 소송에 피소될 경우, 최소한 대등한 변론능력이 있도록 제도적 보완이 필요할 것으로 보인다.

교통소음에 주민들 대다수가 노출되어 입는 피해배상의 문제는 환경침해 배상의 문제로서 공익적 문제이기도 하므로 공익적 관점에서 이들의 소송진행과 변론능력을 돕는 제도적 장치를 모색할 필요가 있다고 하겠다.

4.2. 환경분쟁조정제도의 운영 현황 및 교통소음피해 판례 비교·분석

4.2.1. 환경분쟁조정제도 운영 현황 및 개선 방안

「환경정책기본법」은 국가 및 지방자치단체에게 환경오염으로 인한 분쟁이 발생한 경우 그 분쟁이 신속하고 공정하게 해결되도록 하기 위하여 필요한 시책 및 환경오염으로 인한 피해를 원활히 구제하기 위하여 필요한 시책을 강구하여

야 할 책임을 부과하고 있다(제29조 및 제30조). 이에 따라 마련된 제도가 환경분쟁조정제도이다. 이 제도는 일종의 준사법적 분쟁해결기능을 지닌 행정위원회에 의하여 환경오염으로 인한 피해 분쟁을 소송외적 방법으로 신속하고 공정하게 처리하도록 하는데 그 취지가 있는 재판 외 분쟁해결제도이다.

우리나라의 재판 외 분쟁해결제도로써 환경분쟁조정제도는 직접적으로는 일본의 영향이 컸다는 점을 인정할 수 있지만, 일본의 공해등조정위원회에 비해 위원회의 전문성 부족 등으로 환경분쟁조정제도가 환경분쟁의 초기 해결방법으로서 기능이 활성화되지 못하고 있다. 우리나라와 달리 일본은 자치단체에 공해고충 상담원을 배치하고 있고, 공해등조정위원회는 위원장 및 위원 6인(위원 중 3인은 비상근)으로 조직되고, 공해등조정위원회에는 전문적 사항을 조사하기 위한 30인 이내의 전문위원을 둘 수 있으며, 위원회의 사무처리를 하는 사무국의 정원이 40명이다.

따라서, 중앙환경분쟁조정위원회는 준사법적 기능을 가지고 있는 재정업무와 통합적인 시각에서 전체 분쟁조정업무를 담당할 수 있는 법률적 전문지식이 있는 위원장 이외에 상임위원이 최소한 1명 이상 필요하다. 법률 전문지식을 보유한 상임위원의 역할을 통해 분쟁신청 사건에 대한 법률적인 쟁점에 대하여 1차적으로 위원회 내부에서 걸러질 수 있다. 또한, 전문심사관제도의 도입과 그에 따라 확충된 심사관들을 관리하기 위한 중앙조정위원회 사무국의 조직개편 등의 조치와 환경피해 전문상담원의 배치가 필요하다고 할 수 있다.

<표 4-1> 일본과 우리나라 분쟁조정제도와 비교

구 분	일 본	한 국
근거 법률	공해분쟁처리법(1970)	환경분쟁조정법(1990)
조직 국가	총무성에 공해등조정위원회 설치 (위원장: 장관급, 위원: 6인 중 상임 위원 3인)	환경부에 중앙환경분쟁조정위원회 설치 (위원장: 1급, 위원: 15 중 상임위원 3인 이내)
지방	도도부현 자치단체에 공해심사회를 설치 : 38개 도도부현에 설치	시·도에 지방환경분쟁조정위원회 설치 : 16개 시도에 설치 (일본과 일부 다름)
성 격	준사법적, 합의제 행정위원회	준사법적, 합의제 행정위원회
사무국	정원 : 40명 전문위원 : 30인 이내	정원 : 23명 전문위원 : 규정없음(일본과 다름)
조정 대상	공해분쟁뿐만 아니라 광업등 토지 이용에 관한 사항도 조정	환경오염피해로 인한 분쟁만을 조정 (일본과 다름)
기타	市町村 자치단체에 공해고충상담원 배치 조정 등으로 정해진 의무의 이행에 관한 권고를 하는 의무이행권고절차 운영 「원인재정」과 「책임재정」을 구 분하여 재정절차 운용	별도의 환경민원전담공무원이 없음 (일본과 다름) 의무이행권고절차 없음 (일본과 다름) 구분없이 일괄하여 재정절차 운영 (일본과 다름)

자료: 한국환경정책·평가연구원(2006.11.), 「환경분쟁조정 기능 강화 등 중장기 발전 방향
연구」 비교 수정

4.2.2. 중지청구에 대한 실체적 판단(공공성과 수인한도)

일본 최고재판소는 수인한도의 인정에서 손해배상을 인정하는 수인한도와 중
지청구를 인정하기 위한 수인한도는 다르다는 점을 밝히고 있다. 도로 등 시설주
변 주민이 공용중지를 청구하는 경우에는 중지청구를 인용하여야 할 위법성이
있는지 여부를 판단하는 기준에서 고려하여야 요소는 주민으로부터 손해배상청

구를 인용하여야 할 위법성 여부를 판단하는 고려요소와 거의 공통되는 것이지만, 시설의 공용중지는 금전에 의한 배상을 하는 위법성의 판단에서 각 요소의 중요성을 어느 정도 수준으로 인정할지는 당연히 차이가 있다는 점을 명백히 한 다음, 도로의 공용 중지 청구를 모두 기각하였다. 그 이유를 살펴보면 도로는 지역 산업발전을 위해 건설되고 실제로 산업활동에서 많은 편익을 제공하고 있으며, 장래에도 편익이 계속될 것이 확실하므로 공용중지를 받아들이는 경우 그 영향이 적지 않음을 고려할 필요가 있다는 것이다. 이러한 견해는 도로수송 부담률이 상당히 높은 우리의 현실에도 그대로 적용될 수밖에 없을 것이다.

다만, 도로의 공공성을 인정하더라도 해당 도로에서 발생하는 소음에 의한 피해는 인근 주민의 특별한 희생을 요구하는 것이므로 이에 대한 손해를 인정할 필요가 있다는 점을 명백히 하였다. 주민 측의 중지청구를 기각하더라도, 교통소음으로 인한 손해배상청구에 대해서는 수인한도(주간 65데시벨, 야간 60데시벨, 야간실내 45데시벨)를 넘은 위법한 것으로 판단하여 그 손해를 인정하는 것이다. 중지청구와 수인한도의 관계를 명확하게 설명되는 것은 아니지만 공공성과 수인한도를 비교형량하여 위법성의 정도가 중지청구에는 이르지 않아 손해배상만 인정하는 것이다. 또한 일본 법원은 장래 그 손해가 발생할 것이 확실하더라도 그 배상청구를 인정하지 않고 있다. 이러한 태도는 손해전보주의를 취하고, 소송법 체계가 유사한 우리나라에도 참고가 될 것으로 생각된다.

4.3. 「소음·진동관리법」 및 계획법제 의한 교통소음 규제 비교·분석

가. 「소음·진동관리법」에 의한 규제와의 비교

1) 교통소음관리기준 및 교통소음관리지역의 지정

교통소음에 대한 규제를 위하여 「소음·진동관리법 시행규칙」 제25조, [별표12] 에서 교통소음의 관리기준을 정하고 있다.

광역 및 기초 지방자치단체장은 교통기관에서 발생하는 소음이 언급한 교통소음관리기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 해당 지역을 교통소음관리지역으로 지정할 수 있다. 이러한 지역의 지정과 관련하여 환경부장관은 특정한 지역을 교통소음관리지역으로 지정하여 줄 것을 지방자치단체장에게 요청할 수 있으며, 지방자치단체장은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다(「소음·진동관리법」 제27조 제1항, 제2항).

지방자치단체장은 고요하고 편안한 상태가 필요한 주요 시설, 주거 형태, 교통량, 도로 여건, 소음규제의 필요성 등을 고려하여 교통소음한도를 초과하거나 초과할 우려가 있는 지역을 우선하여 관리지역으로 지정하여야 한다(「소음·진동관리법 시행규칙」 제26조).

우리나라의 경우 「주택건설기준 등에 관한 규정」에서도 소음기준을 규정하고 있다. 이 규정에 의하면 공동주택을 건설하는 지점의 소음도(실외소음도)가 65데시벨 이상인 경우에는 방음벽·수림대 등의 방음시설을 설치하여 해당 공동주택의 건설지점의 소음도가 65데시벨 미만인 되도록 하여야 한다는 의무규정을 두고 있다. 그러나 공동주택이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 도시지역 또는 「소음·진동관리법」에 의해 지정된 지역에 건축되는 경우로서 세대 안에 설치된 모든 창호를 닫은 상태에서 거실에서 측정한 소음도(실내소음도)가 45데시벨 이하일 때에는 그 공동주택의 6층 이상인 부분에 대해서는 의무규정을 적용하지 아니한다(「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조 제1항). 이러한 「주택건설기준 등에 관한 규정」에서 정하고 있는 기준은 실제 환경소음과 관련한 법적 분쟁에서 사업시행자와 지방자치단체의 책임여부를 판단하는 중요한 기준으로 적용되고 있다.

2) 적극적 소음방지조치

지방자치단체장은 교통소음관리지역에서 자동차 전용도로, 고속도로 및 철도로부터 발생하는 소음이 교통소음관리기준을 초과하여 주민의 조용하고 평온한 생활환경이 침해된다고 인정하면 스스로 방음시설을 설치하거나 해당 시설관리기관의 장에게 방음시설의 설치 등 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있으며, 이 경우 해당 시설관리기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다. 「도로법」의 규정에 따른 도로 중 학교·공동주택, 그 밖에 환경부령으로 정하는 시설의 주변 도로로부터 발생하는 소음에 대해서도 이 내용은 적용되게 된다(「소음·진동관리법」 제29조).

그런데 이 규정에 근거한 지방자치단체장의 방음시설 설치요청의 법적 성질이 문제가 되는데, 「소음·진동관리법」은 이러한 설치요청을 해당 시설관리기관이 이행하지 않을 경우에 대한 어떠한 벌칙 규정도 두고 있지 않다. 생활소음(사업장 및 공사장 소음 등)의 경우와 비교해 본다면, 생활소음에 대해서는 법령에서 정하는 일정한 기준의 방음시설 설치를 의무화하고 이러한 의무의 불이행이나 기준위반이 있는 경우 200만원 이하의 과태료를 부과하도록 하는 벌칙규정을 두고 있으며(「소음·진동관리법」 제22조 제3항, 제60조 제2항), 지방자치단체장은 생활소음이 소음관리기준을 초과하면 방음시설의 설치 등 필요한 조치를 원인자에게 명할 수 있고 이의 불이행시 사용금지, 공사중지, 폐쇄명령 등 강력한 제재를 부과할 수 있도록 하고 있다(「소음·진동관리법」 제23조 제1항, 제4항, 제57조). 교통소음과 관련한 지방자치단체장의 요청이 실효성을 갖고 생활소음과의 균형있는 규제를 이루기 위해서도 행정행위로서의 성격이 명확히 부여되어야 할 것이며 실효성 확보를 위한 법적 근거규정이 마련되는 것이 필요하다 여겨진다. 또한 생활소음의 경우 또 다른 소음방지조치로서 소음저감대책의 마련도 의무화하고 있다는 점 역시 고려되어야 할 것이다(「소음·진동관리법」 제22조 제3항 제2호).

나. 우리나라의 계획법제에 의한 규제 비교

1) 「국토기본법」에 의한 규제

교통소음과 관련한 법적 문제는 앞서 언급한 것처럼 사전배려원칙이 충실히 적용되어야 실효성 있는 규제가 가능한 영역이며(정남철, 2005), 이러한 사전적 통제는 계획의 수립과 확정단계에서 이루어져야 한다. 「환경정책기본법」에서는 환경의 영역에 있어 사전배려의 원칙을 규정하고, 계획에 대한 내용을 담고 있다(「환경정책기본법」 제2조, 제7조의 2).

교통소음과 관련하여서도 도로노선의 지정 등 계획의 수립단계, 계획의 확정단계, 계획의 허가단계 등에서 실체법적·절차법적으로 교통소음의 문제가 충분히 고려되어야 한다. 그러나 우리의 공간계획법제에서는 이와 관련한 구체적인 규정을 두고 있지 않은 실정이다. 「국토기본법」은 국토에 관한 계획 및 정책은 환경과 개발의 조화를 바탕으로 수립·집행되어야 한다는 원칙적인 국토관리의 기본이념에 관한 내용과, 국토에 관한 계획이나 사업은 자연환경과 생활환경에 미치는 영향을 사전에 고려하여야 하며 환경에 미치는 부정적인 영향이 최소화 될 수 있도록 수립·집행되어야 한다는 환경친화적 국토관리에 관한 규정을 두고 있는 정도이다(「국토기본법」 제2조, 제5조).

2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 규제

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서 교통소음 문제와 관련을 갖는 규정들을 정리하여 보면, 먼저 광역도시계획의 수립·변경에 있어 국토해양부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 미리 인구, 경제, 사회, 문화, 토지 이용, 환경, 교통, 주택, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 중 필요한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 조사하거나 측량하여야 한다고 규정하고 있다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제13조). 또한 도시관리계획은 교통에 대한 내용을 담게 되며 환

경의 보전 및 관리에 관한 정책방향이 포함되어야 하고 광역도시계획과 도시기본계획에 부합하여야 하며, 계획의 상세 정도, 도시관리계획으로 결정하여야 하는 기반시설의 종류 등에 대하여 도시 및 농·산·어촌 지역의 인구밀도, 토지 이용의 특성 및 주변 환경 등을 종합적으로 고려하여 차등을 두어 입안하도록 하고 있다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호, 제19조, 제25조). 그리고 도시계획위원회의 인적 구성에 있어 교통문제에 관한 학식과 경험이 풍부한 자를 임명하거나 위촉하도록 하고 있다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제107조, 제111조). 즉 일반적·추상적으로 교통문제와 이로 인한 주변환경에의 영향을 고려하도록 하는 규정은 두고 있으나, 교통소음과 관련한 구체적인 규제규정은 두고 있지 않다.

3) 「환경영향평가법」에 의한 규제

도로의 건설은 환경영향평가의 대상이 되며(「환경영향평가법」 제4조 제1항), 환경영향평가의 구체적 항목으로서 소음이 포함되어 있다(「환경영향평가법」 제8조, 「환경영향평가법 시행령」 제5조, [별표2]). 승인 등을 받아야 하는 사업자는 사업계획 등에 대한 승인을 받기 전에 승인기관의 장에게 평가서를 제출하여야 하며, 승인기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 평가서를 제출하고 그 평가서에 대하여 협의를 요청하여야 한다(「환경영향평가법」 제16조)(「도시교통정비촉진법」 제15조 이하). 그러나 이 법률에서도 교통소음의 구체적 규제에 대한 규정은 찾아보기 어렵다. 또한 이 법에 의해 환경영향평가를 받은 개발행위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 상의 개발행위에 대한 도시계획위원회의 심의절차를 거치지 않게 된다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제59조 제2항).

4) 「도로법」, 「도시교통정비촉진법」에 의한 규제

우리의 「도로법」은 10년 단위로 그 소관 도로의 장기적인 정비방향을 제시하는 도로정비 기본계획을 도로의 관리청으로 하여금 수립하도록 하고, 이 계획에는 환경친화적인 도로의 건설방안이 포함되어야 한다고 규정하고 있다(「도로법」 제22조). 또한 「도시교통정비촉진법」 도시교통정비 기본계획의 수립에 있어 환경친화적 교통체계의 구축에 관한 사항이 포함되어야 한다고 규정하고 있다(「도시교통정비촉진법」 제5조). 그러나 이 두 법률에서도 도로의 건설이나 도시교통에 대한 계획의 수립이 환경친화적으로 이루어져야 한다는 일반적 내용만을 담고 있을 뿐, 구체적인 교통소음의 규제조치에 대한 내용은 찾아볼 수 없다.

교통소음에 대한 효율적 규제를 위해서는 관련 계획법제의 체계적 정비가 필요하다 하겠다. 교통소음과 관련하여 현행 계획법제가 보다 보완하여야 할 사항으로는 첫째, 계획의 수립·확정단계에서 교통소음의 문제를 충분히 고려할 수 있도록 독일 「연방공간정서법」 제2조의 공간계획의 원칙에 관한 규정, 건설법전 제1조 제6항의 형량에 관한 규정처럼 형량의 고려요소에 대한 구체적인 규정을 입법화할 필요가 있다. 둘째, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호의 도시관리계획은 교통에 대한 내용을 담고 있으나, 이 법률은 도시관리계획과 다른 계획들과의 연계에 대한 규정이 없다. 독일의 지구상세계획의 경우 교통에 대한 내용을 담고 있는데, 「연방건설법전」은 건설기본계획의 틀 안에서 토지이용계획을 기초로 지구상세계획을 구체화할 것을 규정하고 있다. 교통소음의 법적 분쟁에 대한 처리절차에 있어서도 계획확정과정에 있어서의 실체법적·절차법적 하자의 판단이 중요한 논점이 될 것이다.

우리의 「소음·진동관리법」과 독일의 「연방임미시온방지법」은 소음의 규제에 있어 아주 비슷한 규율내용을 두고 있다. 즉 교통소음관리기준의 지정, 적극적 소음방지조치의무, 제작차와 운행차의 제한 등에 대해서는 양 법률이 유사한 규율내용을 두고 있다. 그러나 「연방임미시온방지법」에 비해 「소음·진동

관리법」은 소극적 소음방지조치에 대한 손실보상청구권의 보장규정을 두고 있지 않다. 이는 적극적 소음방지조치의 이행이 불가능하거나 적합하지 않은 경우 당사자에게 다음 단계의 권리구제가 이루어지지 못하게 되는 문제점이 있다. 특히 계획에 있어서는 다양한 이해관계의 조정, 즉 형량이 본질적으로 필요하다 할 것이며, 이러한 점을 고려하더라도 이익형량을 통하여 적극적 소음방지조치가 적합하지 않은 경우 손실보상을 통한 권리구제를 받을 수 있는 법적 보장규정이 필요하다 여겨진다.

「연방임미시온방지법」은 소음저감계획에 대한 내용을 규정하고 있고, 「소음·진동관리법」에서도 생활소음의 경우에는 소음저감대책의 마련을 의무화하고 있다. 교통소음과 관련하여서도 소음저감대책에 대한 규정을 두는 것이 소음방지에 보다 적극적이고 실효성 있는 규율을 가능하게 할 것이라 판단된다.

또한, 해외에서도 도시의 환경소음에 대한 민원이 많이 제기되고 있어, GIS를 이용한 소음지도를 제작하여 교통소음 등을 평가하여 그 심각성을 시민에게 홍보하고, 이를 토대로 소음저감을 위한 정책을 수립하고 있다. 또한 유럽공동체에서는 각 국가별로 소음노출인구 산정 및 소음지도 작성을 요구하고 있으며, 독일도 유럽연합의 지침에 따라 소음저감을 위한 행동계획의 하나로써 일부지역은 '소음지도'를 만들어야 하며, 소음지도에 따라 해당하는 각 주와 지방자치단체는 소음감축을 위한 세부대책을 세우고 이를 실행하여야 한다. 우리나라도 소음지도 작성과 관련하여 「소음·진동관리법」 제4조의2에서 규정하고 있으나 소음저감대책 수립등에 적극적으로 활용할 필요가 있을 것으로 판단된다.

제5장 결론 및 향후 과제

최근 환경관련 피해가 점점 복잡·다양해지고, 국토개발과 도시화가 진행되는 과정에서 환경분쟁사건도 꾸준한 증가세를 보이고 있고 이러한 환경분쟁사건을 신속·공정하게 해결하기 위한 기반을 강화하기 위하여 환경분쟁조정위원회 위원의 정원을 증원하고, 조정 및 재정문서에 대하여 재판상의 화해의 효력을 부여하며, 인공조명에 의한 과도한 빛으로 인한 피해도 환경피해로 정의하여 향후 피해 배상을 위한 근거를 마련 중에 있는 등 제도의 실효성을 높이기 위해 환경분쟁조정법은 지속적으로 개정되고 있다.

또한 환경분쟁사건 조정결과의 합의율이 상대적으로 높고, 법원이 사실관계 인정 등에 있어서 교통소음 피해를 제외한 조정결과를 인용하는 경우가 적지 않기 때문에 환경소송에 대한 대체적·보완적 분쟁해결제도로써 인식되고 있다.

그러나 제도의 보완이 이루어지고 있음에도 불구하고 위원회의 전문성이 미흡하여 환경분쟁조정제도가 다양한 환경피해 분야에 있어 환경분쟁의 초기 해결방법으로서 기능이 활성화되지 못하고 있어 위원회의 전문성을 강화하여 본연의 기능과 역할을 다 할 수 있는 방안을 모색할 필요성이 있으며, 교통소음 피해배상 의무자들 중 공공기관 등이 적극적으로 제기하고 있는 채무부존재확인 소송에서 수동적으로 응소당하는 교통소음 피해자들의 적절한 소송방어 등이 필요할 것이다.

따라서, 본 연구에서는 환경분쟁조정 현황, 국내외 문헌, 법제 및 판례 등에 대한 조사결과를 토대로 교통소음 피해배상과 환경분쟁조정제도의 효율성을 제고하기 위한 방안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 다수의 소음피해 배상 신청자들이 채무부존재확인 소송을 제기당할 경우 신청인에게 소송절차 및 변론주의 등에 대한 충분한 사전 안내 및 신청인이 소송에 대응할 수 있도록 재정 결정문의 이유서 등의 내용 설명과 소송 진행과정에서의 실질적인 지원을 할 수 있도록 제도적인 보완책을 모색해야 한다.

둘째, 환경분쟁조정위원회에 법률적 전문지식이 있는 상임위원의 보강과 법률적 전문성과 환경적 전문성을 갖춘 분야별 전문심사관제의 도입 및 전문심사관 충원, 환경피해 상담원의 배치로 전문성 제고가 필요하다.

셋째, 중앙환경분쟁조정위원회 교통소음 피해배상 조정시 피해배상과 관련한 일본의 사례들을 적극 원용할 필요가 있으며, 교통소음 피해배상과 관련한 판례의 동향을 주시하고, 대법원 판례에 대하여 유의하여야 한다.

넷째, 교통소음 피해를 줄이기 위해서는 사전계획법제 단계에서 사전배려원칙이 잘 구현될 수 있도록 관련법을 정비하여 환경영향평가의 충실성과 공정성을 담보하는 방안을 마련할 필요가 있다.

다섯째, 교통소음으로 인한 정신적 피해배상과 적극적 방음조치 외에 소극적 방음조치에 대한 손실보상청구권을 인정할 수 있는 제도 및 배상기준을 마련할 필요가 있다.

향후 연구과제로는 중앙환경분쟁조정위원회의 재정이나 법원의 판결에서 활용될 수 있는 교통소음 분쟁 피해분야별 합리적인 배상기준 마련을 위한 연구 및 도시 인접지역 도로 건설 및 확장시 또는 도로 인접지역 대규모 택지 조성시 '소음지도'를 활용한 소음저감대책 수립 방안 등의 연구가 기대된다.

또한, 재판 외 분쟁해결 제도의 기능 강화를 위해 조정전치주의, 당사자주의 원칙에 근거하여 조정 또는 재정과정에 당사자 참여보장을 위한 제도 연구와 지방조정위원회를 유역환경청 산하 유역환경분쟁조정위원회로 재편할 수 있는 방안의 연구가 기대된다.

참고문헌

국내문헌

1. 김남철, “갈등관리수단으로서의 공법상의 조정”, 공법연구 제34집 제4호 제2권, 2006.
2. 김시평, “우리나라 환경분쟁조정제도의 현황과” 발전방향”, 환경법연구 제21권 1999.
3. 김해룡, “단체소송제도의 도입에 관한 고찰, 환경법 연구 제27권 4호, 2005
4. 박윤훈, “최신행정법 강의”, 국민서관, 2002
5. 안영진, “독일의 도시 및 지역계획에 있어 주민참여 문제: 목표와 기능 그리고 법적 토대를 중심으로”, 지리학연구 제42권 제4호, 2008.
6. 이상규 “일본의 공해분쟁처리제도”, 환경법연구 제10권, 1988.
7. 이정운 “환경분쟁조정제도의 발전방안 연구”, 경희대학교 석사학위 논문, 2002.
8. 전경운, “소음침해에 대한 방해제거 및 방해예방청구권의 법적 근거와 인용의무 등 -대법원 2007. 6. 15 선고 2004 다 37904, 37911 판결-”, 민사법학 제42호, 한국민사법학회, 2008. 9
9. 전경운, “환경분쟁조정제도의 현황과 문제점”, 환경법연구 제26권 제3호, 한국환경법학회, 2004
10. 전제경, “환경분쟁조정제도의 개선방안” , 1996
11. 정남철, “현행 도로교통소음 규제법제의 공법적 과제와 전망”, 환경법연구 제27

- 권 제3호, 한국환경법학회, 2005. 11.
12. 중앙환경분쟁조정위원회, “환경분쟁조정제도 해설”, 2001.
 13. 중앙환경분쟁조정위원회, “환경분쟁사건 관련 판례집”, 2007.
 14. 중앙환경분쟁조정위원회, “2009 환경분쟁조정사건과 소송결과 비교·분석 자료집”, 2009.
 15. 중앙환경분쟁조정위원회, “환경분쟁조정 20년사(1991~2011)”, 2011. 4.
 16. 중앙환경분쟁조정위원회, “‘11년도 국정감사 대비 통계자료”, 2011. 8.
 17. 한국환경정책·평가연구원, “환경분쟁조정 기능 강화 등 중장기 발전 방향 연구”, 2006.11.
 18. 한귀현, “행정상의 갈등해소를 위한 법제개선방안 연구”, 연구보고 2004-03, 한국법제연구원, 2004. 11.
 19. 홍준형, “환경법연구-분쟁해결제도”, 한국환경법학회, 1996
 20. 황해봉, “독일 연방건설법진상 건설기본계획의 일반원칙과 수립절차”, 법제 통권 제574호, 법제처, 2005.10.

국외문헌

21. 公害等紛争調整委員会, 「平成 21年度 公害等紛争調整委員会年次報告」, 2010. 6.
22. 大阪空港公害訴訟弁護団編, 「大阪空港公害裁判記録」 1~6, 第一法規出版, 1986.
23. 野村豊弘, “国道43号線訴訟上告審判決”. 「別冊ジュリスト」 171号, 2004.
原田尚彦, “公害・環境政策法制の推移と現状 - 公害対策から環境管理へ”, 「ジュリスト」 1015号, 1993.
24. 浦川道太郎, “名古屋新幹線事件”, 「別冊ジュリスト」 171号, 2004.
25. 環境省・環境白書, <http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/>
26. Nedden, Immissionsschutz beim Straßenbau, DVBl, 1977.
27. Jethro k. Lieberman & James F. Henry. " Lessons from the ADR Movement", 53 U. Clev. L. Rev. Spring, 1986

부 록

□ 기초자치단체 환경분쟁 신청현황(1991년 ~ 2010년)

서울	593	부산, 경남	314	대구, 경북	183	인천, 경기	691	광주, 전남	160	대전, 충남	137	강원	85
강남	24	강서	11	남구	2	계양	26	광산	5	대덕	7	강릉	10
강동	13	금정	1	달서	6	남구	26	남구	5	동구	13	동해	7
강북	14	남구	13	동구	2	남동	22	동구	2	서구	6	삼척	3
강서	52	동구	1	북구	2	동구	3	북구	9	유성	4	속초	5
관악	17	동래	4	서구	3	부평	16	서구	5	중구	8	양양	3
광진	8	부산진	17	수성	8	북구	1					영월	14
구로	23	북구	23	달성	5	서구	16	강진	1	계룡	1	원주	21
금천	14	사상	7	전체	2	연수	13	고흥	8	공주	14	정선	3
노원	31	사하	7			중구	3	곡성	1	논산	6	춘천	10
도봉	39	서구	2	경산	11	강화	3	광양	10	당진	4	태백	3
동대문	30	수영	11	경주	13	웅진	1	구례	3	보령	12	평창	1
동작	28	연제	5	고령	7			나주	2	부여	3	홍천	2
마포	42	영도	14	구미	8	가평	8	담양	3	서산	6	화천	1
서대문	25	해운대	22	김천	9	고양	28	목포	4	서천	12	횡성	2
서초	29	기장	8	문경	13	과천	5	무안	5	아산	14		
성동	17			상주	13	광명	11	보성	5	연기	6		
성북	91	거제	3	성주	21	광주	20	순천	20	예산	8	전북	104
송파	11	거창	2	안동	3	구리	7	여수	30	천안	9	고창	4
양천	7	고성	1	영덕	2	군포	12	여천	3	청양	1	군산	8
영등포	16	김해	52	영주	2	김포	15	영광	7	홍성	3	김제	2
용산	10	남해	2	영천	16	남양주	41	영암	3			남원	5
은평	20	마산	21	예천	1	동두천	3	완도	3			무주	1
종로	10	밀양	9	의성	3	부천	48	장성	3	울산	51	부안	16
중구	8	사천	10	청도	10	성남	34	장흥	2			완주	20
중랑	14	산군	4	청송	1	수원	24	진도	1	남구	29	익산	11
		양산	5	칠곡	7	시흥	10	함평	14	북구	5	임실	6
		진주	8	포항	13	안산	9	해남	4	울주	12	장수	2
		진해	14			안성	16	화순	2	중구	5	전주	12
		창녕	1			안양	28					정읍	14
		창원	16			양주	4					진안	3
		통영	6			양평	7	제주	10	충북	88		
		하동	1			여주	8						
		함안	5			연천	3	북제주	1	괴산	14		
		함양	7			오산	6	서귀포	1	단양	15		
		합천	1			용인	59	제주	8	보은	7		
						의왕	9			영동	2		
						의정부	28			옥천	5		
						이천	9			음성	5		
						파주	25			제천	9		
						평택	22			청원	8		
						포천	18			청주	8		
						하남	5			충주	15		
						화성	39						

감 사 의 글

공부도 때가 있는데 늦은 나이에 대학원에 진학하여 학위과정을 무사히 마칠 수 있을까하는 걱정과 긴장감을 갖고 생활한 것이 엇그제 같은데 어느덧 이렇게 학위과정을 마치게 되었습니다. 지나온 과정을 생각하니 조금 더 충실하지 못했던 부분에 다소 아쉬움이 남지만, 인생의 여정에서 또 하나의 변화를 맞이하게 되어 너무 기쁘고 감사할 따름입니다.

본 논문이 결실을 맺을 수 있도록 세심한 지도와 많은 격려를 해주신 박경훈 지도교수님께 무한한 존경과 감사를 드립니다. 그리고 논문심사에 도움을 주신 서정윤 교수님, 김태형 교수님께도 진심으로 감사드리며, 저에게 학문을 길을 열어 주시고 방향을 제시해 주신 문병현 교수님과 환경과목을 강의해 주신 모든 교수님들께 깊은 감사를 드립니다.

더불어 본인이 학교에 다닐 수 있도록 배려를 아끼지 않으신 직장 상사와 동료분들께도 이 지면을 빌어 고마움을 전합니다. 또한 환경계획&GIS연구실의 연구원들께도 고마움을 전합니다.

남들은 내조를 받는데 거꾸로 훌륭한 외조를 해준 남편에게 마지막으로 공을 돌리고 싶습니다. 사랑하는 딸 아영, 얼마전에 입대한 아들 선균이와 함께 기쁨을 나누고 싶고, 이번을 계기로 우리가정이 보다 더 화목하고 활기찬 가정이 되었으면 합니다.

끝으로 많이 부족한 자식을 크신 사랑으로 덮어주시고 항상 든든한 후원자로서 학업에 전념할 수 있도록 도와주신 양가의 부모님을 비롯한 어르신들께 머리숙여 감사 드립니다.